

מדינת ישראל

משרד האוצר

מנהל התכנון

תמליל

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

ישיבה מס' 618

תאריך הישיבה : יום שלישי, כב בסיון התשע"ח, 5.6.18

מקום הישיבה: אכסניית בית וגן, רח הפסגה 8, ירושלים

מתמלל: ס. מירונסקי

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר – מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

אישור פרוטוקול

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר חן ויצמן :

טוב.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מספר 618. ישיבה שנייה שלי בתור מי שיושב פה. אני אספור רק 2, בשבילי. ומעכשיו והלאה זה כבר ייחשב לדבר רגיל. אנחנו מבקשים לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת. חן?

מר חן ויצמן :

טוב. בוקר טוב. אנחנו מביאים לאישור שני פרוטוקולים, פרוטוקול מספר 615 מ - 6.3.18 ו - 616 מ - 27.3.18. לא התקבלו הערות לפרוטוקול ולכן אנחנו נאשר את הפרוטוקולים. אושר פה אחד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי - , אתה יודע, נעשה את זה כמו שעשינו את זה בעיריית רעננה. מי בעד אישור פרוטוקול ירים את ידו? תודה. מי נגד? אין, מי נמנע? אין. טוב. אנחנו רוצים לתקן טעות סופר בהחלטה של המועצה הארצית ב - 1 למאי. חן אתה רוצה?

מר חן ויצמן :

אילנה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אילנה?

תמ"א 15 / ג: שדה תעופה משלים בנבטים 2
תמ"א 15 / ד: שדה תעופה משלים ברמת דוד

גב' אילנה שפרן :

כן. תודה. בישיבה הקודמת אנחנו דיברנו על הנחיות לתסקיר של שדה תעופה המשלים בנבטים, ושדה תעופה המשלים ברמת - דוד. היה מכתב של מר אייל נצר שהוא ביקש להוסיף לשנות את הנחיות לתסקיר. אנחנו קיבלנו את הבקשה שלו למעט כמה בקשות ספציפיות, ביחס לסעיפים. בטעות נרשם סעיף 2.14 שאנחנו לא מקבלים במקום סעיף 1.14 שאנחנו לא מקבלים. אז לתקן את האמור. פשוט אנחנו -, זה עניין טכני שבו אנחנו מתקנים את טעות הסופר הזו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
 בבקשה.

מר יואב צלניקר :
 שומעים אותי?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
 כן.

מר יואב צלניקר :
 שומעים אותי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
 תלוי מה אתה רוצה להגיד.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
 לא. לא. תשתמ בזה.

מר יואב צלניקר :
 בוקר טוב לכולם.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
 לא שומעים.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
 תדבר, בסדר.

מר יואב צלניקר :

בדיון התייחסתי ממש ספציפית להערות של אייל בצר דברים שאני מציע שהמועצה לא תאמץ. הדברים לא נכנסו להחלטה. לצערי. לא נכנסו להחלטה, אז אין תיקון החלטה, אני מציע שהדברים שאמרת ימוצו עכשיו כי זה מה שהמועצה אמרה את דברה, לא התנגדה, אני מבקש להתייחס אם זה בסדר. פשוט (לא ברור) החלטה.

גב' אילנה שפרן :

מה שיואב מדבר עליו זה בעצם כמה סעיפים הוא מדבר על -, זה עניין טכני שהבקשה הייתה בהתייחס להערות שצריכות להיות בפרק ג' ולא בפרק א' ואייל בצר ביקש להכניס את זה בפרק א'. אז אין צורך. סעיף 11 למכתב של אייל בצר ביקש לקבוע שתי תחנות ניטור ומה שהמשרד להגנת הסביבה אמר שאין צורך בקביעת מספר תחנות ניטור כי אולי יש יותר מ - 2 תחנות ניטור. סעיף 13 ו - 15 שאין צורך להצר את הנחיות בדבר שני (לא ברור) מסוימים, צריך להשאיר את זה כנושא כללי. סעיף 18 שעוסק במיפוי בקנה

המועצה הארצית 5.6.18

מידה מבוקש, לא לקבל למעשה, זה לא לקבל את סעיף 11, 13, 15, ו- 18 במכתבו של אייל בצר. שזה כבר דובר במהלך הדיון אבל לא נרשם בהחלטה.

מר יואב צלניקר :

מה שאילנה אמרה, בנושא מודל רעש, הצענו לחדד את הנושא של, להכניס ספציפית בתי - ספר גני ילדים, זה משהו שראש המועצה ביקש. ההערה במקומה. כל הנושא של קרקע התייחסתי לזה במועצה, אני מציע לקבל. מעבר לזה, היו עוד נושא של נוף והתייחסות לנוף, נושא מאוד - מאוד כבד, התייחסתי אליו בהנחיות, ההערה של ראש המועצה, בתוך ההנחיות שזה נושא מאוד כבד, בתסקיר של שדה תעופה. שתי ההערות של ארזה לנבטים לקבל כמובן. לנושא של ציפורית שהמועצה אמרה שהיא מקבלת את ההערה של רט"ג.

גב' אילנה שפרן :

צריך להגיד מה אתה רוצה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

לא שומעים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה רוצה ש - ,

גב' אילנה שפרן :

את הנושא - ,

מר יואב צלניקר :

לא. לא. אמרתי אני מציע לא לקבל. פשוט - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אפשר להשאיר את ההחלטה כפי שהיא.

מר יואב צלניקר :

(לא ברור)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

100 אחוז.

גב' אילנה שפרן :

בעצם מחליטה שאנחנו - , הצעת ההחלטה היא שלתקן את הטעות סופר וכן לתקן את ההחלטה כך שייאמר לא לקבל את הסעיפים ממכתבו של אייל בצר ש - , סעיפים 11, 13, 15 ו- 18. להוסיף התייחסות לרעש.

מר יואב צלניקר :

בבתי - ספר וגני ילדים.

גב' אילנה שפרן :

בבתי - ספר וגני ילדים, חינוך. לא לקבל את הבקשה שלו לגבי התייחסות לנושא נוף להשאיר אותה כפי שהיא בהנחיות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי. אז כל מי שבעד התיקון כפי שאמרנו עכשיו, ירים את ידו. תודה רבה. מי נגד? אין.

מר חן ויצמן :

פה אחד?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

נמנעים?

מר חן ויצמן :

פה אחד.

גב' מיכל אריאל :

נמנעת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

סליחה?

גב' מיכל אריאל :

נמנעת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

נמנעת?

גב' מיכל אריאל :

נמנעת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אחרי הישיבה תסבירי לי למה. שלא לפרוטוקול אספר לכם שפעם בעיר מאוד מפורסמת - ,

(הפסקת הקלטה)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אנחנו נעבור לעדכון מפות הכרזת קרקע חקלאית, מתחם ירקוניים. נכניס את ה - , את האורחים.

(הפסקת הקלטה)

עדכון מפות הכרזות קרקע חקלאית – מתחם ירקונים

דיון חוזר בהחלטת המועצה הארצית מיום 4.7.18 ובהתאם להחלטת ביהמ"ש מ - 22.5.18

נכנסים מוזמנים

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני אבקש מהיועצת המשפטית לפתוח את הדיון.

גב' תדמור עזיון :

בוקר טוב אני רוצה להסביר את המסגרת של הדיון שלנו, להסביר מה היה הדיון האחרון שהתקיים בבית - המשפט שבעצם החזיר את הדיון לפה. כמו שאתם זוכרים המועצה הארצית נדרשה לנושא הזה בסדרה של דיונים, הראשונים התקיימו בינואר וביוני 2017, כאשר נשמעו במסגרתם גם בעלי זכויות במקרקעין ובאי כוחם. לאחר מכן נקבע דיון פנימי ב - 4.7.17 כאשר יום לפניו נשלח מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה - ארז קמיניץ. הדיון היה דיון פנימי בסופו התקבלה ההחלטה והוחלט לא לבטל את ההכרזה כמובן זה תואם את ההמלצה של הולקחש"פ. על ההחלטה הזו ב - 4.7.17 הוגשה עתירה מנהלית לבית - משפט לעניינים מנהליים, בית - המשפט המחוזי, כאשר למעשה במהלך הדיון בית - משפט הבהיר שלמעשה מה שמטריד אותו שני סוגיות פה אחת זה הנושא של זכות טיעון מיד אני אסביר, השנייה זה הנושא של קבילת שיקול דעת. המדינה השיבה לעתירה ואמרה שהיא סבורה שלא נפלו (לא ברור) הדברים האלה (לא ברור) לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה. אבל בסופו של דבר בדיון שהתקיים ב - 22 למאי ב - 2018 ממש לאחרונה, המדינה הסכימה להצעתו של בית - המשפט העליון להחזיר את הדיון לפה כדי - , פסק הדין מאוד קצר ומה שהוא אומר בהסכמת הצדדים שמבוטלת ההחלטה של המועצה הארצית מ - 4.7.17. כך שהמועצה הארצית תשוב ותדון בשאלת ביטול הכרזה של הקרקע במתחם ירקונים כקרקע חקלאית תוך מתן זכות טיעון לעותרות. מה שחשוב להדגיש שהדברים שהטרידו את בית - משפט היו 2. אחד זה האם ניתנה לעותרות זכות טיעון מספקת להתייחס ולהגיב למכתב של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה? השנה זה אם אמירות שהיו במכתב או נאמרו במהלך הדיון היו כאלה שקבלו את שיקול דעת העצמאי של חברי המועצה הארצית. כאמור העמדה של המדינה הייתה שלא הייתה פגיעה בזכות טיעון ולא הייתה קבילה של שיקול דעת, בסופו של יום קיבלנו את המלצת בית - משפט שאנחנו מחזירים לפה את הדיון כדי להשלים למעשה ולתת את זכות הטיעון. חשוב לי להדגיש, שהביקורת של בית - משפט הייתה תהליכית כאמור ולא לגופו של עניין, לא לגופה של החלטה. הנושא הזה לא נדון בכלל. לכן אין בחזרה הזו של הדיון לפה איזו שהיא האמירה של בית - משפט לעניין ההחלטה לגופה או איזה שהוא פגם שהוא סבור שנפל בה, משום שבית - המשפט למעשה לא נדרש לעניין הזה בכלל ולכן זה לא שיקול הדעת שנתון כאן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה. נמצא איתנו בא כוח של הבעלים, עורך דין הרטמן אתה מוזמן לפודיום.

מר אבי הרטמן :
הוא מבקש לדבר לפני.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה?

מר אבי הרטמן :
הוא מבקש לדבר לפני.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
העירייה.

מר אבי הרטמן :
זו בקשה של העירייה למעשה?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי.

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' דלית זילבר :
שיציג את עצמו.

מר משה שמרלר :

בוקר טוב לכולם אני משה שמרלר אני משמש מנהל אגף תכנון עיר בעיריית פתח תקווה. נושא הדיון הוא ביטול של שטחים הכרזה של שטחים חקלאיים בפתח תקווה. אני אסביר את הרקע לדון כמו שאמרה נציגת משרד המשפטים היועצת המשפטית. ב - 5.17 הייתה המלצה של הולקחש"פ לבטל שטחים חקלאיים בפתח תקווה, חלק לבטל, חלק לא לבטל. וב - ב - 4.7 היה דיון פה במועצה הארצית. המועצה הארצית קיבלה את עמדת הולקחש"פ, היינו - שהחלק מהשטחים החקלאיים אפשר לבטל את ההכרזה וחלק לא לבטל את ההכרזה. בעקבות עתירה של בעלי קרקע - חלק בעלי מקרקע בשטח החקלאי, הוגשה עתירה לבית - משפט בית - משפט אמר שיש לעשות דיון חוזר במועצה הארצית, בבקשת העירייה. אני אסביר את הרקע לדיון. אנחנו ביקשנו, העירייה ביקשה לבטל שטחים חקלאיים מהכרזה שלהם, בשטחים שונים בעיר, מה שמופיע פה על המסך שזה מפת מפתח של מינהל התכנון. מה שמסומן באדום זה שטחים שמינהל התכנון המליץ והולקחש"פ והמועצה הארצית החליטו לבטל את ההכרזה של שטחים חקלאיים. מה שמסומן בירוק זה שטחים שנשארו ירוקים. עכשיו הבקשה היא מטעם העירייה. העירייה ביקשה לבטל את ההכרזה של שטחים חקלאיים במרחב הירקון. במרחב הירקון חלה תכנית מתאר מחוזית תמ"מ / 3 / 10. תמ"מ / 3 / 10 מופיע בכל צפון פתח תקווה אנחנו רואים בכל השטח הירוק הזה כלול בתכנית המתאר המחוזית 3 / 10. זו התכנית, התכנית חלה על 3 רשויות. בחלק הדרומי בתוך השטח הכחול למטה יותר, זה פתח תקווה, למעלה יותר צפונה יותר זה הוד השרון למעלה יותר מזרחה יותר זה דרום השרון. מה אמרה תכנית המתאר המאושרת? היא אמרה כמה דברים. קודם - כל, היא אמרה יש שטחים שיישארו פתוחים. מה שמופיע פה בירוק כהה ירוק בהיר וגם בירוק בהיר יותר. התמ"מ סימן לפיתוח עירוני או לפיתוח למסחר פנאי מיוחד. אם אתם רואים, בתוך השטח הירוק יש נקודות אור בצבע כתום ואחד בצבע סגול, שהם שמאלי לפיתוח עירוני. היינו השטחים האלה יהיו בעתיד שטח לפיתוח כמנוף כלכלי לפיתוח של - לפיתוח השטח הפתוח של כל המרחב. דבר שני שאמרה תכנית המתאר המחוזית, שעלינו להכין מסמך תכנוני, מה הזה מסמך תכנוני? אחרי שהתמ"מ הגדיר ברמה עקרונית פה יש שטחים פתוחים, במקומות הם האלו יהיו שטחים לפיתוח, על הוועדה המקומית על עירייה, להכין מסמך תכנוני שמוגדר כמסגרת מנחה לתכנית מפורטת. כלומר לפני שעושים את התכנית המפורטת, כי התמ"מ עקרוני מאוד. לפני שעושים את התכנית המפורטת, אנחנו חייבים מסמך תכנוני. המסמך התכנוני של פתח תקווה נדון ואושרה בתיקונים כמובן על - ידי הולקחש"פ, נדון ואושר בולנת"ע, במועצה הארצית, תוקן על - ידי הערות של המשנה ליועץ המשפטי, ונחתם ופורסם לאישור לאחרונה על - ידי יושבת ראש הוועדה המחוזית, באפריל 2018. זה המסמך התכנוני. גם זה המסמך התכנוני. מה הוא אומר המסמך? אם אתם זוכרים בתמ"מ, סומנו שטחים פתוחים ונקודות בודדות שם הפיתוח יהיה. המסמך בא ואומר איפה יהיה פתוח ואיפה להפוך את הנקודה לנקודה לפולגון. מה שמסומן בירוק יהיה פתוח, מה שמסומן בחלק הדרומי צמוד דופן לעיר, בצבע כתום, יהיה שם פיתוח עירוני, מה שמסומן בזברה אפור, סגול, צהוב, שני מרקמים כאלה, שם יהיה פיתוח למסחר ונופש מיוחד. זו ההגדרה. עכשיו אחרי שיש את המסמך התכנוני, המסמך אומר מה שדיברו לפני זה שיהיה נקודות פה ופה יהיה פיתוח, המסמך אומר הפיתוח מגיע עד הגבולות האלה. זה ההחלטה העקרונית שכל מוסדות התכנון עד המועצה הארצית איפה יהיה הפיתוח. מה הבקשה של של עיריית פתח תקווה? שבא לדיון היום? אנחנו אומרים ככה מאחר והמסמך התכנוני עבר את כל מוסדות התכנון, ומאחר ועכשיו אנחנו נכנסים לשלב הבא של תכנון מפורט, כבר הקמנו צוות יש לנו מנהל פרויקט יש לנו אדריכל, עכשיו מקימים את הצוות אנחנו רוצים לקדם את התכנית המפורטת שתגדיר כמה בדיוק אחוזי בנייה, כמה יח' - דיור בדיוק, כמה קומות בדיוק, בתכנון מפורט של כל השטחים לפיתוח. אנחנו אומרים - סליחה. עוד דבר. בתוך המסמך התכנוני יש שטח שהוא מוגדר לפארק עירוני. מה שמופיע פה בירוק בהיר, זה הפארק העירוני הגדול שאנחנו - זה החזון של העירייה לפתח פה פארק עירוני מאוד גדול. אנחנו לרווחת תושבי האזור. הבקשה שלנו נושא הדיון היום לבטל את ההכרזה החקלאית. איפה לבטל? לא לטפל שטח ירוק כהה, לאורך הנחל, לא לבטל בשטח חקלאי מיוחד זה ירוק בינוני, אלא לבטל את ההכרזה בשני אזורים. איפה שיהיה פארק עירוני ואיפה שיש שטח פיתוח. שטח פיתוח זה או פיתוח עירוני בחלק הדרומי או בשטח מסומן צבע זברה. זו הבקשה של עיריית פתח תקווה. הבקשה הזו נדונה בפני הולקחש"פ והולקחש"פ אמר ככה - אנחנו אומרים, אנחנו הולקחש"פ אומרים איפה שיש תכנית מקומית, תכנית מתאר מקומית מאושרת שם אפשר לבטל את ההכרזה. לכן הולקחש"פ המליצה בזמנו, הכול שטחים אחרים בעיר לבטל את השטח הזה, לבטל את ההכרזה כי יש תכנית מקומית מאושרת. אבל אם שטח מסומן לפיתוח לא על - ידי תכנית מקומית אלא רק על - ידי מסמך תכנוני, שם אין לבטל את ההכרזה. מה הסיבה? כי זו רק סכמה זו לא תכנית. מה עמדת העירייה בבקשת העירייה? אנחנו אומרים

5.6.18 המועצה הארצית

ככה. אם השטח מסומן לפיתוח או מסומן לפיתוח עירוני, הסימון סומן בשני מקומות. קודם - כל במקום הסטטוטורי בתכנית המתאר המחוזית, שסימנה את השמאלי לפיתוח. שם היא אמרה אנחנו מוסד תכנון עליון המועצה הארצית אומרים באזור הזה יהיה פיתוח. הפיתוח הסימון המדויק הגדרה המדויקת יסומן במסמך. כלומר מבחינתנו אחרי שהמועצה הארצית אישרה את המסמך התכנוני, קבעה אילו גבולות פיתוח, שם אנחנו מבקשים אפשר לבטל את ההכרזה החקלאית, ואין צורך לחכות לתכנית מתאר מקומית. מה הנימוקים לבקשה שלנו? יש לנו כמה נימוקים. הנימוק הראשון כאשר אנחנו חושבים אם לבטל שטח חקלאי או להשאיר אותו חקלאי, האם השטח הזה הוא באמת מיועד להישאר חקלאי? בעתיד או לא? אם יש תכנית מתאר מקומית, בטח שאין שם יותר חקלאות, אבל לדעתנו גם אם יש שטח מסמך -, שטח שהוא מסומן לפיתוח, שהוא במסמך תכנוני, גם שם כבר בטוח שיש אנחנו כולנו יודעים שיהיה שם פיתוח. אבל כמה פיתוח? 3 קומות? 4 קומות? 5 קומות? אנחנו יודעים שיש פיתוח. אז ברגע שאנחנו מבטלים -, הוועדה צריכה להחליט איפה לבטל שטח חקלאי או איפה להשאיר, השאלה אם השטח נשאר פתוח או אם השטח הולך לבנייה. הנימוק השני זה כבר זה הבקשה שלנו תואמת לתכנית המתאר המחוזית. כלומר לא סתם בקשה שלנו, לפי תכנית המתאר מחוזית שאושרה פה. המסמך התכנוני שהגדיר את הדברים לפיתוח או פארק, אושר בולקחש"פ, המסמך הזה גם אושר פה בולנת"ע. הערת אגב, גם לפי אותה תכנית המתאר המחוזית, התקפה, גם היום גם לאחר אישור המסמך התכנוני עדיין אי - אפשר להוציא היתרי בנייה, אלא רק באישור המחוזית. רק באישור המחוזית. זה הבקשה שלנו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה.

מר ארז קמיניץ :
אפשר לשאול?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אתה רוצה את העירייה?

מר ארז קמיניץ :
כן. כן. אם אפשר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי. בוא תישאר רגע.

מר ארז קמיניץ :
רק שאלה לעירייה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ארז קמיניץ.

מר ארז קמיניץ :
שתי שאלות קטנות ברשותך.

מר משה שמרלר :
כן?

מר ארז קמיניץ :
שתי שאלות קטנות ברשותך. שאלה אחת - אתה מדבר על חזון העירוני, האם החזון של העירייה הוא לראות את השטח שאנחנו מדברים עליו בדיוק את הבינוי הקיים? כי אתה התייחסת לזה שאתה לא יודע אם אתה רוצה 2 קומות, 3 קומות או 4 מקומות. אבל האם החזון של המתחם שאנחנו מדברים עליו, החזון העירייה הוא לראות בדיוק מה שהיה היום בכוונת העירייה לתת בהקשר הזה שימוש חורג וכל מה שנלווה לזה? אם אתה יכול להתייחס לזה במסגרת החזון או בחזון שלך מסחר, בנופש מטרופוליני או באזור הזה צריך להיות מסחר אחר לגמרי? ממה שקיים היום? יותר מדבר עם הסביבה פחות מנוכר לסביבה? זו שאלה אחת. השאלה השנייה אני מניח שאדוני יודע שהמתחם לא חוקי והשאלה מדוע עיריית פתח תקווה לא פעלה בהליכי אכיפה נגד המתחם הזה?

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר משה שמרלר :

קודם - כל, אני רוצה להבהיר, שהבקשה שלנו לא מתעסקת רק במה שנקרא מתחם ירקונים. איפה יש מסחר כזה או אחר.

מר ארז קמיניץ :

לא לא.

מר משה שמרלר :

הבקשה שלנו - ,

מר ארז קמיניץ :

השאלה שלי - ,

מר משה שמרלר :

רגע. רגע.

מר ארז קמיניץ :

התעסקה במתחם ירקונים.

מר משה שמרלר :

בסדר.

מר ארז קמיניץ :

אם אדוני יוכל לענות על מתחם ירקונים אני אשמח.

מר משה שמרלר :

אני מענה לשאלה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ארז.

מר משה שמרלר :

אבל שחברי הוועדה יבינו, הבקשה של העירייה על - ידי לא רק מתחם ירקונים שזה מצומת ריבוע זברה הזה. זה לא הבקשה, הבקשה היא כל השטחים לפיתוח, לא רק המקום הזה. לגבי תכנון עתידי תכנון עתידי אנחנו עכשיו הקמנו צוות, לקחנו אדריכל ואנחנו נדון נחליט אם אנחנו משאירים מבנה כזה או אחר אם אנחנו הורסים מבנים כאלה או אחרים, אם אנחנו עושים שינוי, אם אנחנו עושים רק קומה אחת אם אנחנו עושים 5 קומות. במסגרת התכנון המפורט שזה כמובן בכפוף לאישור של הוועדה המחוזית. במסגרת - , לדעתי אולי אפילו הולקחש"פ. במסגרת התכנון המפורט אנחנו נכנס לדיון ונחשוב, אם בניין כזה יישאר אם בניין כזה ייהרס. עדיין לא תכננו את זה. עדיין לא תכננו את זה. השאלה לגבי איך שהוא אני לא עוסק באכיפה. כולנו יודעים שבאזור הזה יש אכיפה של הפרקליטות.

(צוחקים)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

100 אחוז. תודה רבה לך. אני מציע אולי לתת ארז אחר - כך תוזמן לדבר על הכול, את עורך דין הרטמן תיקח את הזמן שלך.

מר אבי הרטמן :

תודה. בוקר טוב. לא עובד?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

עובד.

מר אבי הרטמן :

עובד. בוקר טוב לחברי המועצה הנכבדים. אני נמצא פה נסיבות לא שגרתיות. אני יודע עד כמה הזדמן לחברים פה לשנות פרקליט שבא לטעון אחרי שבית - המשפט ביטל החלטה קודמת של המועצה. לפי ניסיוני של כמה עשרות שנים, זה לא מקרה שכית. הדברים שאני אומר פה יהיו חלקם חמורים מאוד. את הדברים שאני אומר פה גם חשב בית - משפט. לכן אין זה המקרה שהמועצה שהייתה משיבה הסכימה לבטל את החלטתה הקודמת לפני שנה לשוב ולשמוע ולדון מחדש, בנושא הזה. עכשיו, חברתי היועצת המשפטית של המועצה, ציינה שהמדינה היא שהשיבה לעתירה, פה קיים בלבול מסוים. מי שמחליט כאן זה לא המדינה מי שמחליט כאן זה לא היועץ המשפטי לממשלה, מי שמחליט כאן היא המועצה. על - פי שיקול דעת עצמאי. שיקול הדעת שאני מבקש מכם להפעיל היום באופן עצמאי והדבר לא נעשה בפעם הקודמת אני אסביר גם מדוע. שיקול הדעת נוגע לקרקע שמסומנת פה. זו הקרקע הסגולה מקווקוות, שלא יקום בן - אדם אחד בין כל החברים פה יאמר שהיא מיועדת להיות קרקע חקלאית. אין אדם אחד וגם לא בבית - המשפט, לא מטען הדבר, גם לא בכל הדיונים הקודמים של המועצה הנכבדה, לא הייתה מחלוקת אחת שהקרקע הזאת לעולם לא תהיה חקלאית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בתיאום את זה בבקשה עורך דין הרטמן יהיה לך פוינטר. שיהיה לך נוח יותר להצביע.

מר אבי הרטמן :

זה משהו אפילו. זו קרקע שצפויה - , צבועה בסגול. נמצאת שם. טוב. הקרקע הזאת לעולם לא תהיה קרקע חקלאית. לא תהיה החקלאות. איש אינו חושב כך. הוועדה הנכבדה הזו, לא מתבקשת היום לתת שימוש חוקר - , היתר לשימוש חורג. הוועדה הנכבדה הזו היום כפי שרמז היום חברי עורך דין קמיניץ, הוועדה היום מתבקשת להחליט אך ורק דבר אחד - האם בענייננו, יש מקום להשאיר קרקע שאיש לא חולק שהיא לעולם לא תהיה חקלאית בתור חקלאי. האם יש להעדיף שיקול שהוא הוצג באופן לא נכון, בדיון בחודש יולי 2017, בדבר ענישה של בעלי הזכויות בקרקע, צריך לגבור על השיקול התכני. זה מה שהמועצה היום צריכה להחליט. אני מייצג את בעלי הזכויות בקרקע, על הקרקע הזו נמצא מרכז מסחרי פאוור סנטר שמעסיק מאות רבות של עובדים. אם ייסגר המסחר הזה, שלא תהיה אי - הבנה, מאות רבות של עובדים ילכו הביתה.

בהתאם להסכם בין הרכבת, לבין בעלי מרכז הקניות, המרכז מספק לרכבת את כל התשתיות הדרושות להפעלתה - מים, חשמל, צנרת ביוב, וגם חניה ללא תשלום לכל משתמשי הרכבת. כמו כן הגישה לרכבת עוברת בתחום מרכז הקניות בשטח בבעלות פרטית של בעלי המתחם. שלא ייאמר שלא נאמר על - ידי כבר בפנת הדברים, בסוף שנות ה - 90 לפני שהמרכז המסחרי הזה על הקרקע לא החקלאית נבנה, ניתנו לו היתרי בנייה. הוא נבנה על - פי היתרי בנייה. אלא שלאחר מכן, נקבע שההיתרים לא חוקיים. בדין כך התנהל הליך פלילי, שהסתיים בהסדר טיעון שאני אדבר עליו בהמשך. אגב, בעלת יותר מ - 50 אחוז מהזכויות במרכז המסחרי הזה, הכשרת הישוב רכשה את זכויותיה שעה שהיא סברה שיש היתר כדון. אני לא בא לטעון פה היום לעניין ההליך הפלילי - זה הסתיים. אלא שנדמה לי שחברי עורך דין קמיניץ אחרי דברים שנאמרו בפעם הקודמת, ירצה לקחת אתכם למעמד של בית - משפט כדי להטיל עונשים נוספים על בעלי זכויות בקרקע ואני מיד אבהיר מדוע אסור לעשות את זה. בחודש יוני 2017 לא יולי, יוני 2017 המועצה הנכבדה הזו כבר דנה כבר הייתה כמעט אחידות דעים כן חברי המועצה הנכבדה, שהרי הקרקע הזאת כולם יודעים שלא תהיה חקלאית אז למה להשאיר אותה לחקלאית? כולם הבינו שלא נותנים פה היתר לשימוש חורג, אלא הוועדה המקומית פתח תקווה צריכה לדון בזה. לכן התקיימה הצבעה, באמת, כאשר היה רוב מוחלט בביטול ההכרזה. עורכת דין נציגת משרד המשפטים עורכת דין כרמית יוליס שנדמה לי שאינני רואה אותה פה היום, אבל גם היה בדיון ביולי אני אסביר מיד את החשיבות, מדוע שאני מזכיר את שמה. ביקשה שלא תיערך הצבעה אלא תידחה בחודש. יושב ראש המועצה הארצית אז, מר יצחקי, הסכים לדבר והעניין נדחה בחודש. לאחר מכן פורסם ב - 13 ביוני 2017 פורסמה הודעה מטעם המועצה שפורסמה בעיתון דה - מרקר אני מפנה לעיתון דה - מרקר מ - 13 ביוני 2017. בה נאמר כך - על - פי תכנית מתאר מחוזית 10 / 3 מיועד השטח לפיתוח לצורכי נופש ומסחר. כך שזה בתקופה ארוכה אינו נמצא בשימוש חקלאי ומיועד לפיתוח בהתאם. כן לא רק שלא הייתה מניעה לבטל את ההכרזה על השטח כאזור חקלאי, אלא שזו החלטה מחויבת המציאות. יצוין כי המועצה הארצית אינה קובעת את אופן השימוש במתחם אלא רק את הביטול על הכרזתו כשטח חקלאי. אז קרו דברים דרמטיים שהייתי אומר שלא היה להם מקום, עם כל הכבוד גם בית - משפט וגם נציג היועץ המשפטי היום מבין שלא היה להם מקום. ערב הדיון שהתקיים ב - 4 ביולי, שלח חברי עורך דין קמיניץ מכתב לחברי המועצה בו ביקש מהם לא לבטל את ההכרזה החקלאית. עורך דין קמיניץ לא הסתפק בהצגה יבשה של עמדת משרד המשפטים, אלא הוא

5.6.18 המועצה הארצית

הוסיף ואמר כי ביטול ההכרזה ואני מצטט - לא יוכל להיחשב בסביר. לכן אני שוב מצטט - יקום קושי משמעותי ויתנוסס מעל חוקיות ההחלטה. זה לא שעורך דין קמיניץ סבר שהשטח הזה ואני גם בטוח שהוא יאמר לכם, אני לא חושב כי עורך דין קמיניץ חשב שהשטח הזה מחר יהפוך לחקלאי, אלא אי פעם עוד מאות שנים יהפוך לשטח חקלאי. הוא יודע שלא, אלא שעורך דין קמיניץ רצה ליישם שוב, תוך תפיסה עם כל הכבוד לדעתי, מוטעית, מדיניות שבאה ואומרת שכאשר בעבירות בנייה צריך להעניש ולהעניש ולהעניש ואת המקום הזה צריך לנפנף כדגל. לכן התקיים דיון במועצה כאשר הדיון במועצה שהוקלט, הוצג -, הוצג מצג עם כל הכבוד, אפשר להגיד שעלול לגרום לטעות או מטעה אם רוצים להיות מעט קיצוניים יותר. של כביכול הצבעה בעד ביטול ההכרזה על הקרקע כקרקע חקלאית, הוא לא חוקי. חברתי עורכת דין כרמית יוליס, הגדילה לעשות ואמרה ואני מצטט עמוד -, אני מפנה לעמוד 16 לתמליל מ - 4 ביולי שההחלטה לבטל את ההכרזה על קרקע חקלאית בלתי חוקית בעליל. זה מונח משפטי שמשפטן משתמש בו הוא צריך להבין את המשמעות של מה שהוא אמר. זה הוא מצג שווא. בעקבות עתירה שאנחנו הגשנו לבית - המשפט המחוזי, חזרה בה נציגת המועצה וגם נציג המדינה, מהטענה שביטול ההכרזה על הקרקע כקרקע חקלאית לא חוקי. לא (לא ברור) ולא בלתי חוקי, ולא שום דבר מהדברים שהוצגו פה בחודש יולי 2017. גם חברי עורך דין קמיניץ ועוד לפניו, כאשר הוא זומן אישית לבוא לדיון אחרון שהתקיים בבית - המשפט, וגם נציג -, עורכת דין שייצגה את המועצה ואת המדינה ואת הפרקליטות, הודו בפני בית - משפט שגם ההחלטה לבטל את ההכרזה על הקרקע כקרקע חקלאית היא החלטה חוקית לכל דבר. ועל יקל בעיניכם, שכאשר בית - משפט רומז בלשון מאוד - מאוד ברורה - ליועץ המשפטי ואומר לו אני מאוד ממליץ שתבטלו את ההחלטה הזו, משום שהמצג הזה הוא מצג לא נכון, אל יקל בעיניכם, לא בכל יום תראו את הדבר הזה. אנחנו טענו בפני בית - המשפט המחוזי 3 טענות. טענה ראשונה הייתה התפרקות שיקול דעת כפי שאמרה חברתי היועצת המשפטית. בית - המשפט העליון קבע במספר הזדמנויות שהמועצה הארצית ושוב, צריך להבדיל בין המדינה, הפרקליטות, היועץ המשפטי במועצה הארצית, ששיקוליה הם שיקולים של תכנון, לא שיקולים אחרים. קבע במספר הזדמנויות שגם המועצה הארצית כמו רשויות אחרות, אינה נתונה למרות של היועץ המשפטי לממשלה. וגם אם יש ליועץ המשפטי לממשלה דעה כזאת או אחרת המועצה רשאית ואף חייבת לשקד את שיקוליה העצמאיים, להגיש אם משמעות הדבר היא שאין היא מקבלת את ההמלצה של היועץ המשפטי. יותר מזה, היועץ המשפטי אסור לו לנסות לכפות את דעתו על המועצה הארצית. זה מה שנעשה פה לפני שנה. כאשר יועץ משפטי בא ואומר לחברי המועצה אם אתם תצביעו בעד ביטול ההכרזה אתם עושים דבר לא חוקי, מי יצביע בעד ביטול ההכרזה? מי ייקח על עצמו אחריות שמחר יופיע בעיתון שהוא הצביע בעד הצבעה לא חוקית? מה האחריות האישית של חברי המועצה? איזה מן איום זה? איך אפשר להגיד שחברי יקבלו החלטה שהיא בלתי חוקית בעליל? אנחנו יודעים מה המשמעות של זה. לכן בוטלה ולא צריך לכפות על זה. זה לא רק עניין טכני. כמו שאמרה חברתי היועצת. זה לא רק עניין טכני זה עניין מאוד מהותי. אתם צריכים להיות ערים לכך שאתם צריכים לשקול את השיקולים שלכם, לא לפחד לשקול את השיקולים שלכם, חשבתם שהיועץ המשפטי צריך לתמוך בכל שהמועצה הזו חברה צריכים לא לחשוש מאיש אלא לקבל החלטות לגופו של עניין. לא להעניש, להחליט. הטענה השנייה שלנו, הייתה שלא נדונה כפי שאומרת בצדק היועצת המשפטית, שבכלל השיקול היחיד שצריך להיות למועצה הארצית הוא שיקול תכנוני. לעניין הזה יש פסק דין בית - המשפט העליון ברור לחלוטין.

דור אנרגיה. פסק הדין הזה אומר השיקול שהמועצה צריכה לשקול הוא שיקול תכנוני. אין פה מחלוקת עליו. לכן הצביעו בחודש יוני 2017 רוב חברי המועצה בעד ביטול הכרזה על קרקע חקלאית. למה לא לבטל משהו שהוא לא קיים? ממילא ולא יהיה אף פעם? זה השיקול התכנוני, אין שיקול בלתי. רק אחרי שבאו ואיימו ועורכת דין יוליס אומרת בלתי חוקי בעליל, רק אז כולם נרתעו ונסתמו הפיות. רק אז הוחלט שלא צריך לבטל. עכשיו, מי שמסתכל בפרוטוקול, של אותו דיון, רואה דבר מדהים - לא דובר בכל הישיבה הזו, על שיקול תכנוני אחד. מדובר אך ורק על כך שמדובר על אי - חוקיות. מה יקרה אם יאשרו את זה, איזה אי - חוקיות תהיה פה. אחר - כך כאשר הגיעו לניסוח ההחלטה, מיולי, וכולם כבר -, קודם - כל כולם ישר הצביעו שלא מבטלים את ה -, רובם לא כולם, נדמה לי שהיו 3 שלא. הצביעו בעד הצעת ההחלטה לא לבטל את ההכרזה על קרקע חקלאית. אחרי שנעשתה כבר ההצבעה, אומרת היועצת המשפטית, אינני זוכר מי מתוך המועצה אבל לא נימקנו. אומר עורך דין קמיניץ אני אנמק. זה מופיע בפרוטוקול. אז מופיע, מופיעה החלטה שאין לה זכר דרך אגב בכל הבן - אדם. תסתכלו הדברים כתובים. תראו אותה. מופיעה ההחלטה שכאילו בגין אי - קידום תכנית מפורטת אי - אפשר לקבל, אי - אפשר לבטל את ההכרזה על קרקע חקלאית. עכשיו התכנית המפורטת שדיבר פה נציג עיריית פתח תקווה, קיימת כבר 10 שנים. מנהלת כבר 10 שנים. השתתפו בה כולם. כל נציגי -, היא קיימת. לפני מספר חודשים, נאלצנו להגיש עתירה נוספת שלא הוזכרה כאן, שבה ביקשנו מבית - המשפט המחוזי להורות לסיים להכין את התכנית המפורטת.

דובר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר אבי הרטמן :

את המסמך התכנוני. סליחה. אותו מסמך תכנוני של תכנית האב, שבלעדיו אי - אפשר להקים את אותה תכנית מפורטת - , אי - אפשר להכין את אותה תכנית מפורטת. אי - אפשר היה להכין תכנית מפורטת. רק אחרי שהגשנו את העתירה המנהלית הזו השנייה, הודיעה נציגת היועץ המשפטי שהתכנית תיחתם, ואכן שוב תחת חסותו של בית - משפט, אושרה אותה תכנית, אותו מסמך תכנוני סליחה, אותו מסמך תכנוני אפשר אחרי שאושר, להכין תכנית מפורטת. אז קודם עיכבו אותו שנים רבות כדי לא לאפשר להכין את התכנית המפורטת, ורק אחרי הגשת העתירה מטעמנו, אושרה אותה - , אושר אותו מסמך תכנוני. אותו מסמך תכנוני לא אושר בדיון ביולי שעבר הוא עדיין לא היה מסמך שאושר. זאת אומרת אם בכלל היו שוקלים איזה שהוא שיקול תכנוני צריך לדעת, שהיום על אחת כמה וכמה ברור, גם מה שהיה ברור קודם, שלא תהיה אף פעם פה קרקע חקלאית. מה רוצים מכס? מה רוצים מכס? רוצים שתיישמו איזו שהיא החלטה שאין לה ולא כלום עם המועצה וזה. הרי לא תהיה פה קרקע חקלאית. מפחדים שתתנו את הסמכות לוועדה המקומית, אולי לאשר פה שימוש, שליועץ המשפטי לא נראה. זה לא שיקול עם כל הכבוד. זה מה שביט - המשפט המחוזי קרא השיקול הטקטי. שמבקשים פה להשיג באמצעים לא אמצעים כפי שאני טוען, שהוועדה המקומית פתח תקווה לא תוכל לתת אישור חורג.

זה לא עניין שלכם. הוועדה המקומית פתח תקווה צריכה לפעול על - פי חוק. אם היא לא תפעל לי חוק יהיה מי שיאכוף עליה את החוק. השאלה לפניכם לא אם להתיר לעיריית פתח תקווה כן או לא לעשות, לתת היתר כזה או אחר, השיקול שלכם אם פה תהיה קרקע חקלאית. אם אלה עתודות החקלאיות של מדינת ישראל. לא. אין פה אחד שיגיד שכן. עכשיו אני מבקש להבהיר עוד דבר. אמנם ההחלטה האחרונה של בית - משפט אחרי שהתקיים דיון ארוך שעורך דין קמיניץ נח בו, הייתה החלטה קצרה שבעצם מבטאת את ההסכמה של היועץ המשפטי והמועצה לבטל את ההחלטה ולהחזיר את הדיון הנה היום, צריכה גם הייתה החלטה יותר ארוכה, ארוכה אפילו אפשר לומר, של בית - משפט מ - 25 בספטמבר 2017 ששם הביע בית - משפט מותר רוח מהתנהלות נציגי היועץ המשפטי לממשלה והדברים יהיו לגמרי ברורים. לא עורך דין קמיניץ לא בנפש חפצה ביטל את - , הסכים לביטול של ההחלטה הקודמת לפני שנה של המועצה, הביע דעתו שיתכן ונפלו פגמים מהותיים בהחלטה של המועצה. זו החלטה מ - 25 בספטמבר, אני מקווה שחברת היועצת המשפטית למועצה ערה לה, אבל מדובר על החלטה מנומקת ארוכה, שמבציעה על פגמים, אמנם ניתנה כשלב ביניים בלבד לפני הדיון, לגופו של עניין אבל בית - משפט הביע המלצה חמה, אפשר לקרוא מתוך ההחלטה, לבטל את ההחלטה ואם היו פועלים על - פי המלצת בית - משפט כבר בספטמבר 2017 כבר היינו פה מזמן אחרי הדיון הזה. רק הסירוב של המשיבים לבטל את ההחלטה למרות המלצת בית - משפט, הביא לכך שהדיון התקיים עתה. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם מתוך פסק הדין, תיתן לי את דור אנרגיה בבקשה. אומר כך בית - המשפט - בית - המשפט העליון, קודם - כל לגבי שיקולים שבפניכם. מתייחס בפרשת דור אנרגיה לשיקולים שצריכה המועצה הארצית היום אתם, לשקול בשעה היא מחליטה האם להמשיך את ההכרזה על קרקע חקלאית או לבטל אותה. מה הם השיקולים שואל הנשיא ברק? מה הם השיקולים שיכולה לשקול הוועדה על קרקע חקלאית? מכוח סעיף 11 לתוספת היא יכולה לעשות שימוש בסמכותה אך ורק ככל שהדבר ציטוט - דרוש לשם שמירה על היעוד של הקרקע החקלאית בניצול החקלאי ושמירה על שטחים פתוחים. בהמשך הרחיב בית - משפט את מסגרת שיקוליה המותרים של הוועדה לקרקע חקלאית, כך שיתאפשר לשקול שיקולים חקלאיים. אז הוא אמר בהמשך המסקנה המתקבלת הינה כי בהידרשה לתכנית מפורטת הייתה הוועדה לקרקע חקלאית צריכה הייתה להעמיד בראש מעיניה את שיקול השמירה על עתודות הקרקע החקלאית, ואת השיקול בדבר שמירתם של השטחים הפתוחים. לצידם של שיקולים אלו שהם עיקר שיקוליה הייתה הוועדה רשאית לשקול את האינטרסים הציבוריים המתחרים, ככל שהם תקפים בנסיבות העניין הנוגעים לשימוש חלופי בקרקע. אם הייתה איזו שהיא תכלית חקלאית לגבי הקרקע שאנחנו מדברים עליה, באמת המועצה יכולה הייתה לשקול, אולי היא רוצה להשאיר את זה קרקע חקלאית? אולי היא רוצה לעשות שימושים חלופיים בעניין? אבל אין, אין אף אחד פה לא יגיד שיש. אין. זה השיקול היחיד שהוועדה - , שהמועצה הנכבדה הזו יכולה לשקול. לא קיימים שיקולים כאלה. אגב, מר קמיניץ כאשר הופיע בפניכם בחודש יולי 2017 לא טען שיש כאלה, הוא רק טען שהיו עבירות בנייה חמורות ולא ניתן להכשיר אותן. איש לא מבקש שתכשירו אותן. הוטל קנס כבד על החברות בעלות הזכויות. נעשה הסדר טיעון, שולמו 15 מיליון ש"ח קנס. הוטל קנס כבד. אין מקום במדינת ישראל להטיל עונש נוסף מעבר למה שפוסק בית - משפט. כל מה שאתם מתבקשים זה להחליט האם יש מקום להשאיר את הקרקע קרקע חקלאית. זהו. זה הכול.

עכשיו, הבא לא נקל לגבי המשמעות של המסמך התכנוני, שנחתם סופית רק לפני מספר חודשים, אחרי עתירה שהגשנו, ולא היה בפני המועצה הנכבדה לא ביוני שהיא סברה שבאמת צריך לבטל את הקרקע החקלאית, את ההכרזה על הקרקע החקלאית ולא ביולי. זה הוא מסמך תכנוני שהוא אמנם תכנית

5.6.18 המועצה הארצית

מפורטת תוכל לבוא בעקבותיו, אבל לא תהיה יכולה לבוא קודם לכן, אבל ברור לחלוטין השימוש. גם במסמך התכנוני אם היינו צריכים אותו, ברור, שמדובר על מסחר ופנאי. אין אפשרות אחרת. אני רוצה לציין שכאשר בהחלטה הקודמת ב - 4 ביולי נאמר בהיעדר קידומה של תכנית מפורטת המועצה לא מוצאת הצדקה לביטול ההכרזה על קרקע חקלאית, ההכרזה חקלאית על קרקעות במתחם ירקונים זו הייתה הנמקה של נציג היועץ המשפטי לממשלה, זו לא הייתה דעה של אף מחברי המועצה פה. זו הייתה נמקה פוסט החלטה. עכשיו, היום בוודאי אין אמנם אין תכנית מפורטת כי שוב, מנעו את האישור של המסמך התכנוני. אבל המסמך התכנוני הזה הוא מסמך שהיה תנאי בלעדיו אין כדי להמשיך את התכנית המפורטת. אז גם השיקול שהיה בחודש יולי בהנמקה לא במהות, לא באמת, לא קיים יותר.

כבודכם, אני חושב שיש אינטרס בציבור רחב ביותר, לא רק אינטרס תכנית מתאר, להביא להכרזתה של - , ההכרזה - , על ביטול הכרזתה של הקרקע כקרקע חקלאית. זה כמו שאמרתי, מתחם שאנשים נהנים ממנו, שיש שם מאות רבות של עובדים שיאבדו את פרנסתם אם בסופו של יום אחרי הדיון פה לא תבוטל ההכרזה. נכון, גם יש אינטרסים כלכליים של בעלי זכויות. יש אינטרסים כלכליים. אני נמצא פה כמי שמיצג בעלי אינטרסים כלכליים. אבל אלה אינטרסים כלכליים שיש זכות מכוחם לבקש במועצה הזו לא יותר ממה שמגיע. רק להפעיל את שיקול דעתה העצמאית. זה הכול. במדינת ישראל יש זכות לבעל קניין לבקש מהמועצה הנכבדה הזו שתעשה מה שהחוק קובע שהיא חייבת לעשות. בנסיבות האלה. זה מה שאני מבקש מכם, היום, אני מבקש שתשקלו את השיקולים התכנוניים, שתיקחו בחשבון את העובדה שאיש אינו חולק שלעולם לא תהיה פה קרקע חקלאית. את העובדה שהמרכז הזה לא מבקש מכם פה לתת היתר של שימוש חורג או כל היתר אחר, אלא מבקש שתעשו את עובדתכם כפי שקבע אותה בית - המשפט העליון, כפי שקבע אותה המחוקק, שתפעלו על - פי שיקול דעתכם העצמאי. גם כאשר אלך מפה אני יודע שיתקיים דיון פנימי. בסופו של דבר צריך לזכור שאין חולק שהקרקע הזאת לעולם לא תהיה חקלאית. אני מודה לכם על ההקשבה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה עורך דין הרטמן יש עוד מישהו מטעמכם שרוצה לדבר?

מר אבי הרטמן :
לא

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי. היועצת המשפטית?

גב' תדמור עציון :

אני רוצה רק להתייחס לנקודה שנאמרה ונשמעה בעניין דור אנרגיה שלכאורה שיקול דעת שלנו מוגבל אך ורק לשיקול תכנוני ושהוא הצר, ואין אפשרות לחברים לשיקול שיקולים נוספים גם, כגון שלטון החוק. הדבר הזה הוא אמירה לא מדויקת, אני רוצה להפנות לפסק דין בעניין מזרחי, פסק דין שניתן ב - 2012, כ - 10 שנים לאחר (לא ברור) אומר שם במפורש, כבוד המשנה לנשיאה, השופט רובינשטיין, הוא אומר - , זה פסק דין ארוך אני לא אקריא את כולו אבל כמה אמירות חשובות בתוכו. הוא אומר אכן בפסיקתו של בית - משפט נכבד זה במשך משנתו (לא ברור) למעלה מכך, עוברת כחוט השני הקביעה כי (לא ברור) שימוש בסמכויותיהן, רשויות ומוסדות התכנון להביא בגדר שיקוליהן, שיקולים רחבים יותר מעצם התכנון הפיזי בשטח. הוא מוסיף ואומר במפורש, על אחת כמה וכמה בדיונו עתה כאשר מדובר על מכת מדינה של בנייה בלתי חוקית ולא אחת ולא שתיים, איש הישר בעיניו יעשה, שיש מקום להביא שיקולים אלו בחשבון. נוכח חשיבותו של אינטרס הגנה על שלטון החוק, אין התנהלו בגישה לפיו הבנייה הבלתי חוקית והתעלמות ומצב תכנוני קיים הם נחלתם של בתי המשפט בלבד ואינם מעניינים של מוסדות התכנון. כוונתה של גישה זו אף עלולה לגרום למצב בו עברייני מדינה ישקלו את צעדיהם (לא ברור) התכנוני של חריגות הבנייה. מבחינת (לא ברור) בית - משפט בהליך הפנימי הכשיר במוסדות התכנון, באפיק (לא ברור) לכן אומר בית - משפט מוסיף ואומר לא אחת הראו כל כפות המאזניים כי זה אינטרס על שמירה על שלטון החוק, ומניעת עבריינות בנייה, ומזה שיקולים תכנוניים אחרים, בידו של הראשון, ראשון זה שלטון החוק כאמור, תהיה על העליונה. וכמובן שכל שעוצמת העבריינות בתחום גבוהה יותר, תיטה הכף לכיוון מניעת עבריינות. אני חושבת שהדברים האלה הם חשובים שיהיו ברקע של הדברים.

מר אבי הרטמן :

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

אני חייב רק כדי שחלילה לא תיפול שוב טעות. חברתי כנראה לא שמה לב לכך שפסק דין נאות מזרחי בניגוד לדור אנרגיה, לא מתייחס בכלל לנושא של ההכרזה על קרקע חקלאית, הוא חל לגבי מקרה פרטני, שבו ביקשו הקלות או היתר מסוים. לגבי הנושא של -, לכן לא הייתי רוצה חס וחלילה שתיפול פה טעות. לגבי -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לא, -,

מר אבי הרטמן :
לגבי הנושא של קרקע חקלאית התוספת קובעת מה השיקולים. השיקולים הם לא שיקולים של אדם כזה או אחר אלא הם שיקולים של הנושא התכנוני, עיריית פתח תקווה לא ביקשה, עיריית פתח תקווה לא ביקשה, דבר שנוגע לגבי אדם כזה או גוף כזה או אחר, היא ביקשה ההכרזה על ביטול קרקע חקלאית לגבי מתחם רחב. המתחם הזה הוא המתחם שבו אנחנו דנים. הנושא שאנחנו מבקשים כרגע זה לא ההחלטה אם להתיר שימוש חורג שאליה מתייחס פסק הדין של נאות מזרחי שלגביו ניתן ליישם את פסק הדין נאות מזרחי, אלא לגבי השאלה אם השיקולים של המועצה הם שיקולים תכנוניים או לא. לא תהיה פה מחלוקת, שהמטרה של -, שהשיקולים של המועצה צריכים להיות שיקולים תכנוניים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה. רק תישאר במקומך.

מר ארז קמיניץ :
רק אני -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
רגע. רגע. ארז. שנייה.

מר ארז קמיניץ :
סליחה. סליחה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני קובע את -,

מר ארז קמיניץ :
צודק.

(צוחקים)

מר ארז קמיניץ :
חשבתי -,

מר עמיר ריטוב :
ארז.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
עמיר.

מר עמיר ריטוב :
כן. כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
יש לך שאלה.

מר עמיר ריטוב :

”חבר” - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

כן. עורך דין הרטמן, קודם - כל אני לא חשוד בזה שהייתי מושפע מהיועץ המשפטי לממשלה. אני הצעתי את ההצעה הנגדית. אבל השאלה שלי היא כזאת. אנחנו בעצם כמו שאתה אומר דנים בנושאים תכנוניים, אנחנו יש פה פיל לבן בחדר, השימוש של ירקונים. אנחנו בעצם ואני לא מזלזל בכל מה שאמרת, בטח לא בשיקולים הכלכליים, אני אמרתי הכלכליים, הם לגיטימיים עובדים הכול בסדר. השאלה כזאת - אנחנו פה במידה ולא היה מסמך המדיניות, היה לנגד עינינו כבר היום תכנית מפורטת, אנחנו כבר פה דנים פה, בבית הזה יש לנו אישור גם לתת הקלות וגם לטפל בנושא של התוספת הראשונה לחוק. זאת אומרת כאילו פניו נראה שאתם לוקחים את האבק שם שהוא לגיטימי מבחינתכם לבית הזה, זאת אומרת אתה אומר שאנחנו צריכים לשקול שיקולים תכנוניים. היינו שוקלים, אם היה פה תכנית מפורטת, היינו שוקלים אותה. לא היינו כמובן טוענים שאם זה כבר תכנית מפורטת לפיתוח אנחנו עוד רוצים שזה יהיה אצלנו. מצד שני על פניו נראה כאילו שיש פה איזה שהוא מהלך שהוא אומר רגע, אנחנו יודעים שעיריית פתח תקווה אישרה שימוש חורג לירקונים, אני לא יודע איך ולמה, סטייה ניכרת או לא סטייה ניכרת, לא ענייני.

מר אבי הרטמן :

הוועדה המחוזית.

מר עמיר ריטוב :

אבל אני אומר שאנחנו כאילו מרגישים שאנחנו חלק ממאבק ולא כמו שאתה אומר, תכנון ענייני, כזה. זו בעצם השאלה שלי.

מר אבי הרטמן :

אני אשמח להשיב לך על כך. הסיבה שאין תכנית מפורטת, היא שתנאי לתכנית מפורטת, היה המסמך התכנוני. המסמך התכנוני נחתם רק אחרי שהגשנו עתירה נוספת לבית - משפט. לכן המסמך התכנוני מאפשר כעת לעשות תכנית מפורטת. אמרה מתכננת של הוועדה -, של המחוז, סליחה?

מר עמיר ריטוב :

דניאלה פוסק.

מר אבי הרטמן :

סליחה?

מר עמיר ריטוב :

דניאלה פוסק.

מר אבי הרטמן :

דניאלה פוסק בשיבה קודמת שהתקיימה פה בנושא הזה, שתיקח של הנה להכין את התכנית המפורטת. עכשיו, העובדה, שברור לחלוטין שתכנית מפורטת לא תהיה לגבי קרקע חקלאית, הרי לכולם ברור לחלוטין שהיא לא תהיה לגבי קרקע חקלאית. לכן עכשיו השאלה שנמצאת בפניכם מאחר שאתם יודעים שאין יותר מקום לשמור על שטחים פתוחים וקרקע חקלאית, למה להשאיר את זה? למה לא ליצור ודאות? במובן הזה שכולם כבר אנחנו יודעים שמהותית לא תהיה פה קרקע חקלאית, אתם לא צריכים להתעסק בשיקולים אם יש כרגע תכנית מפורטת ואם צריך לתת היתר לשימוש חורג או לא. היועץ המשפטי ידאג וחזקה על הוועדה המקומית שהיא צריכה לתת את זה, שיפעלו על - פי שיקולים בחוק. הדבר היחיד שאתם צריכים להחליט אם יש תכלית חקלאית לקרקע הזו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. תודה. שחר?

מר שחר סולר :

כן. שאלת הבהרה לעיריית פתח תקווה. אם בבקשה אפשר להעלות את הבקשה? מופיעים שטחים, כל הדיון עד עכשיו היה במתחם של ירקונים. אבל הבקשה כוללת שטחים נרחבים יותר שכוללים גם פארק עירוני. אני מבין הפיג'מה הזו החומה ירוקה. נכון?

מר משה שמרלר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר שחר סולר :

בפועל אני מסתכל בתצ"א, כולם מוזמנים לפתוח גוגל, הכול בנוי בפועל. לא הכול לגמרי אבל שלשות שרבעי שם בנוי בפועל בצורה אינטנסיבית מעבר לירקונים. השאלה איך זה מסתדר עם פארק עירוני, אנחנו מאשרים עכשיו מה בדיוק? לא נראה לי שהשטח הזה יכול להיות פארק עירוני בפועל.

מר משה שמרלר :

למה לא יהיה פארק עירוני?

מר שחר סולר :

כי תפתח את התצ"א שכולם יראו למה.

מר משה שמרלר :

אני רואה שהפוינטר לא עובד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

משה תדבר למיקרופון.

מר משה שמרלר :

כן. עובד?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

משה?

מר משה שמרלר :

לא חשוב.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תדבר למיקרופון.

מר משה שמרלר :

בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תסתכל לתצ"א. תעשה שתי תנועות בבת אחת.

מר משה שמרלר :

בסדר.

(צוחקים)

מר משה שמרלר :

זה בסדר. השטח הזה כולל כמה שטחים. השטח הכתום פיתוח עירוני, שטח פיג'מה מסחר פנאי מיוחד. שטח ירוק בהיר פארק עירוני. נכון, בשטח - , גם בשטח הפיג'מה, גם בירוק בהיר וגם הירוק בינוני וגם בירוק כהה יש מבנים שקיימים שם. כולם מכירים את זה, אזור ירקונים. כולם מכירים את זה. לאחר שאושרה - , בעבר הגשנו מסמך תכנוני עם שטחים לפיתוח הרבה יותר גדולים. שטח פנאי מסחר מיוחד, שכלל שטחים הרבה יותר גדולים. המועצה החליטה פה שהפיתוח יהיה רק בשטח נשוא הדיון. מה שנשאר בשטח הפארק העירוני, יהיה פארק עירוני וגמרנו. זו ההחלטה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. תודה לך. עוד מישהו?

המועצה הארצית 5.6.18

מר גלבוע זינגר :

כן. תכנונית. יש מיקרופון?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

יש פה. רק תציג את עצמך.

מר גלבוע זינגר :

גלבוע זינגר : משרד רוה"מ. אם תוכל לעבור לשקף של הסימבולים. אם אני מבין נכון את השקף, יש פה 4 סימבולים אדומים ועוד אחד כחול נכון?

מר משה שמרלר :

כן.

מר גלבוע זינגר :

שכולם היו מיועדים לפיתוח.

מר משה שמרלר :

כתום זה פיתוח עירוני וכתום זה פנאי מיוחד ומסחר.

מר גלבוע זינגר :

איד -, אתה יכול להסביר את המעבר מסימבולים בעצם לשטחים של המפה?

מר משה שמרלר :

כאשר המועצה הארצית אישרה את תכנית המתאר המחוזית, היא הסתכלה ברמה עקרונית והיא אמרה, אנחנו המועצה הארצית בתכנית המתאר המחוזית, חושבים שהפיתוח העתידי יהיה צמוד דופן לעיר. כל השטח הלבן מתחת זה יהיה העיר הבנויה. אנחנו בתכנית המתאר המחוזית, חושבים שהפיתוח יהיה בקטע הדרומי ביותר, צמוד לעירייה, צמוד לעיר הבנויה. תכנית המתאר המחוזית היא כללית היא גם חלה על ערים אחרות. פתח תקווה רק שליש מהשטח. לגבי מעבר למסמך התכנוני זו הייתה מטרת המסמך. מטרת המסמך הייתה להיכנס לתכנון הרבה יותר מדויק. להפוך מנקודה פה תהיה בנייה לאזור, לאזור לפיתוח, עם פולגון שלם. עכשיו היו דיונים גם בוועדה המחוזית -, 4 דיונים מבחינת השתתפו בדיונים האלה עיריית פתח תקווה, ירוקים שונים, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות, כל המשרדים האלה תחת הפיקוד של מתכנן המחוז אז, כולנו חשבנו יחד והיו ויכוחים איפה תהיה הבנייה ואיפה לא. אנחנו הגשנו מסמך עם הרבה יותר בנייה. הירוקים ואחרים ביקשו הרבה פחות. זו הייתה ההחלטה הסופית של הוועדה המחוזית, סליחה. הוועדה המחוזית החליטה על שטח הרבה יותר גדול, הפוינטר לא עובד אבל בכל זאת. המסמך שאנחנו הגשנו הוא אושר בוועדה המחוזית, דיבר על בנייה לכל אורך כביש 40. ממסילת ברזל עד למחלף ירקון. דרך אגב הפאוור סנטר בפניה הזו. לא כל השטח הזה הוא הפאוור סנטר, רק הפניה הזו. המסמך שאושר בוועדה המחוזית היה מהמסילה עד כביש מספר 5. היה דיון -, היה דיון בוועדה -, הולקש"פ ובמועצה הארצית שני הגופים האלה החליטו שאנחנו אלא אם כן רוצים לשנות את כל השטח הזה אלא שטח יותר קטן. כך זה הוחלט. אבל היו המון דיונים בין כל מיני גורמים. כל אחד משך לכיוון אחר. עד שהגענו למסמך הזה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. אשר זלינגר - היח' להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה.

מר אשר זלינגר :

כן. תודה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

היח' להנחיית תובעים.

מר אשר זלינגר :

אחרי הישיבה אני ני אסביר לך.

המועצה הארצית 5.6.18

מר אבי הרטמן :

באמת שאני גם אשמח לשמוע את הפירוש.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בבקשה.

מר אשר זלינגר :

אנחנו היינו בעבר אכיפת דיני מקרקעין ואנחנו עוסקים באכיפה של דיני התכנון והבנייה. אנחנו התחלנו לעסוק גם בתחומים נוספים ולכן שינינו את השם. אני אעשה את זה קצר רק לעשות קצת סדר בהליכים שהיו עד עכשיו במועדים. הסיפור פה מבחינת -, מבחינת ההליכים המשפטיים הפליליים התחיל כבר ב - 2006. זה לא טעות, כבר ב - 2006. לפני 12 שנה. הוגש כתב אישום פלילי על קניון. בסדר. גם צריך לזכור על מה אנחנו מדברים פה קניון שלם ללא היתר שנבנה ועושה שימוש.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

סליחה אשר. פשוט אני חושב שעורך דין הרטמן פירט -,

מר אשר זלינגר :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בפירט.

מר אשר זלינגר :

אני לא אפרט.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לא חסר שום פרט. גם לגבי הפרט של הענישה.

מר אשר זלינגר :

בכל זאת אני לא אכנס לענישה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי.

מר אשר זלינגר :

בכל זאת, כן? כאמור זה היה ב - 2006. הדיונים נמשכו שם זמן מאוד רב. בינואר 2013, ב - 17 בינואר 2013 הוסכם לתת צו שיוורה על הפסקת השימוש במקום, החל מיולי 2015. זאת אומרת 30 חודשים מאוחר יותר, שנתיים וחצי מאוחר יותר הסכימו הצדדים כולם. כולם זה אומר בעלי המתחם, הלקוחות של עורך דין הרטמן חברי, בעלי החנויות שם הסכימו כולם להפסיק את השימוש המסחרי שם, ביולי 2015. לפני 3 שנים. בולי 2015. למה הסכימו כאילו שנתיים וחצי? מהטעם שהזכיר חברי עורך דין הרטמן בשם עובדים. בגלל שאמרו שם עובדים ואנחנו רוצים לאפשר למקומות להתארגן ולעבור למקום אחר, כדי שהם חס וחלילה לא ייפגעו, הוסכם לתת בצורה מאוד חריגה, שנתיים וחצי זמן להתארגן לפני שיסגרו את השימוש. סמוך למועד שהוסכם, אותו יולי 2015 הגישו פנו בעלי המתחם ובעלי חנויות אל בית - משפט השלום במאי 2015 לפני 3 שנים. פנו לבית - משפט השלום בבקשה להאריך את המועד. גם שם בית - משפט השלום לקח שנתיים לדון בשאלה אם להאריך או לא להאריך, זה הליך ברגיל הוא קצר. למה לקח שנתיים? כי פעם אחרי פעם באו בעלי המתחם וביקשו לדחות את הדיון, בשם כל מיני בקשות הוגשו, הגישו. בהתחלה פנו לוועדה המחוזית ביקשו לאפשר להם שימוש חורג, בשם זה ביקשו לחכות עם ההחלטה הזו, אלא שהבקשה הזו נדחתה והוועדה המחוזית כמובן קבעה שאין לתת שימוש חורג. אחר - כך הגישו על ההחלטה של זו של הוועדה המחוזית עתירה לבית - משפט המחוזי, העתירה הוא נמשכה בסופו של דבר נדחתה. אחר - כך הם פנו אל הולקחש"פ ביקשו שיתמוך בבקשה לבטל את ההכרזה. גם הולקחש"פ דחה את הבקשה, אבל כל הליך כזה כל בקשה כזאת כל פנייה בין אם לבית - משפט או בין אם למוסד תכנון, הביאה לזה שהדיון בבית - המשפט השלום בשאלה אם לקיים את הצו במועד שהוסכם עליו או לא, נדחתה. בסופו של דבר זה לקח כאמור שנתיים, וב - 2015 ביוני 2015 החליט, מסחר, במאי 2017 מאי 2017 לפני שנה החליט בית -

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

משפט שלום לדחות את הבקשה ולהורות על סגירת המקום החל מספטמבר, 1 בספטמבר 2017. בסדר? זו הייתה ההחלטה, על ההחלטה הזו ערערו בעלי המתחם ובעלי חנויות וההליך הזה הוא כרגע תלוי בבית - המשפט המחוזי. כאשר בבית - המשפט המחוזי המיצגים של בעל המתחם כורכים בין ההחלטה כאן לבין ה - לבין הטעם שבגינו צריך בית - משפט לקבל את הערעור. לא אנחנו כרכנו בין העניינים, בעלי המתחם כורכים את זה, פה הוא ניסה עורך דין הרטמן חברי לבוא ולהגיד למועצה, שהיא לא צריכה לערבב בין הדברים, אבל בבית - המשפט הם דווקא כורכים וזה הציטוט היחיד שאביא ובה גם אסיים. לא רק שההיתר, היתר לשימוש חורג הוא בהישג יד זה ציטוט של עורך הדין שמייצג את בעלי המתחם, לא רק שהוא בהישג יד, הוא ניתן היתר לשימוש חורג על - ידי הוועדה המקומית. מה שאין לי היום זו החלטה של המועצה הארצית. ההיתר כבר נמצא בכיס אצלי. כך הוא אמר. בכפוף להחלטה של המועצה הארצית. זאת אומרת לשיטתם, אם המועצה הארצית הזאת תחליט לבטל את ההכרזה, זה מצדיק - יש להם כבר היתר בכיס, כך שליטתם אני מצטט מהדברים של עורך הדין שייצג להגיד אותם שם, אותו דבר יחזיק לטעמים את קבלת הערעור ואת הארכת הצו שוב על אף שכאמור כבר לפני 6 שנים החליטו בהסכמה לסגור את המקום.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. מה שכתוב בזה.

מר אבי הרטמן :

אני -

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה עוד תענה. בסדר. תתארגן תכתוב לך הערות.

מר אבי הרטמן :

בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי עוד רוצה? רגע. לפני. לפני ארז אתה הפינאלה, יש עוד מישהו? או - קיי ארז בבקשה.

מר ארז קמיניץ :

אני מקווה שאדוני ייתן לי גם לדבר בדיון פנימי. כי זה לא יהיה פינאלה כרגע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אדוני גם ייתן לך לדבר כמה שאתה רוצה, בתנאי שיהיה קצר.

מר ארז קמיניץ :

השאלה מאוד קצרה אל עורך דין הרטמן רק כי זו שאלה של פרשנות משפטית, אני לא יודע מי מטעה את מי. אנחנו לא נכנסים לשאלות הטעיה אבל רק לשאלה של פרשנות משפטית, האם לשיטתו של עורך דין הרטמן, אסור למועצה הארצית בהחלטתה על ביטול ההכרזה כן או לא, לשקול שיקולים (לא ברור) האם זה נאסר עליה מבחינה משפטית ?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אם אתה רוצה לכתוב את זה יש פה עוד כמה שרוצים לדבר אז תסכם עם כולם. תמר כפיר? איפה תמר?

גב' תמר כפיר :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בואי תמר. כן? שימשה כיושב ראש הולקחש"פ.

גב' תמר כפיר :

שלום לכולם. שומעים? אני מבקשת לפרוש בפני המועצה הארצית את השיקולים התכנוניים שעמדו בבסיס ההמלצות החלטות של הולקחש"פ, שהוגשו לדיון במועצה הארצית. פה רשימת הדיונים והדיונים היו

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

רבים וארוכים, גם בדיוני הולקחש"פ ביקשו להישמע נציגי הפאוור סנטר והם הוזמנו והושמעו, והועדה התייחסה לכל הדברים בהחלטתה.

(הפסקת הקלטה)

גב' תמר כפיר :

אם לציין גם שלאור החלטת המועצה הנושא של ירקונים כמו גם מתחמים נוספים כמו אתר אשפה ותחנת תדלוק חזרו לולקחש"פ הולקחש"פ ונימקה את החלטתה, ונשארה בהחלטתה. אלה מפות ההכרזה של פתח תקווה, הולקחש"פ דנה בנושא כאשר היא דנה בביטול ההכרזה בתחום השיפוט של פתח תקווה, שזה הקו הכחול. אנחנו רואים פה את השטח האדום שזה שטח שהוא לא מוכרז. השטח המקווקו זה השטח המוכרז. פה נמצאת תצ"א של פתח תקווה כאשר אנחנו רואים באדום מסומן זה הוא מתחם ירקונים שהוא נושא הדיון היום. וזה על רקע המפות ההכרזה. כך שאנחנו רואים שהשטח שהוא שטח הוא אינו מוכרז. צריך לציין כבר עכשיו שהשטח הזה שהוא שטח שלא מוכרז, נמצא כשטח פתוח במרחב פארק מטרופוליני ירקון. פארק מטרופוליני ממזרח למערב, שקושר את החוף עם הציר האנכי המזרחי של השטחים הפתוחים.

אנחנו רואים פה את החיבור שבין שטחים פתוחים בתמ"מ, שטחים לפיתוח בתמ"מ מול מפות ההכרזה. התשתית היא תשתית שנבנית על מה שקבוע בתוספת הראשונה. על - פי התוספת הראשונה לחוק סמכות הוועדה לדון בתכניות שנמצאות במצרף שהוא שטח שהוא שטח מוכרז קרקע חקלאית וכשטח שהוא מיועד כשטח פתוח בתכנית מתאר מחוזית. תכנית מתאר מחוזית תמ"מ / 3 / 10 שטח פתוח כאמור ושטח מוכרז זה הוא מתחם ירקונים. כאן גם אפשר לציין את שיתוף פעולה שהיה לנו עם עיריית פתח תקווה, שכאשר נכנסנו לעבודה הזו קיבלנו מהם מפה שכבות, של כל תכניות המתאר המקומיות המאושרות בתחום פתח תקווה. התשתית הוא של שטחים שהם מיועדים לבינוי בפתח תקווה, היא שהיוותה את ה - , את המסד לגיבוש ההמלצה של הולקחש"פ שתכנן נגיע אליה. אני חושבת שכאן דילגתי, כי בצד ימין אתם רואים את תקציר, זה לא בניסוח החוק בדיוק, אבל את מה שקבוע בתוספת מוכרז ראשונה לעניין סמכות הוועדה בתכניות ובהיתרים לגבי שטחים שמוכרזים כקרקע חקלאית ושטחים פתוחים בתמ"מ. עבודת הוועדה נשענה על כלל המתחמים שבהם יש פיתוח מול פתוח, בינוי מול פתוח, ולקחנו בחשבון כמו שאמרתי, את 3 הנדבכים. את הפיתוח בתמ"מ ואת הפתוח בתמ"מ, את הפיתוח - , הבינוי בתכניות המקומיות, מול שטחים פתוחים בתכניות המקומיות, ואת הקרקע החקלאית המוכרזת.

זו הייתה המתודולוגיה. שטחים שמיועדים לפיתוח בתכנית המתאר המחוזית, מיועדים גם לבינוי בתכניות מתאר מקומיות מאושרות, הם שטחים שהוחלט עליהם המלצנו למועצה הארצית, לבטל בהם את ההכרזה. לאחר שנמצא שחלקם בלב השטח הבנוי וחלקם ברצף שטחים שמיועדים לבינוי. בשלב השני, בחנו שטחים שמיועדים לפיתוח בתמ"מ והם שטחים פתוחים בתכניות המתאר מקומיות. היו פה שני מקרים. היה שטח חקלאי בלב העיר פתח תקווה, שאף על - פי שהוא שטח פתוח בתכנית מקומית, החלטנו לבטל בו את ההכרזה. נגד מיועדים שטחים שהם מיועדים לבינוי בשטחים שעוטפים את פתח תקווה, ראיתם קודם את המפות וראיתם את לב העיר שהוא המרקם הבנוי של העיר, ואת השטחים הפתוחים שעוטפים את העיר מצפון וממזרח.

אמרנו כאן שאם זה שטחים לבינוי שנמצאים ברצף לשטחים שעוטפים את העיר ההמלצה הייתה להותיר אותם שטחים מוכרזים. נושא נוסף היה שטחים שמיועדים לשטחים פתוחים בתכנית המתאר המחוזית. זה נבחן מול שטח לבינוי. בתכניות המקומיות. אז אם הוא היה ברצף לבינוי עירוני, המלצנו לבטל את ההכרזה. אבל אם הוא היה שטח שהוא מיועד לבינוי, כזה או אחר, שנמצא בלב השטחים הפתוחים שעוטפים את העיר, הוועדה המליצה להותיר אותו שטח מוכרז, כי כל שינוי תכנוני, בו, עשוי או עלול כל אחד מנקודת ראותו, להשפיע על המרחב הפתוח והרצף שעוטף את העיר. אבל אנחנו עכשיו דנים בירקונים. כאן אנחנו נכנסים לשורה האחרונה שזה שטחים פתוחים בתמ"מ שזה שטחי פארק ירקון כאמור, שטחים פתוחים בתכנית מתאר מקומית. כלומר גם בקומפילציה שקיבלנו מפתח תקווה לעניין תכניות מאושרות, השטחים האלה לא נקבעו שטחים שמיועדים לבינוי, על השטחים האלה המלצנו להותיר אותם שטחים מוכרזים. זה המכלול. אני רוצה לציין שגם של כאשר התייחסנו לירקונים בהחלטות הולקחש"פ אז נאמרו מספר דברים, אבל - , למה זה ברח לי?

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' תמר כפיר :

סליחה. נקבעו שני דברים. ציטטתי החלטות אבל יש דברים נוספים. נאמר שהמסמך התכנוני הוא לא תכנית אלא כי אם סכמה תכנונית, שלא ניתן - , זה ממש מביך.

"חבר" - למען הרישום הטוב

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' תמר כפיר :

שלא ניתן להתייחס אליה כאל ודאות תכנונית לצורך קבלת החלטה על ביטול ההכרזה. שכן הנושא הזה עלה בכל דיוני הוועדה, עורכת דין ענת בירן הציגה את המסמך התכנוני והייתה התייחסות אליו וחזרנו ואמרנו שאנחנו לא רואים אותם, כולנו, שזה לא תכנית אלא איזה מסמך שהוא נועד בזמנו כאשר הכינו את תמ"מ / 3 / 10 לקצר את תהליכי התכנון ולחסוך שלב תכנוני סטטוטורי ולכן הוא נוצר. אבל מסתבר כי התועלת בו לא הייתה מרובה. וגם הבנו שמן הראוי שכאשר תוגש תכנית מתאר מקומית בשטח הזה, היא תיבחן על ידי הוועדה, על פי המטרות שלשמן הוקמה. כלומר כאמור שמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, כלומר זה לא רק קרקע חקלאית. בוודאי לאור העובדה וכאן צריך להדגיש את זה, שלאור - לאור העובדה שלכשתאושר תכנית הבינוי עורכי דין הוועדה תכנית נוספת לא תידרש עוד לאישורה על פי הקבוע בחוק. פה האחרונה נכנס תיקון 101 שקבע כי מרגע שהוועדה - הולקחש"פ הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית, מאפשרת - מאשרת תכנית, שכוללת שטח שמיועד לבינוי, תכנית נוספת באותו שטח, לא נדרשת יותר לאישורה. כאן סברנו שהיות שבמתחם ירקונים עוד אין תכנית מאושרת והיות והבינוי שאמור להיות פה אמור להיות חלק משימושים שהם אמורים להשתלב ולשרת את הפארק ואת השטח הפתוח, יש מקום שהוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים תיתן את דעתה על התכנית הזאת, ומתוקף החוק תכנית נוספת לא תידרש לאישורה. לסיום אני רוצה להדגיש משהו נוסף. אני צריכה לחזור למצגת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תגדישי את זה בעל - פה.

גב' תמר כפיר :

בהחלטה של הולקחש"פ גם נקבע כי לאור פניית עורכת דין בירן בנוגע לשטחים מסוימים בירקונים, נבחנו שטחים אלו ובכלל זה שטח הפאוור סנטר, גם בהתייחס לבנייה הקיימת בסמיכות אליהם, כמו גם שטחים נוספים המיועדים כשטחים פתוחים אך כוללים בינוי. הוועדה רואה בחומרה מקרים אלו שעיקרם בצפון ובמזרח העיר, אני רוצה שלא רק ירקונים, מעבר לירקונים ומעבר לפאוור סנטר יש שטחים נוספים שנמצאים במזרח העיר, שלגביהם הוועדה קבעה במפורש כי לאחר שעל - פי אופי הבינוי ופריסתו, אין ספק שלא מדובר על מבנה שהוא נדרש לתפקוד החקלאי של השטח ומשכך אין מקום לחרוג לגביהם מההמלצה ויש מקום להותיר אותם בשטחים מוכרזים. תודה רבה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה תמר. אחרון מהדוברים לפני שעורך דין הרטמן יענה לכולם - גיא קפלן המתכנן המיתולוגי של מחוז מרכז.

מר גיא קפלן :

אחרי מחמאות כאלה אני לא יודע איך להתחיל. אבל - אבל נדבר תכנון. בסופו של דבר אנחנו נדבר תכנון. נשתדל קצת לדבר תכנון. בדיון. אנחנו מזהים את תמ"מ / 3 / 21 את האזור של נחל הירקון. כבר תמ"מ / 3 / 21 למעשה, זיהתה את החשיבות של המרחב של נחל הירקון למעשה כמקום האחרון, שטח ירוק משמעותי לתושבי גוש דן ומרכז הארץ. ראתה את איומי הסיכון של פיתוח באותו מרחב. אנחנו מדברים על מרחב של 28 מ - מראש העין עד הים בתל - אביב רידינג. היא קבע את השטח כנחל וסביבותיו, קבעה להכין תכנית תמ"מית, מפורטת יותר, תמ"מ / 3 / 1. תמ"מ / 3 / 10 גם היא בהוראות שלה ואם נקריא קצת המהות שלה היא שמה את הדגש המיוחד לשמירת השטח כשטח פתוח, שטח חקלאי. אם נראה את יעד התכנית, אחד מיעדי התכנית זה קביעת הוראות לעיבוד ושימרו הקרקע החקלאית ופיתוח של שימושי פנאי ונופש, ותיירות ממתאימים לפעילות המשתלבת בשטחים פתוחים. אנחנו צריכים לראות שרוח הדברים. אנחנו אומרים גם ב - תמ"מ / 3 / 10 וגם במסמך התכנוני, שהפיתוח שאנחנו מדברים עליו כל הזמן לאורך כל דרכה, מתייחס לשטחים פתוחים נותן להם את המעמד שלהם ואת הביטוי שלהם לאורך כל הדרך, אם נמשיך ב - תמ"מ / 3 / 10 גם ההוראות סעיף 4.2.10 - לא תופקד תכנית מקומית אלא אם הבטיח את קיומן של הוראות הבאות - אחת מהן מפגעים נופיים חזותיים, אי - גרימת נזק משמעותי למרחב נוף פתוח בו מוצעת התכנית והבטחת השתלבות חזות הפיתוח וסבני המוצעים בסביבתם, מבחינת (לא ברור) בנייה, עיצוב חזיתות, חומרי גמר של המבנים, גדרות ושאר המרכיבים הבנויים. כל בנייה תהיה רמת גימור גבוהה. בהתאם לדרישות מוסדות התכנון לרבות הקפדה יתרה ופיתוח איכותי, במיוחד

5.6.18 המועצה הארצית

בחזיתות הפונות לכיוון השטחים הפתוחים והנחל. זאת אומרת, גם על אזורים שאנחנו מדברים עליהם ראיתי, יש לתת את הדעת בצורה ברורה על אופן השתלבותם עם השטחים הפתוחים, חלק מהמדיניות הייתה שאם בעבר הפארק הפנה את עורפו לנחל, את עורפו לבינוי, עכשיו הבינוי והעיר צריכה להפנות את הפנים אליהם להשתלב בצורה מאוד איכותית עם הבינוי בתחום הנחל. התכנית הגדירה אזורים לפיתוח, את הפארק העירוני את האזור של המסחר המיוחד שדיברנו עליו, עוד מוקדים לפיתוח באופן כללי. והיא קבעה שיוכן, יש להכין מסמך המדיניות לכל מרחב תכנון. אם זה פתח תקווה, שאושר לאחרונה, הוד השרון שאושר כבר ודרום השרון שנמצאת בהכנה. בהתאם לכך אושר המסמך התכנוני. נכון המסמך התכנוני קבע מספר אזורים לשימור של הנחל, אזורים חקלאיים, וגם אזור הפארק העירוני והאזור של הפיתוח למסחר מיוחד. צריך לזכור, וזה הנקודה החשובה, אנחנו מדברים גם על האזור של הפארק העירוני סדר גודל של אלף דונם. אזור פיתוח מיוחד למסחר הוא 300 דונם. לכן המסמך התכנוני קבע הוראות מאוד ברורות, איך צריך לפתח שם את המסחר, איך צריך לפתח את הפארק העירוני, שמשרבית השטחים בעיקר בפארק עירוני אחרי אני אקריא ואני אגדיר אותם. הם צריכים להיות שטחים פתוחים שטחים חקלאיים, והבינוי שלהם צריך להיות בצורה מאוד - מאוד ברורה משתלבת. גם באזור של ב - 300 דונם, צריך אותו דבר הבינוי צריך להיות במאסות קטנות בצורה מחוררת הוא קורא לזה בצורה שמאפשרת את בהשתלבות שלו בצורה כזאת נכונה בפרויקט. אם נקרא את זה, אז אנחנו רואים בפארק העירוני תכנון ברוח המקום, כך שהפארק יכלול בתוכו את כל המרכיבים והמאפיינים הייחודיים לתמיכה בירקון, שטחים טבעיים, שטחים מעובדים חקלאיים, שטחי פנאי ונופש, קביעת מתווה תכנון בסיסי לפארק העירוני. יצירת לב פארק, השראת מים לנחל. שיקום הר הפוסלת שאנחנו מדברים על האזור הזה. יש צורך להכין פרוגרמה תכנונית. 2 דקות בסדר?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

יאללה. אם 2 דקות, אז בסדר.

מר גיא קפלן :

2 דקות כי זה חשוב הנקודות האלה. זה הנקודה ה - , מה שאנחנו חושבים שצריך תכנית מפורטת, ולא בשלב המסמך התכנוני. והיא קובעת לפארק המיוחד, היא קובעת הוראות מאוד - מאוד ברורות, איך תהיה הפרספקטיבה שנראה את הבינוי גם מכביש 410 גם השטחים הפתוחים, גם מהבינוי - , גם מהבינוי הקיים, היא קובעת כי דופן הבינוי לפארק תהיה ככל שניתן ברקמת בינוי מחוררת. זאת על - ידי יצירת מאסות מבונות קטנות ככל שני והקטנת פרופיל החזיתות. בבינוי הדופן העירוני של הפארק יש להימנע ככל הניתן יצירת חומה בנויה לכיוון הפארק, זאת על - ידי בינוי במקצב משתנה, ושימוש מושכל ביחס גומלין בין בינוי ופתוח. הבינוי יתחשב ככל שניתן בעצים וצמחים קיימים תוך מאמץ להשאירם במקומם הטבעי. במידה ולא ניתן יהיה להשאירם במקומם הם יועתקו למקום אחר. תוכן תכנית מפורטת למתחם שזה האזור הזה, בשלמותו שתגדיר את היקפי הבנייה, הפרוגרמה העירונית לפנאי ונופש, כולל פירוט היקפי מסחר נלווים, באופן שלא יפגעו במרכזי מסחר עירוניים הקיימים ברקמה עירונית של העיר לכן אנחנו סבורים שקודם - כל, אנחנו מדברים על שטחים מאוד גדולים, יש להכין תכנית מפורטת מסודרת בדיוק לפריסת אותם השימושים בשטחים האלה, לראות שהם מתאימים לרוח התכנית שקודמו במקום, רק אז יהיה ניתן אם צריך בכלל, לשקול את הנושא הזה. תודה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

גיא, תודה רבה.

מר משה שמרלר :

ברשותכם את משפט אחד לתשובה למתכנן המחוז. אני רואה יש הרבה עבודה בפני הוועדה המחוזית על תכנית מפורטת. נכון, בתכנית המפורטת צריך לדאוג למה שנאמר פה לפני 2 דקות. השאלה זה לא שאלה לדיון היום, השאלה היום אם לבטל את ההכרזה או לא.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בסדר.

מר משה שמרלר :

בתכנון מפורט נכנס לכל הנושאים האלה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

"חבר" - למען הרישום הטוב

אנחנו יודעים את זה. את מטרת הדיון זה בסדר. אנחנו גם מאחלים לכם בהצלחה עם הפארק.

מר משה שמרלר :

תודה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

עורך דין הרטמן.

מר אבי הרטמן :

כן. אני אעשה את זה מאוד קצר. אני מודה לכם על סבלנותכם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

רק שתדעו כולם, שעורך דין הרטמן לא מהווה תקדים, אנחנו פשוט נותנים לך את כל הזמן כי הבטחנו לך, אבל זה לא תקדים לאף אחד אחר. בבקשה.

מר אבי הרטמן :

אני מקווה שמה שקרה ביולי לפני שנה זה לא תקדים אז גם לא יהיה תקדים כמוני.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני חדש פה. אתה יודע, כן.

מר אבי הרטמן :

אני אתחיל אולי מהדברים של המתכנן הנכבד של המחוז. ברור, קודם - כל שנבין, לקח 10 שנים להכין את המסמך התכנוני שכרגע נציגת הולקחש"פ מנסה להמעיט מערכות. נזקקו, נזקקה לבית - משפט כדי להשלים את ההכנה שלו. זה לא מסמך כלאחד יודע. אנחנו שמענו את זה גם ממתכנן המחוז. זה מסמך שכל מי שהיה לו מה לומר אמר את הדברים, בסופו של דבר הגענו לכך שאין מחלוקת שהשטח שאנחנו נמצאים בו, בתוכו, אנחנו רק קטע בתוך השטח הזה, הוא שטח למסחר ולא קרקע חקלאית. לכן עוד פעם, אין שום ויכוח, המסמך הזה לא היה בפני הולקחש"פ בזמן שהוא דן ב - 2016 בעניין הזה. והוא נמצא היום ולכן היום הנושא הזה כבר הוכרע סופית. זה המצב. שאל חברי עורך דין קמיניץ האם השיקולים של המועצה הם רק שיקולים תכנוניים ואי - אפשר לשקול שיקולים אחרים גם? למה אני רוצה להגיד? בואו נראה מה אומר סעיף 11. לתוספת הראשונה, אני אקריא אותו. לא תשתמש הוועדה -, זה הולקחש"פ, זה חל על המועצה שגם יושבת פה בדיון בנושא הזה, לא תשתמש הוועדה בסמכות לפי חוק זה, אלא במידה שהדבר דרוש לשם שמירה על הקרקע החקלאית וניצולה החקלאי, ושמירה על שטחים פתוחים. ברור לחלוטין וזה דור אנרגיה שהשיקול היחיד הוא שיקול כפי שכתוב ב - 11. אלא אם שעם הזמן כאשר אנחנו מדברים על בקשה לשימוש, קבעו שגם ניתן לשקול שיקולים מסביב כאשר השיקול העיקרי הוא שיקול תכנוני. אבל הדיון היום הוא לא בקשר לשימוש. אנחנו לא מבקשים שום היתר. כל מה אנחנו מבקשים שההכרזה על הקרקע שברור שלא תהיה חקלאית, שלא יכולנו להגיש תכנית, שהעירייה לא יכלה להגיש תכנית מפורטת לפני שיצא המסמך התכנוני והוא יצא ברוך השם בעקבות העתירה הגשנו, שמה שברור מאליו לכולם יוכרז פה. לכן השיקול בנושא הזה, של ההכרזה על קרקע חקלאית לפי סעיף 11 צריך להיות השיקול התכנוני. דבר אחרון, לחברי שהוא דיבר על עסקת הטיעון, היא כנראה לא הייתה לפניו אבל היא לפניי. עסקת הטיעון שיצאה מנקודת הנחה שהשנתיים וחצי ישמשו בין השאר מתוך אפשרות לבעלי זכויות להשיג את מה שנדרש זה אני מצטט ברשותך - ,

מר אריז קמיניץ :

מה שקרה שנה אחר - כך.

מר אבי הרטמן :

מה שכתוב במסגרת הסדר, שתוגש בקשה להיתר בנייה, כל הכוונה במסגרת הסדר הטיעון הייתה שכמובן בתוך שנתיים וחצי האלה יוסדר כדין, העניין, אין שום קושי. גם לא יכול להיות אחרת. לא רק זה, אלא בית - משפט היום -, איש לא טוען שהשימוש שנמצא היום זה בניגוד לאיזה שהוא צו של בית - משפט. כי היו החלטות של בית - משפט שעיקבו, הייתה גם החלטה שלוקחת בחשבון את תהליך שאנחנו נקטנו בבית - המשפט המחוזי שהביא לביטול ההחלטה של המועצה. בוודאי שבית - המשפט ממתיק גם היום, לא שאני יודע את זה בצורה ודאית אבל אני מעריך כך, ממתיק היום להחלטה שתצא כאן, וגם לאחר מכן להחלטה

המועצה הארצית 5.6.18

שתצא מהוועדה המקומית - על - ידי הוועדה המקומית שאנחנו לא יודעים מה היא, אבל עניינה יהיה אז השימוש ואז יהיה מקום שעורך דין קמיניץ יבוא יטען לשקולים כאלה או אחרים. אבל כאן בוודאי שמחכים לזה. בוודאי שאם אנחנו נקבל, בעלי הזכויות יקבלו כדון, יוכלו לבוא לוועדה המקומית לבקש היתר לשימוש חורג, תקיימו את הדיון שם. פה בוודאי שזה במסגרת מה שאנחנו לא - אין פה שום הפרה של שום התחייבות, של בעיית הזכויות כאשר אנחנו באים לפה מבקשים את זכויותינו החוקיות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
עורך דין הרטמן אני מודה לך מאוד.

מר אבי הרטמן :
תודה רבה.

מר אשר זלינגר :
רק להעמיד דבר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו נשארים לדיון פנימי.

מר אשר זלינגר :
לא, משפט.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה?

מר אשר זלינגר :
משפט אחד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה שאשר רוצה להגיד, עורך דין הרטמן תקשיב, מה שאתה אמרת שנה לאחר מכן. נכון.

מר אשר זלינגר :
לא, מה שאני רציתי להגיד - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אה.

מר אשר זלינגר :
זה מה שאתה ציטטת - ,

מר אבי הרטמן :
זה כתוב.

מר אשר זלינגר :
אני אסביר. עורך דין הרטמן, מה שאתה ציטטת זה מתוך ההסדר של ההריסה של המבנה. אני מדבר על הצגת שימוש.

מר אבי הרטמן :
לא. לא.

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

מר אבי הרטמן :
ממש לא נכון. הנה הסדר הטיעון.

”חבר” - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

מר אשר זלינגר :
מה שאתה - ,

מר אבי הרטמן :
יוני 2012. הסדר טיעון.

מר אשר זלינגר :
אתה פשוט טועה. אתה פשוט טועה סליחה.

מר אבי הרטמן :
בבית - המשפט - ,

מר אשר זלינגר :
מותר לטעות.

מר אבי הרטמן :
אני קום מאוד מודה לכם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה לכם.

מר אבי הרטמן :
אני מקווה שעורך דין קמיניץ לא יהיה בשיאו כאשר אני אלך.

מר ארז קמיניץ :
זה אומר שעד עכשיו לא הייתי בשיאי. זה מה שאתה אומר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה שמדהים זה שאתה אומר כל הזמן חברי חברי חברי. מדהים אותי כל פעם מחדש.

מר אבי הרטמן :
תודה רבה.

מר ארז קמיניץ :
אתה יודע עורך דין בבית - המשפט משקר פעמיים, חברי המלומד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה.

דיון פנימי

מר ארז קמיניץ :
רגע. רגע.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו מקפידים על כל - ,

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

חברים נא להתיישב. אנחנו מבקשים לקיים דיון פנימי. נראה לי שהגעתי למועצה הזו 12 שנים מאוחר מדי. או - קיי. בבקשה.

מר ברנרד יוסקוביץ' :

אני רוצה להגיד שאני פה יותר קיצוני אפילו מה -, תראו, צריך לזכור דבר אחד, 3 על 10 המטרה שלה היא קודם - כל, יצירת שטחים ירוקים לציבור. אנחנו שוכחים את זה.

גב' דלית זילבר :

לא, לא שוכחים.

מר ברנרד יוסקוביץ' :

גם -, אני אסביר מדוע. גם עמדה של הוועדה המחוזית לגבי התכנית המפורטת, הם מצמצמים את האזור לאזור של הפיתוח, אבל לדעתי אין להם כלים שיאפשרו רכישה, במירכאות, של כל הזכויות הקיימות. וניקוי של השטחים הירוקים מכל הזכויות ומכל התביעות שלהן. יש שם כל מיני חקלאים שיש להם כל מיני הסכמים עם המינהל, יש שם קרקעות פרטיות. אני גם מציג את זה בשתי התכניות האחרונות היום בסדר היום, ואני חושב שאחת -, 48 דווקא עושה כן צעד אחד נכון בכיוון הזה, פה לצערי גם יש עמדה של הפרקליטות שמפריעה לעניין הזה. ברור שמה שהוא אמר זה כמעט בדיחה. העובדה שאני כבר קיים פה זה אומר תתנו לי את הזכויות. הזכויות האלה שייכות לכל המכלול של תמ"מ / 3 / 21.

גב' דלית זילבר :

10 / 3 .

גב' תמר כפיר :

10 / 3 .

מר ברנרד יוסקוביץ' :

הם צריכות להפוך את תמ"מ / 3 / 21 -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

10 / 3 .

מר ברנרד יוסקוביץ' :

מה?

גב' דלית זילבר :

10 / 3 .

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

10 / 3

מר ברנרד יוסקוביץ' :

באמת להפוך 10 / 3 את למשהו ציבורי. לי עדיין אין מספיק כלים, או פחות לא הוצגו לנו, אולי יהיה בתכנית המפורטת. אבל ברגע שצמצמו קו כחול, אז את לא יכולה כבר לייצר את הכלים האלה. אחד הכלים שהוא היחיד כרגע בחוק שאפשרי, יכול להיות שהפרקליטות יכולה למצוא טובים ממני, זה הנושא של פרצלציה אבל בנושא של פרצלציה לצערי הפרקליטות ונתקלתי בזה באנמ דרום ראשון ונתקלתי בזה בעוד הרבה תכניות שהייתי מעורב בהן, הפרקליטות לא מוכנה להשתמש בכלי של רה - פרצלציה ככלי לפיצוי אנשים שיש להם זכויות בקרקעות שהמטרה הסופית שלהן היא ציבורית. אז ערכי שהם ימצאו כלי אחר, אבל נכון להיום לא יתכן מצב שאנחנו משחררים מגרש מסוים כאשר כל המטרה של המגרש הזה שהוא יהיה אחד המרכיבים ברכישה של האינטרס הציבורי שהוא 10 / 3. לכן תכנונית ואני קצת ציטטתי בתמצות בישיבה הקודמת, אמרתי לא מקובלת עליי עמדת הפרקליטות היא לא מקובלת עליי במובן הזה

המועצה הארצית 5.6.18

שהם לא היו מוכנים להתייחס לנושא של רה - פרצלציה או לנושא אחר שהוא נותן לנו פתרונות אמיתיים, איך לעשות את זה. אני למדתי בבתי - ספר שאני למדתי שהם לא משפטיים אבל בתי - ספר טובים לתכנון, תכנית לכם מכילה בתוכה את אמצעי היצור שלה כדי להשיג את המטרות שלה, אין לה שום ערך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. עוד משהו?

גב' דלית זילבר :

עמיר?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. עמיר.

מר עמיר ריטוב :

מזמן לא דיברתי. כן. אני בעצם חוזר על מה ששאלתי את עורך הדין, זאת אומרת למעשה במידה הייתה מגיעה אלינו פה היום תכנית מפורטת היינו דנים בה כמו שאנחנו יודעים לדון בתכניות מפורטות שמשנות יעוד וגם לדון בהן באותה נשימה גם בסעיף הראשון. בעצם יש פה איזה שהוא ניסיון של למשוך את - , כי אנחנו יודעים שעיריית פתח תקווה כבר החליטו שהם יתנו נתון שימוש חורג וברגע על שהם אמרו בבית - המשפט, ברגע שאנחנו נוציא את הסמכות הולקחש"פ זה כבר לא סמכות הוועדה המחוזית אלא סמכות עיריית פתח תקווה. אני רוצה להגיד שאני כחבר המועצה הארצית, המאבק הזה הוא לא מעניין אותי, אני לא בתוך זה. שירוצו, יבוא יומם בפני בית - משפט שיבואו יראו כבר יש תכנית ויגידו מה שהם אומרים שיש שם עובדים והכול. אני כן מטריד אותי הנושא של הרכבת כי שמעתי פה את היזם. אני רוצה לדעת איפה אנחנו עומדים. עוד פעם אני מזכיר, הייתה פה אפשרות לעשות את ה - 266. אם זה עדיין עומד על הפרק? מה התכנון שלנו במקרקעין ולא יהיה הפאוור סנטר הזה? מה יהיה עם רכבת?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. בבקשה.

מר ניר אנגרט :

האמת שהרבה אחרי מה שרוך אמר אין לי מה להגיד. יש פה שתי סוגיות שהן גם בהמשך לדיונים. (לא ברור) להדגיש אותם. פעם אחת הנושא של בנייה לא חוקית שזו מכת מדינה וגם יש דרגות חומרה שונות. פה אני חושב שזה הדרגה הכי גבוהה וחייב לקבל את ההחלטה שלנו. דבר שני זה העניין של שטחים ציבוריים בתוך מתחמים ואפשרות נקרא לזה לגאול אותם באמת לאפשר אותם להגיע לתפקוד באמצעות כלים כאלה או אחרים. אם זה דיברו פה על איחוד וחלוקה. על הפקעה. על - , יש מגוון של כלים אבל חייבים לייצר את הכלים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. סער.

גב' דלית זילבר :

שחר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

שחר.

מר שחר סולר :

תודה. בהיבט תכנוני, פחות עבירות בנייה עבירות בנייה אבל מבחינה תכנונית אני חושב שההמלצה של הולקחש"פ מאוד הגיונית. אותי מטריד מזרח הכביש, אני מסתכל על מזרח הכביש שמעתי את הדברים היפים שגיא הקריא, בנייה משתלבת פארק וכו'. אני באמת מקריא מהתא, הייתם רואים את הבנייה האינטנסיבית מאוד - מאוד שיש שם אני לא רואה אותה נהרסת, מה שבצד צריך לעשות, זה בעצם להרוס לשקם את השטח הזה להפוך אותו לפארק,

המועצה הארצית 5.6.18

את זה אפשר לעשות רק בתכנית המפורטת. אם הייתה מגיעה לפה תכנית מפורטת שהיא מראה שזה מה שקורה, שמבינים את ההשלכות אז היה אפשר לדון ולגרוע, כרגע זה נשמע שהפער באמת בין החזון למציאות הוא גדול מדי כדי שבתוך המסמך התכנוני נעשה את הקפיצה הזו ונאפשר את הגריעה. זה דבר ראשון, דבר שני בהמשך לדברים שנאמרו פה בדיוק, הבנתי שיש איזו שהיא בעיה. השאיפה שלנו הייתה כאשר עבדתי במחוז מרכז, באמת טיפלנו תכנית (לא ברור) שהמתחמים שמיועדים לפיתוח, ישאבו זכויות, ינקו את השאר השטח מזכויות. אפשר יהיה להזיז, להזיז במירכאות כן? את הזכויות במתחמים שמיועדים לפיתוח. אז באמת לגאול את השטח. השאלה אני מבין שיש איזו שהיא חוות דעת שאני לא בקיא בה, אבל אפשר לעשות את זה (לא ברור) כאן, להבין אם זה ככה מה מוצע? בסוף לאפשר פיתוח, והפארק יישאר לא, אי - אפשר יהיה ליישם אותו באמת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי.

גב' דלית זילבר :
ארז זה משפטי. תכנוני?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן? נילי.

גב' נילי עמית :
אני אגיד. איך שאני רואה את הדברים זו קרקע חקלאית, זו עבירת בנייה. לדעתי, אסור להכשיר את זה. את העבירה. אם רכבת החליטה על תחנה במקום, היא צריכה לדאוג למגרשי חניה גדולים. זה מה אני רוצה להגיד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה. דלית?

גב' דלית זילבר :
אני רוצה להתייחס קודם - כל להחלטה של הולקחש"פ כמו שראינו שזה מתודולוגיה מאוד ברורה באיזה שהוא הסדר של התייחסות לדברים. אין ספק שזו החלטה נכונה. לגבי תמ"מ / 3 / 10 אני חושבת ששחר ואני שנינו היינו באמת מרכזי כאשר טופלה התכנית הזאת של המסמכים התכנוניים. לא סתם לקח להם הרבה זמן מכל הכוונים וכל הדרישות שהיו באמת לנסות להכשיר את הדברים האלה, בסופו של דבר מדובר על מסחר שהוא תומך פארק, זו עבירת בנייה שהיא מאוד - מאוד דרמטית אבל גם תכנונית היום אין מישור שהוא רוצה לאשר את ה - BIGים האלה שהן בפאתי העיר. זה סותר את כל מה שאנחנו אומרים על עירוניות ומסחר עירוני שהוא גם נמצא היום (לא ברור). גם הקניונים שהם נמצאים בלב העיר היום קשה להם, בטח לא לתת את היתרון הזה למקומות האלה שם בלב שטח פתוח, שהם בטח לא תומכי פארק, לא לשם הכוונה, לא רוח המקום ולא רוח פארק. זה BIG זה פאוור סנטר, הוא לא תואם לכלום בתכנון.
לא עכשיו ולא כחלק מ - תמ"מ / 3 / 10 שכשמו שאמר ברוך והכול הייתה לעשות פארק קודם - כל וכל השאר היה אמור לתמוך בפארק הזה. וגם גישה שלנו היום לגבי ערים ומרכזי ערים ומסחר שאמור להיות שם ובטח לא פאוור סנטרים האלה, אני כמובן תומכת בהמלצת הולקחש"פ

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ישר כוח. דלית. איזה נאום.

גב' דלית זילבר :
נאום קצר זה היה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי. עוד פעם?

מר ארז קמיניץ :
פינאלה אמרת.

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' דלית זילבר :

עכשיו זה - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי.

גב' דלית זילבר :

רק בלי להליך עלינו אימים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן.

מר ארז קמיניץ :

זהו, כן. תודה. באמת בהמשך לדברים שנאמרו על - ידי היועצת המשפטית של מינהל התכנון, ושל המועצה, אנחנו פה מבחינתנו לפחות נוכח בקשת בית - משפט ואחר - כך פסק דין מתוך תפיסה שלו את ההליך, הוא חשב שיש צורך במתן זכות טיעון נוספת היא נינתה פה בצורה מורחבת כפי שאדוני צין, כל נוכח הטענה שהועלתה על - ידי המבקשים, כפי שהיה כאן, שאני אנחנו, משרד המשפטים ואני בפרט, הלכנו אימים על המועצה הארצית ומענו שיקול דעת עצמאי אובייקטיבי של חברי המועצה. בין היתר מתוך אמירה לכאורה השתמע מהדברים שלנו שהחלטה לביטול ההכרזה היא החלטה לא חוקית, כפי ששמענו, אף אחד תהליך רוצה לקבל החלטה לא חוקית. אז הנה אני אומר אני השארתי את החליפה של האיומים בבית, אני מבקש באמת להיפך, שהמועצה אם לא נעשה הדבר קודם, אני התרשמתי שהדבר באמת נעשה, והיה הפעלה של שיקול דעת של החברים וכל אחד התבטא כרצונו, אני מפציר במועצה הארצית לעשות שימוש מושכל בשיקול דעתה בעניין הזה. אני לא אומר, אנחנו לא אומרים כמשרד המשפטים לא היועץ המשפטי למינהל התכנון ולא אנחנו, שהחלטה אחרת הייתה לא חוקית. בוודאי שיש לה קושי משפטי אבל אנחנו לא אומרים שהחלטה חוקית. אם היינו אומרים שהחלטה לא חוקית בניגוד למה שאומר מר הרטמן, הייתי חייב להבהיר לחברי המועצה הארצית שהחלטה לא חוקית, בין כחבר מוסד תכנון בין כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מוסד תכנון עתיד לקבל החלטה לא חוקית. אנחנו חייבים להגיד את זה. יש גם סעיף מיוחד בחוק התכנון והבנייה שמתייחס לעניין הזה. זה לא מה שאמרנו, אני לא אומר את זה עכשיו. יחד עם זאת, אני חושב שהפעלת שיקול דעת של המועצה הארצית מחייב או קורא לכל - , אני קורא לכל חברי המועצה לקבל החלטה שלא לבטל את ההכרזה. אנחנו האינטרס שלנו משרד המשפטים, כיועץ המשפטי לממשלה, בוודאי רלוונטי לעבירות הבנייה, אבל הוא כמובן כמובן, לא מנותק משום צורה מהשיקול התכנוני, כל הבסיס להחלטה הוא בסיס תכנוני. בוודאי שמענו את המתודולוגיה של הולקחש"פ. למעשה שאלנו למה לשנות למה לשנות את המתודולוגיה ואת ההחלטה של הולקחש"פ, כאשר יש פה במקום הזה פיל לבן כמו שהתייחסו אליו, עבירת בנייה אדירה כזו היא עבירות בנייה אחת המכוערות הגאוותניות, הראוותניות במדינת ישראל. אדוני אני מסיים עוד. בסדר?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

שומר אחי אנוכי.

מר ארז קמיניץ :

אין בעיה. בסדר. אני אומר יש פה עבירת בנייה חמורה, אני חושב שבהינתן שיש פה עבירת בנייה חמורה שאנחנו מנסים להילחם בה שנים ארוכות, להגיד דווקא במצב שיש בו עבירת בנייה חמורה אנחנו לא נסכים עם המתודולוגיה של הולקחש"פ, בטיעונים התכנוניים הטובים שנשמעו, זה באמת מאוד - מאוד מוזר, ולא - , ולא נכון, בעיניי. בסופו של דבר אני - , נקודה נוספת אחרונה שאני רוצה להעלות בפני חברי המועצה שבהסתכלות כוללת ארוכת טווח משרד המשפטים אני כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה שעוסק בעניינים אזרחיים לא נכנס לשאלת עבריינות בנייה רק ממקום של הגדנה על שלטון החוק. בסופו של דבר בוודאי שלטון החוק זה משהו שהוא בנפשנו ואני חלק מיח' האכיפה, גם אשר שהוא הופיע פה, בוודאי אנחנו - , שלטון החוק הוא בנפשנו זה חשוב. ועבירות בנייה הן אצבע בעינו של שלטון החוק. כי זה עבירה שינוי נראית, שנצפית. אנשים רואים את זה. אבל אני לא נמצא בעיסוק של מלחמה עבריינות בנייה, בעבירות - , חלקת המדינה רק בגלל שלטון החוק, אני נמצא כי אני מכיר את מערך התכנון הרבה שנים ואני יודע שהעבריינות בנייה היא עם הרצון שלנו להילחם בעבירות בנייה עוזר למערך התכנון. בסופו של דבר באה המועצה הארצית אומרת אני מסתכלת על השטח הפתוח הזה אני רוצה שהמסחר יהיה בעוצמות

5.6.18 המועצה הארצית

כאלה, גם אם יהיה שם מסחר ויהיה בעוצמות כאלה בעוצמות אחרות, עברייני הבנייה וזה קורה לנו פה וזה קורה לנו במקומות אחרים. עברייני הבנייה מחליט בשבילנו, בשביל מוסדות התכנון איך ייראה בסוף המקום הזה. כי כרגע הוא לא נראה בכלל, אם אני מבין נכון, הוא לא נראה בכלל לא לפי המסמך התכנוני, לא לפי מה הולקחש"פ חושב, לא - חושבת, לא לפי מה שהוועדה המחוזית חושבת, בעצם האפשרות שאנחנו נותנים הסדק הזה בדלת בחלון ברחיץ כפי ששמענו את אשר, הוא מופיע בהליכים משפטיים, הוא קיים, הוא לא - הוא מוסתר. הסדק הזה אם אנחנו המועצה הארצית ניתן אותו לכניסה לאישור כל שהוא, של המתחם הזה שהוא ממשיך ועובד שנים הרבה ומייצר פרופיט כלכלי, אם אנחנו נאפשר את זה אנחנו נפגע בתכנון. אני אומר לכם, אני עוסק בעניינים יום יום, אכיפה תומכת תכנון היא מאוד משמעותית מבחינתנו. אנחנו משרד המשפטים יחד עם מינהל התכנון רוצים להגיע למצב שבו אכיפה תתמוך בתכנון. אין מקום טוב או אחד המקומות הטובים להראות את זה, זה המקום הזה. אנחנו רוצים לתמוך בתכנון שהמועצה הארצית בסופו של דבר, הולקחש"פ, הוועדה המחוזית יאשרו אותו. אנחנו רוצים למנוע מצב שבו עברייני הבנייה המורשע הזה, מה שהוא יעשה זה לאכוף על מוסדות התכנון את הבינוי שהוא מייצר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו מודים -

מר שחר סולר :
מה (לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

מר ארז קמיניץ :
אני - לדעתי, אני לא מסכים עם עורך דין הרטמן בסוגיה המשפטית שעלתה. אני חושב שהמועצה הארצית בבואה להחליט לא כמו - באמת במועצה הארצית הוועדה המחוזית היא לא מחליטה כל הולקחש"פ, יש לה שיקול דעת רחב יותר גם לפי התוספת. אבל בלי קשר לתוספת, בית - המשפט העליון אמר לא אחת, שבבואה של - בבואה של מוסד תכנון להחליט החלטות תכנוניות, הוא חייב לקחת בשיקול דעת גם שיקול דעת של עבירות בנייה. אני לא אומר שזה השיקול היחיד, לפעמים הוא גובר. זה בו לא זה השיקול היחיד. אבל פה יש גם תגיד תכנון ואנחנו רואים את זה וגם עבירות בנייה. בית - המשפט העליון מפציר בכל מוסדות התכנון, כפי שצינה תדמור, השופט רובינשטיין אומר את זה חוזר ושלוש מפציר בכל מוסדות התכנון לקחת את שיקול עבירות הבנייה כשיקול משמעותי בהחלטותיו, בוודאי כאשר עבירת בנייה היא כל - כך חמורה. שוב אני אומר מ - 2 היבטים. אחד אנחנו רשויות השלטון. מוסדות התכנון הם חלק מהשלטון, השלטון צריך לדאוג לזה שהפעילות שהוא עוסק בה תהיה חוקית. זה חלק מהאינטרס של כולנו של כל רשות השלטון. אבל זה גם חלק אינהרנטי בשיקולים של מוסד התכנון, בהיעדר אכיפה על עבירות בנייה בוודאי חמורות כאלה, אנא הוא פעיל בהיבטי תכנון. זה - זו מוטה של ארץ. העבירה כאן היא בדיוק המסילה לחוק הבנייה והתכנון. בדיוק האמירה אם אנחנו לא נטפל בעבריינות כזו, התכנון יהפוך להיות לא מודרני.

גב' דלית זילבר :
תודה.

מר ארז קמיניץ :
אני יכול להמשיך עוד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בסדר.

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

גב' דלית זילבר :
אין צורך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו מודים לידידנו המלומד. נכון? ככה אומרים?

מר ארז קמיניץ :

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
חברינו המלומד.

מר ארז קמיניץ :
אני מקווה שאתה באמת מתכוון לזה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בוודאי.

מר שחר סולר :
שאלה. יש העניין של ניוד זכויות או כלים לגאול את השטח הפתוח?

גב' דלית זילבר :
זה לא ההחלטה כרגע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. אני מציע שאנחנו נבקש מתמר להציע את הצעת ההחלטה שלנו. ניגש להצבעה. בכך נסיים את הדיון הקצר.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
הסאגה.

גב' תמר כפיר :
טוב. ב - 4.7.17 לאחר מספר דיונים שקיימה, החליטה המועצה הארצית -

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
רק תקריאי לאט שכולם יוכלו להקשיב.

גב' תמר כפיר :
החליטה המועצה הארצית לאמץ את המלצת הולקחש"פ בעניין ירקונים, לאמור כי בהיעדר קיומה של תכנית מפורטת, המועצה אינה מוצאת (לא ברור) לביטול ההכרזה החקלאית על קרקעות במתחם ירקונים שנמצא כחלק מהמרקם הפתוח בתכנית המתאר המחוזית לנחל ירקון, תמ"מ / 3 / 10. בהמשך להחלטה שהתקבלה, הוגשה עתירה לבית - משפט לעניינים מנהליים, במסגרתה התבקש בית - המשפט לקבוע כי החלטתה של המועצה הארצית הינה בטלה מעיקרה, מנימוקים כי זה יהיה נכון להורות על ביטולם נוכח פגמים שנפלו בהליך החלטתה. ב - 22.5.18 התקיים דיון בעתירה שהוגשה, בהמשך לדיונים שונים שהתקיימו בשלהי שנת 2017. לאחר שנשמעו עמדות הצדדים ועמדתו של בית - משפט, הסכימו הצדדים כי החלטת המועצה הארצית מ - 4.7.17 תבוטל, כך שהמועצה הארצית תושב ותדון בשאלת ביטול ההכרזה של הקרקע במתחם ירקונים, כקרקע חקלאית, תוך מתן זכות טיעון בעל - פה לעותרות. בהמשך לאמור, שמעה המועצה הארצית פעם נוספת את באי כוח הבעלים, הן בול הנוגע למסמך התכנוני שאושר, והן בנוגע לשקולים אותם רשאת המועצה הארצית לשקול בביטול ההכרזה בהתאם לתוספת הראשונה לחוק. כמו כן הוצגה למועצה הארצית המתודולוגיה לביטול על ההכרזה של קרקע חקלאית, על - בסיסה גיבשה הולקחש"פ את המלצותיה, עמדת מתכנן מחוז מרכז בכל הנוגע של לא ברור) של המסמך התכנוני בשטח, ואופי הבנייה שהוא מציע בשטח זה, ועמדתה של עיריית פתח תקווה. לאחר ששמעה את כל אלה, מחליטה המועצה הארצית כי אין לשנות את החלטתה כפי שהתקבלה ב - 4.7.17 זאת מן הטעמים הבאים - א'. (לא ברור) החלטותיה של הולקחש"פ המתודולוגיה שנקבעה על - ידה נשענת על מספר שיקולים ובכללם - יעוד השטח כתכנית מתאר מחוזית, פתוח / פיתוח, מיקום השטח ביחס למרחב הסובב, שטחים פתוחים שמיועדים לבינוי ומרחב פתוח, וקיומה של תכנית מקומית מאושרת לבינוי. בהתייחס למתחם הפאזור סנטר קבעה הולקחש"פ כי המסמך התכנוני אינו מהווה תכנית ומכאן טרם בשלב העת לבטל על ההכרזה על קרקע חקלאית. קביעתה של הולקחש"פ נסמכה בין היתר, (לא ברור) לפיה ראוי כי תכנית שתוגש בשטחים אלו המהווים חלק ממרחב נחל הירקון תיבחן על - ידי הוועדה למטרות שלשמים הוקמה, בכלל זה שמירת השטחים הפתוחים. בוודאי לאור העובדה כי לאחר שתאושר על - ידי הוועדה תכנית

5.6.18 המועצה הארצית

לבינוי בשטח זה, לא יידרש אישור נוסף בהתאם לקבוע בחוק. המועצה הארצית מאמצת את המלצותיה של הולקחש"פ כשמר, ואת המתודולוגיה שנקבעה על - ידה. המועצה סבורה כי אישורה של תכנית ראשונה לבינוי בשטח בהתבסס על המסמך התכנוני, נכון שתאושר על - ידי הולקחש"פ, בהיותו של הבינוי מוקף שטחים פתוחים (לא ברור). המועצה הארצית מבהירה כי המסמך התכנוני אינו מסמך סטטוטורי אלא מהווה מסמך עקרונות שנועדו לקבוע תכנית (לא ברור) להכנת תכניות מפורטות על שטחים ירוקים ועל שטחים פתוחים. הסימון אינו מחייב אלא מנחה בלבד, ואין בו כדי לייצר ודאות בנוגע למיקומו ואופיו התכנוני העתידי של השטח. רק התכנית המפורטת שתקודם בשטח זה תדייק את הגבולות של השטחים שנכון יהיה לשנות את יעודם. מכל מקום, אין ספק כי הבינוי הקיים בשטח שהינו מבנה רחב מימדים לא תואם בשום צורה ואופן את הקבוע במסמך התכנוני, ולפיו הבינוי ישרת את הפארק ואופיו ויהיה רקמת בינוי מחוררת על - ידי יצירת מסות קטנות והקטנת פרופיל החזיתות. משכך אין רואה היא נכון לבטל את ההכרזה בהתבסס על הבינוי הקיים. ג' מלבד המלצת הולקחש"פ לעניין התכניות עומד בפני המועצה שיקול של אי - עידוד עבריינות בניה. הדובר במבנה מסחרי בהיקף למעלה מ - 10 אלפים מטר מרובע. המבנה נבנה על - בסיס היתרים שהוצאו שלא כדין, בנייתו הושלמה בניגוד לצו הפסקה מנהלתי שהוצא נגדו, והוא פועל למעלה מ - 15 שנה כמרכז מסחרי רחב היקף על קרקע חקלאית מוכרזת. ביטול ההכרזה החקלאית על השטח כל עוד אין אישורה של תכנית בשטח, עלולה להעביר מסר שגוי למוסדות התכנון המקומיים, כמו גם לבתי משפט לפיו קיימת לכאורה הצדקה לשמור על המתחם המסחרי בשטח החקלאי ואופיו תוך פגיעה בשטחים פתוחים עליהם אמונה המועצה. שיקול זה מתעצם לאור הצהרתם הברורה של העותרים לפיה אי - ביטול ההכרזה בסוגריים ויתור הצורך של הקבלת אישור הוועדה המחוזית והולקחש"פ לשימוש חורג עקב כך, בכוונתם לפעול מול הוועדה המקומית לאישור שימוש חורג ועמדתה של הוועדה המקומית כפי שהובעה בעבר, ולפיה בכוונתה לאשר שימוש חורג כמבוקש.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

לא הבנתי את הסוף.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. שחר?

מר שחר סולר :

אני חושב שההחלטה טובה, מה שהייתי מרחיב אבל טיפה, החלק התכנוני ממוקד מאוד לדעתי במתחם העירוני, הוא מתייחס לפאוור סנטר. אם מסתכלים על הבקשה עוד פעם, כולל אותם שטחים ממזרח לכביש, פארק עירוני, כל השטח הזה הוא בעצם נשוא הבקשה, ההחלטה כולה. זאת אומרת זה לא רק הירקונים, עבירה ספציפית בירקונים וכל הסיפור הזה, זה משהו כללי.

גב' תמר כפיר :

ההחלטה של המועצה הארצית שהיא ביקשה לבחון פעם נוספת, היא התייחסה לירקונים. אני חושבת ש - (לא ברור) הרחיב על זה. אבל הנושא הדיון היה תמיד.

גב' דלית זילבר :

אפשר לציין שגם -, כאילו -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אפשר להוסיף. ארזה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

כן. זה היה מאוד ארוך אני לא זוכרת איפה -,

גב' דלית זילבר :

מה הייתה ההתחלה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

אבל יש שם שתי נקודות שאני חושבת שמשתמע כאילו שאם יגישו לנו תכנית מפורטת, אז יכול להיות שאנחנו נאשר פיתוח.

המועצה הארצית 5.6.18

מר ברנרד יוסקוביץ' :
לא, לכל האזור. התכנית הכוללת.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
ככה זה נשמע.

מר ברנרד יוסקוביץ' :
המפורטת היא הכוללת.

דובר :
מפורטת כוללת?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
עוד הערות?

מר ניר אנגרט :
יש לי בקשה טכנית קטנה. איפה שכתוב בהצעת ההחלטה חלק משפט שמעו פעם נוספת במועצה הארצית את בא הכוח, צריך להוסיף את המילים באריכות ובקשב רב. אחרת זה לא ישקף את הדיון פה.

גב' דלית זילבר :
יש תמליל. זה בסדר.

מר ברנרד יוסקוביץ' :
יש תמליל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אפשר להוסיף. אני חושב שההצעה הזו מאוד ראויה. כן עמיר.

מר עמיר ריטוב :
לא נאום.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
זה בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה?

גב' ארזה צ'רצ'מן :
לא משהו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן? זה לא (לא ברור) לוועדה פה. בבקשה עמיר.

מר עמיר ריטוב :
האם אפשר להוסיף בשלב ההחלטה שנקבל במועצה הארצית, עדכון לגבי תחנת הרכבת? אני לא יודע, אני כבר סיפרתי נילי שאנחנו מכירים פעם ראשונה, נאחל לך בהצלחה.

גב' נילי עמית :
תודה.

מר עמיר ריטוב :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

היה פה, הופיע בפנינו הבעלים, אני לא יודע אולי זה אסור לו. אבל הוא אמר הוא יחרוש שם את הכול רגע. אז אמרנו בואו, דוקרנים, אני יודע מה הוא אמר? בואו תציעו שנוסעי הרכבת לא יהיו שבויים במאבק, שאם יהיה שם. אם הוא חוקי או לא חוקי.

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

גב' ארזה צ'רצ'מן :

זהו, בדיוק.

מר עמיר ריטוב :

חזקה על הרכבת אבל עברה מאז שנה, כבר עברה שנה. מה הולך להיות? הולך להיות גשר מעל הירקון?

גב' דלית זילבר :

אפשר לפנות לרכבת שבדיון הבא תציג את זה.

מר עמיר ריטוב :

מצידי תחזירו ל- 266. אני לא מפריע לכם. אני לא אומר בואו תתנו את ההחלטה עכשיו. כבר הפסדתי את ה- 3 / 17, אני לא רוצה עוד פעם. אני אומר רק תכניסו בהצעת ההחלטה שנטיל על הרכבת שתעדכן אותנו איפה זה עומד.

מר ברוך יוסקוביץ' :

זה לא עלה בדיון היום הנושא.

מר עמיר ריטוב :

זה לא עלה בדיון.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר אלעד לב :

לגבי ההחלטה רק כדי ש - הנקודות הקטנות, תמר את אמרת שניתנו היתרים לא חוקיים. לנו הסבירו שבמקום ניתן היתר כחוק ואחר - כך הוא נפסל.

גב' תדמור עציון :

לא, יש פסיקה מפורשת של בית - המשפט העליון.

מר אלעד לב :

נכון. אבל ניתן היתר - ,

גב' תדמור עציון :

לא, לא. נינתו היתרים שלא כדיון.

מר אלעד לב :

לבדוק את הניסוח, לבדוק את הניסוח שלא יתפסו על פיפס יחזירו אותנו לעוד דיון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בסדר.

מר אלעד לב :

אני מאוד מצטרף למה שעמיר אמר לגבי הרכבת. בדיון לפני שנה, שזה ממש היה לפני שנה, מה שהדאיג את המועצה היה שבאמת תחנת הרכבת שם תיפגע, ארז אז דיבר והוא אמר יכול להיות ששבועיים תושבת. אחרים אמרו אולי חודשיים ויותר. אני מצטרף לבקשה לקבל עדכון בנושא. שכן הצעת המיעוט שהייתה אז, ההצעה של עמיר דיברה על תחנת הרכבת. לא הייתה החלטה פה אחד בגלל הדאגה לנוסעים של הרכבת.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני מציע אם מקובל עליכם, אנחנו ביקשנו מהרכבת להישאר פה להכניס אותם לדיון כדי שהיא תענה. אז חן אם אפשר.

מר עמיר ריטוב :

לרכבת..

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לרכבת.

נכנסים מוזמנים

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אנחנו -, אנחנו נשמע את הרכבת. כי זה -, רגע. סליחה. לא, אני כבר פוטר אותך. אנחנו -, אנחנו נאפשר לעצמנו לפנות אלייך לקראת הישיבה הבאה כדי להסביר לנו. לכן עכשיו אנחנו חוסכים לך את הדיבור. אם את יכולה רק לקדם רכבת לרעננה כבר, אנחנו מחכים לה. אבל זה לא לפרוטוקול.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

ניגוד עניינים.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. אז טלי, את משוחררת תודה רבה לך. רגע. שינינו את -, בעקבות זה -,

גב' דלית זילבר :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אז רק תגידי איך -, רק את השינויים.

גב' תמר כפיר :

כן. כי לגבי הבקשה לפרט את התהליך שהמועצה הארצית שמעה פעם נוספת באריכות וקשב רב. זו הערה של ניר. ולגבי ההערה של שחר, אז בסעיף שבו מפרטים את המתודולוגיה של הולקחש"פ אז אנחנו מוסיפים - וזאת בהתייחס לכלל השטחים שמומלץ שלא לבטל את החלטתה. כלומר לא להתמקד רק בירקונים אלא במרחב כולו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי. אנחנו ניגש להצבעה. מי בעד ההצעה כפי שהקריאה אותה תמר? ירים את ידו. תודה רבה.

מר חן ויצמן :

חבר'ה איפה, יש הצעה נגדית? יש נמנעים? אם אין אז זה פה אחד. התקבל פה אחד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בשביל מה הביאו אותי לפה. יש מתנגדים? אין, יש נמנעים? אין. ההחלטה אושרה. תודה רבה. 5 דקות הפסקה.

מר טל אלעל :

אני מבקש רק, בילסקי, אני מבקש רק בפרוטוקול שיירשם למרות שאני נוכח, שלא השתתפתי בדיון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי.

מר חן ויצמן :
כך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה שנקרא נוכח נפקד.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

(הפסקת הקלטה)

תמ"א 4 / 2 / א / 2 - מחלף כניסה מערבי לנמל תעופה בן גוריון**מר חן ויצמן :**

אנחנו נכנסים לדיון פנימי מי שלא חבר מועצה, מתבקש לצאת.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר חן ויצמן :

אני מבקש ממי שלא חבר מועצה, לחכות בחוץ. יאללה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני מבקש מכולם לשבת. אפשר לאכול בשקט בישיבה. עדי בבקשה.

גב' עדי סילברמן :

שלום לכולם. אנחנו בדיון פה על תמ"א 4 / 2 / א / 2, מחלף כניסה מערבי לנתב"ג. מטרת הדיון היא בעצם אימוץ המלצות הולנטי, בהערות והשגות שהגיעו לתכנית. מחלף כפר חב"ד נמצא על דרך מספר 1 בין כפר חב"ד לצפריה, אחיעזר ומוסד חינוכי בית רבקה. באוגוסט 97 אושרה תכנית מתארית חלקית מפורטת, לפיתוח נמל תעופה בן - גוריון, תמ"א 4 / 2 / א שכללה בין היתר את המחלף המדובר, שימש מחלף עיקרי לכניסה לנמל תעופה בן - גוריון. בעצם יחסוך את הנסיעה היום מזרחה לבאים ממערב, למחלף הקיים. ב - 2001 כאשר הוכן -, כאשר נתיבי ישראל של היום, מע"צ של אז, החלו בביצוע הפקעות כדי לממש את המחלף בעצם הוגשה עתירה לבג"ץ של כפר חב"ד, והמועצה האזורית עמק לוד. בעקבות העתירה הזו ב - 2006 בעצם הגיעו 3 הצדדים - מועצה כפר חב"ד, ונתיבי ישראל להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. במסגרת אותו הסכם פשרה בעצם הוחלט על צמצום שטחים של המחלף, שיקוע רמפות שמובילות אל תוך נמל התעופה כך שיהיו מתחת לדרך מספר 1 ולא מעל. מדובר על הארכה והעתקה של קיר מסתור קיר שבת שבעצם יסתיר את הנוסעים בדרך מספר 1 מכפר חב"ד וגם היה שם סעיף שדיבר על הנושא של תחנות דלק שבעצם כפר חב"ד רצו, מבקשים להקים תחנות תדלוק בתוך שטחי המחלף ובעצם פסק הדין אמר שהוא לא מונע -, נתיבי ישראל לא ימנעו או לא ישללו את האפשרות הזו. אנחנו רואים כאן את התכנית המאושרת, כמו שאושרה ב - תמ"א 4 / 2 / א המפורטת. זה שטח המחלף.

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

גב' עדי סילברמן :

סליחה? זה השטח של המחלף הוא פה בעצם מסומן כדרך מאושרת, הוא אושר כבר. ובעצם עכשיו התכנית באה ומשנה אותו. התכנית נדונה אושרה להעברה להערות והשגות במועצה הארצית במרץ שנה שעברה, מרץ 2017. פורסמה להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור, התקבלו הערות של הוועדה המחוזית מרכז, ו - 7 השגות פרטיות שבעצם נשמעו ונדונו בדיונים בולנטי במהלך חודשים אפריל ומרץ האחרונים. התכנית כפי שהופקדה, בעצם אנחנו יכולים לראות את הקו הכחול שלה פה, צמצמה את חלק משטחי הדרך והשיבה אותם לחקלאות. כחלק מההחלטה של בית - המשפט. הרמפות בעצם שוקעו, ונשמרה כחלק מהחלטת אותה החלטה של בית - משפט, גם נשמרה קישוריות בין כפר חב"ד לבין צפריה שיש להם בעצם שירותים משותפים - קופת חולים, דואר, טיפת חלב, מכולת - כל השירותים בעצם משותפים לשני הישובים. כמובן נגישות לתחנת הרכבת שנמצאת באזור הזה פה. מהות ההשגות שהגיעו בעצם לתכנית. היו שתי השגות עיקריות. אחת דיברה והתעסקה על הנושא של מעבר וחיבוריות בין כפר חב"ד לצפריה ומוסד חינוכי בית רבקה. מרבית ההשגות בעצם דיברו על כך שהמעבר מכפר חב"ד לבית רבקה שמשמש את הבנות בעצם שללומדות בכפר חב"ד ואמורות להגיע כל יום לבית רבקה, היה עד היום בתת - הקרקע, עכשיו הוא יהיה מעל הקרקע בגלל -, בגלל התכנית ובעצם הרמפות התת - קרקעיות שמגיעות מתוך נמל התעופה לא מאפשרות המשך של קיום של מעבר שהוא קיים היום, והמעבר שקיים היום גם לא עומד בסטנדרטים של מעברים חקלאיים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, נמוך מדי, לא ניתן להעמיק אותו כי אנחנו נמצאים בתוך פשט הצפה של נחל שפירים. לכן הציעה התכנית בעצם מעבר עילי מעל דרך מספר 1, שאליו מתווסף גם מעבר הולכי רגל מעל מסילת ברזל קיימת, על - מנת לאפשר את המשך המעבר באופן ישיר עד לכיוון צפריה, ומשם כל אחד לאן הוא צריך. ב - 2006 אושר -, אושרה הפרדה מפלסית כאשר בעצם מבטלת מעבר שקיים היום במסגרת, מעבר קיים היום שדרכו כולם עוברים על פני הקרקע בין שני הישובים. התכנית שלנו, תכנית תמ"א 4 / 2 / א / 2 בעצם הרחיבה את הקו הכחול שלה מעבר למה שהיה קודם, כדי לאפשר מעבר הולכי רגל, בגשר מעל מסילת הרכבת, תושבי כפר חב"ד ומשתמשי הרכבת -

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

צפריה, יכולים להעלות בנקודה הזו על הגשר ולחצות כאן את המסילה בעצם על - מנת לא לעשות את כל העיקוף ולעלות ההפרדה המפלסית שנמצאת מזרחה משם.

גב' אילנה שפרן :

הם יכולים לעשות גם וגם.

גב' עדי סילברמן :

אפשר לעשות גם וגם. אפשר להעלות גם על ההפרדה המפלסית שתאפשר, רואים אותה כאן. הם גם יכולים לעלות על ההפרדה המפלסית, ובעצם יש שם מדרכה להולכי רגל. לעשות בעצם את כל הסיבוב, או לחצות ישירות בנקודה הקיימת היום, רק מעל הקרקע. במהלך הדיונים גם הייתה בקשה להסיט את הגשר של הולכי רגל מזרחה, חברי הולנת"ע דנו בבקשה הזו, החליטו להשאיר את התכנית כמו שהיא הוצעה להפקדה. השגה עיקרית נוספת שהייתה הייתה לנושא של תחנות תדלוק בשטח המחלף. כמו שאמרתי קודם, התכנית - הסכם הפשרה לא קבע שצריך לכלול בתכנית תחנות תדלוק. התכנית היא תכנית למחלף ולא תכנית של תחנות תדלוק. לכן בעצם לא כללנו אותן בתכנית הזאת. עם זאת, מינהל התכנון כן ביקש באישור של חברי הולנת"ע בעצם הוחלט שכן להוסיף להוראות התכנית סעיף שכאשר תוגש לתחנות תדלוק היא לא תהווה שינוי לתכנית שלנו, על - מנת שהם לא יצטרכו להגיע למועצה הארצית ואחר - כך לממשלה לעשות שינוי לתמ"א, אלא הם יוכלו לעשות את זה בתכנית המפורטת. כל ההשגות וההערות הועברו אליכם יחד עם כל מסמכי התכנית, כמו שהולנת"ע בעצם המליצה עליהן. אלה שתי ההשגות העיקריות. תודה רבה.

גב' אילנה שפרן :

אני אוסיף אזור עוד משהו. כאשר אנחנו קיבלנו השגות בנושא של המעבר, יש השגות בנושא של המעבר להולכי רגל שהוא באמת חלק קטן יחסית מהתכנית. התכנית משתרעת הרי על שטח גדול, צריך להגיד ש - 20 שנה המחלף הזה מתעכב. הוחלט עליו ב - 97, זה מחלף כניסה ראשי לנתב"ג והוא למעשה עד היום לא מתקדם. וההשגות היו על חלק מאוד מזערי שזה איך ילכו הולכי רגל שזה בכלל לא חלק מהתכנית, הוספנו בשביל לאפשר. מה שאנחנו בדקנו במסגרת ההשגות מה המשמעות שינוי באותו מעבר הולכי רגל. כי לכאורה היה יותר טוב למישהו שזה יהיה במקום אחר, אז בואו נבדוק את זה. אבל המשמעות היא כזאת - דבר ראשון מבחינת המעבר המפלסי אנחנו פוגעים במימוש המעבר המפלסי שזה מעבר מאוד מסוכן היום. ואנחנו דוחים את הביצוע של המעבר המפלסי לפחות בשנה שנתיים עד לתכנון חדש, עד לתקציב, עד לכל. מצד שני, יש לנו גם את המעבר המפלסי אם אנחנו - סליחה. המעבר להולכי רגל אם אנחנו מסיטים אותו מערבה כמו שביקשו -

גב' עדי סילברמן :

מזרחה.

גב' אילנה שפרן :

סליחה, מזרחה, כמו שביקשו המשיגים של כפר חב"ד, אנחנו פוגעים בתושבי צפריה למעשה. יש קשר בין צפריה לדיון כפר חב"ד שהוא מתקיים היום על התוואי הקיים שהוא התוואי המערבי, שחלק ממוסדות הציבור נמצאים בצפריה חלק נמצאים בכפר חב"ד והדרך ביניהם הולכת. אז כאשר אנחנו שקלנו את כל השיקולים לגבי מעבר הולכי רגל, ראינו שההפסד גדול יותר מהתועלת. גם הפסד במובן של בטיחות שאנחנו פוגעים בעצם בבטיחות אלו שעוברים היום. היום ילדים משחקים ממש בפסי רכבת. ביצוע מצד שני אנחנו פוגעים גם בתושבי צפריה ולכן החלטנו שלא לקבל את הבקשה הזו, להזיז את המעבר להולכי רגל. יש להם עדיין שתי אפשרויות או לעלות בחלק המערבי שיש שם גם רמפות לעגלות וגם מדרגות, או לכל על הדרך שיש שם גם מדרכה שאפשר גם בה לצעוד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בבקשה.

מר אסף זנזורי :

טוב. באמת עברנו על זה בעיון מאוד ארוך בולנת"ע, בדיונים. דיון ארוך וממצה. בסוף הבנו מה שהבנו. אבל אני רוצה לחזור על נושא קטן שהעלינו ולדעתי צריך לראות איך מכניסים אותו. זה הנושא של המעליות, יש פה עלייה מאוד רצינית. אז מעבר לנוחות שמקשה על עלייה של 18 מטר.

המועצה הארצית 5.6.18

גב' עדי סילברמן :

8 מטר.

מר אסף זנזורי :

8? ויש עוד.

גב' עדי סילברמן :

לא, עולים בסך - הכול 8 מטר. זה תלוי מאיפה אתה מחשב. מוגבה פני הקרקע עולים 8 מטר.

מר אסף זנזורי :

בסדר. זה עדיין העלייה - ,

גב' עדי סילברמן :

זה עדיין - ,

מר אסף זנזורי :

מאוד רציני לאנשים עם נגישות - , בעיות נגישות או דברים כאלה. גם אנשים מבוגרים. החשיבה היא של מעליות לדבר הזה הוא מאוד נכון לדעתי, וזה פיצוי מסוים לקשוי שהם עברו במעבר הזה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. בבקשה.

גב' מרים בלינג :

בכל מקום בעולם היום הגישה השינוי אפשר לעשות פתרונות כמו מדרגות נעות, דברים להתגבר על הנגשה לכל האוכלוסייה. אין סיבה שאנחנו ניתן אישור למשהו שהוא מחזיר אותנו אחורה. אנחנו מתקדמים הלאה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אגב, יש לנו יועץ כלכלי לוועדה?

גב' אילנה שפרן :

מה?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אין דבר כזה.

גב' דלית זילבר :

מינהל התכנון יועצים כלכליים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני אגיד לכם, היה מעניין לעשות חשבון כמה עלה ה - 20 שנה האלה.

גב' אילנה שפרן :

נעשה חשבון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

נעשה דבר כזה?

גב' אילנה שפרן :

נעשה. במסגרת - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כמה זה? 2 מיליארד ש"ח?

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' אילנה שפרן :

אני לא יודעת במספרים, אבל -, - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בדלק, עצבים.

גב' דלית זילבר :

בעצבים זה הרבה.

גב' אילנה שפרן :

כן.

מר עמיר ריטוב :

עצבים -,

גב' אילנה שפרן :

נתיבי ישראל, נתיבי ישראל -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מפך נפש.

דובר :

עצבים יותר יקר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

גב' עדי סילברמן :

נתיבי ישראל עשו בחינת כדאיות למחלף והם ראו שגם אם בעצם אנחנו מחשבים, הרי מדובר על כניסה לנמל תעופה, שלרוב האנשים משתמשים בו לצורכי פנאי, וגם אם מחשבים את העלות הכלכלית של שעת פנאי ולא שעת עבודה, ששעת פנאי נמוכה בהרבה משעת עבודה, עדיין יש כדאיות כלכלית מובהקת להקמת המחלף.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לא, ללא ספק. מידע אישי אני יכול להגיד.

גב' דלית זילבר :

וגם ההרגשה שאנחנו מטוטמים, חוזרים נוסעים שוב.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן. יואב.

מר יואב צלניקר :

שומעים אותי נכון?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אותך תמיד שומעים.

מר יואב צלניקר :

כן. טוב. לגבי המחלף, כחלק מקידום, בדקתי את התסקיר. אני תומך לחלוטין בעמדה של תחנות תדלוק. אני רוצה להרחיב את היריעה. תכנונית תחנות תדלוק ברגע שהן צמודות לכביש, ואנחנו באים כאמור פרק זמן מסוים לשדרג את הכביש, לתכנן אותו, כי מבחינת נפחי תנועה, הכביש לא יכול להכיל את נפחי תנועה

המועצה הארצית 5.6.18

או שצריך מת"צ או נת"צ או אלף ואחד דברים, תחנת תדלוק זה עוגן שהוא גורם מאוד מעכב שדרוג כבישים. הוא מאפשר את ההתפתחות פעם אחת. פעם שנייה, תחנות תדלוק מבחינתנו בתור משרד, היא התמודדות מאוד קשה עם זיהום קרקע וזיהום מים, ואנחנו נמצאים פה באזור פשט הצפה ליד נחל שפירים. יש עוד כמה טעמים למה זה לא נכון עכשיו לעשות את השינוי, לאפשר בעצם להגיד אנחנו תחנות תדלוק, לא יהיו -, לא יהיו שינוי לתמ"א. אחד מהם זה תקדים כי אני חושב שאחרי עשרות שנים שאנחנו מתמודדים עם תחנות תדלוק, לבוא להגיד תחנת תדלוק לא תהווה שינוי לתמ"א, וזה יהיה סוג של קו בלאגש יכנסו למחלפים, יש עם זה בעיה. פעם אחת היום משרד התחבורה אבל אני לא מחליף אותו, פעם שנייה, מבחינתנו כאשר אנחנו אומרים בעצם אנחנו מתירים לתחנת תדלוק להתמקם בסמוך מאוד לתשתיות תחבורה, שהן מטבע הדברים הולכות גדלות וכך צריך, כי אנחנו רוצים להכניס לשם תחבורה ציבורית בכביש מספר 1 עם כל הנפחים העצומים שעוברים עליו, ויעברו עליו לעתיד לבוא. מהטעמים האלה אני מסתייג מהנושא של להתיר ספציפית.

גב' אילנה שפרן :

איזה סעיף?

מר יואב צלניקר :

בהחלטה ש-, לא הייתי בדיונים בולנת"ע, אבל בהחלטה של -, שבעצם אומרת הגשת תכנית לא תהווה שינוי לתמ"א.

גב' אילנה שפרן :

כל תכנית, זה לא רק תחנת תדלוק.

מר יואב צלניקר :

אני מדבר על תחנת תדלוק. ספציפית על תחנת תדלוק.

גב' אילנה שפרן :

אז רגע. אני אדייק. בקרקע חקלאית אנחנו אמרנו התכנית הזאת שהיא שחררה שטח מתוך מחלף, בערך 150 עד 200 דונם החזירה לחקלאות. בעצם מה שאנחנו מאפשרים זה שבקרקע חקלאית תכנית מפורטת ליעוד אחר בשטח חקלאי לא תהווה שינוי לתכנית זו. עכשיו, תהיה תכנית מפורטת היא תבחן את כל המשמעויות, גם אם היא תכנית של תחנת דלק, היא כפופה ל - תמ"א / 18.

גב' עדי סילברמן :

ל - תמ"א / 18.

גב' אילנה שפרן :

כל החיבורים למחלפים כמובן שייבחנו בתכנית המפורטת לתחנת דלק. אני לא רואה פה איזו שהיא פתיחה ופריצה של דברים. הרי תוכן תכנית מפורטת, שתיבחן תצטרך לקבל אישור כמו כל תכנית מפורטת אחרת.

מר יואב צלניקר :

פשוט זה לא כך מבינים את ההחלטה, ההחלטה אומרת תחנות תדלוק, אם זו תכנית מפורטת -,

גב' אילנה שפרן :

כן.

גב' עדי סילברמן :

תהיה תכנית -,

מר יואב צלניקר :

תכנית מפורטת. זה יכול להיות גם -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי. ארזה.

המועצה הארצית 5.6.18

גב' ארזה צ'רצ'מן :

אני רוצה לחזור לנושא של המעבר. לשאול,

גב' אילנה שפרן :

בהחלטה זה רשום תכנית מפורטת.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

אילנה.

גב' אילנה שפרן :

כן. סליחה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

אני רוצה לשאול.

גב' אילנה שפרן :

כן?

גב' ארזה צ'רצ'מן :

האם המעבר הזה עומד בהנחיות של חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות? יש חוקים לגבי רמפות.

גב' אילנה שפרן :

כמובן שתכנון מפורט יעמוד בהוראות כל דין. בוודאי.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

לא, השאלה אם זה יכול.

גב' אילנה שפרן :

כן. בוודאי.

גב' עדי סילברמן :

ארזה, זה עומד.

גב' אילנה שפרן :

יש רמפות מתוכננות כבר היום, מתוכנן כרמפות עלייה שלא רק במדרגות.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

איזה אורך?

גב' אילנה שפרן :

זה מתוכנן בשיפוע של עד 5 אחוז. הרי האוכלוסייה שם רובה עם עגלות ילדים.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

בדיוק.

גב' אילנה שפרן :

לכן זה מתוכנן גם בשיפועים של עגלות ילדים. גם במסגרת ההוראות התכנית תוקנה כך שתתאים את עצמה לשיפוע של לא יותר מ- 5 אחוז.

גב' עדי סילברמן :

5 אחוזים.

גב' אילנה שפרן :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

שזה השיפוע ה - ,

גב' עדי סילברמן :
המקסימאלי.

גב' דלית זילבר :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי. שחר?

מר שחר סולר :
עברנו על הוראות התכנית יש פה - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ראיתי, ראיתי בקבינט דיור איזה כבוד יש לך מהשרים. כל אחד מפנה את המבט אליך שחר מה אתה אומר? לפי זה הוא הקובע את עמדתו. אף אחד לא מסתכל עליו. אתה מבין?

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' דלית זילבר :
אני לא ידעתי מי זה הגנ"ס, הגיע מבריטניה הגדולה, אז הבנתי שזה שחר.

מר עמיר ריטוב :
שואלים מה הוא אומר (לא ברור)

גב' דלית זילבר :
זה גם חשוב.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
זה שרים.

מר שחר סולר :
שאלה אבל לגבי ההוראות. מה שכתוב בהוראות ששטחים של משרד התחבורה לא יידרשו לפעילות של המחלף באמת תכניות מפורטות - , תכניות לא יהיו שינוי לתכנית הזאת. עכשיו, ככל שתקודם כן תכנית של תחנת תדלוק, יש עדיפות כבר לדעתי אם כבר שנשים אותן בתוך לופים של מחלפים או משהו כזה. בעצם השאלה אם זה מאפשר להכניס ללופ? או משרד התחבורה - , הרי מה הוא יגרע? הוא יגרע את שטחים החיצוניים. אז דווקא אנחנו רוצים לעשות פיתוח קומפקטי שהוא מנצל את השטח בצורה יעילה והתחנה לא תוכל להתמקם בתוך לופ אלא תיאלץ לצאת מחוץ לתחום הכביש. לדעתי אם כבר צריך לשנות את זה - ,

גב' אילנה שפרן :
ברגע שזה מסומן כדרך אי - אפשר לעשות שם.

מר שחר סולר :
לא להגיד בהתאם סליחה אורנה, לא להגיד מה ששחרר זה לא זה. אבל לכתוב אני לא יודע אולי התכנית או משהו כזה בסגנון.

גב' עדי סילברמן :
שחר, הסעיף הזה תואם - ,

מר שחר סולר :
כך שאפשר יהיה להכניס תחנת תדלוק גם בתוך הלופ של המחלף.

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' עדי סילברמן :

שחר, הסעיף הזה תואם לסעיף 14 ב - תמ"א / 3.

גב' אילנה שפרן :

אנחנו - ,

גב' עדי סילברמן :

שהוא בעצם מאפשר הגשת תכנית בתוך שטח של תמ"א, בהסכמה של משרד התחבורה. אנחנו בעצם - , זה חוזר על התמ"א. במקרה הזה.

מר שחר סולר :

כן. בהחלטה בעצם אנחנו דוחקים את התחנות. אם עוד פעם, גם יוזמה של תחנת תדלוק, לא מאפשרים לה להתמקם בתוך לופ של מחלף שזה המקום אם כבר, אפשר לנצל את זה, אלא מוציא אותה החוצה.

גב' עדי סילברמן :

או - קיי. הם יצטרכו להגיש תכנית מפורטת לתחנת תדלוק שתצטרך לעמוד בכל הוראות תמ"א / 18 / 4.

מר שחר סולר :

בסדר.

גב' עדי סילברמן :

תמ"א / 18.

מר שחר סולר :

אבל זה תיקון תמ"א, אז ברור תחנת תדלוק אם אני יזם אני לא הולך לעשות תיקון תמ"א לריב עם כל העולם.

גב' עדי סילברמן :

זה יעמוד ב - תמ"א / 18 / 4 שבעצם (לא ברור) הקמת תחנת תדלוק. יצטרכו לעמוד בהוראות התמ"א.

מר שחר סולר :

טוב.

גב' עדי סילברמן :

זה לא שהם מגישים עכשיו תכנית ואנחנו מאשרים אותה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי. עוד הערות?

גב' אילנה שפרן :

אני יכולה לעשות את זה - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אנחנו באיחור היום.

גב' אילנה שפרן :

כי קבענו שבדרך תכנית שמשנה יעודים של שטחים שלא יידרשו לדעת משרד התחבורה לצורך סלילת הדרך, לא תהווה שינוי לתכנית הזאת. זאת אומרת גם שטחים חקלאיים אפשר לעשות תכנית מפורטת, וגם בתוך שטחים של הדרך - ,

מר שחר סולר :

כאילו לא - ,

גב' אילנה שפרן :
אי - אפשר לעשות - ,

גב' דלית זילבר :
אפשר להבהיר את זה אולי בהבהרה.

גב' אילנה שפרן :
אנחנו באופן עקרוני תומכים בעמדה הזו שבתוך מחלפים יעשו דברים שישתמשו בשטחים הכלואים האלה היא עמדת מינהל התכנון כבר הרבה זמן.

מר שחר סולר :
בסדר.

גב' אילנה שפרן :
זה כבר הרבה זמן.

מר שחר סולר :
בואו נבהיר את זה.

גב' רונית מזר :
זה לא תחנת דלק כי זה סותר תמ"א / 18.

מר שחר סולר :
תכתבי את זה צריך ברור.

מר ברוך יוסקוביץ' :
אתה חושב עוד 10 שנים מישהו יצטרכו להקים תחנת דלק במדינת ישראל?

גב' אילנה שפרן :
כרגע זה אפשרי.

מר ברוך יוסקוביץ' :
מקסימום תהיה תחנת תדלוק חשמלית.

מר שחר סולר :
חוזים פני עתיד. אני מנסה לצפות פני עתיד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מתי המחלף הזה יהיה מוכן?

גב' אילנה שפרן :
יש לו כבר תקציב לביצוע. אז מתי הוא יהיה מוכן? אורנה, את יודעת?

גב' אורנה להמן :
כמה שיותר מהר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
גם ב - 531 במאי 46 היה לו תקציב.

(צוחקים)

גב' רונית מזר :

פה זה באמת רציני.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן? זה רציני? כי גם שר החוץ פנה אלינו ויטען שזה נגרם נזק רב מאוד לכל מי שמבקר במדינת ישראל שהוא לא מבין למה הוא נוסע ככה כדי להגיע ככה. ולכן משרד החוץ עכשיו מוציא בהרבה שפות הסברים למה זה, אז כדאי לחסוך לו את כל הזה.

מר ברוך יוסקוביץ' :

שיבינו לאן הם הגיעו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

הם מבינים.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב.

גב' דלית זילבר :

טוב. תקריאו את הצעת ההחלטה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי מקריא? מי מקריאה? אילנה?

גב' אילנה שפרן :

אנחנו מציעים ככה - בפני המועצה הארצית הוצגו עיקרי המלצות הולנת"ע שדנה בישיבותיה מ - 20.3.18 ו - 24.4.18 בהערות הוועדות המחוזיות והשגות ציבור שהוגשו. לאחר שקיימה דיון בהמלצות הולנת"ע ובתכנית, מחליטה המועצה הארצית לאמץ את המלצות הולנת"ע מיום 24.4.18 ולהמליץ לממשלה על אישור התכנית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי בעד מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. פה אחד.

תמ"א / 10 / ג / 11 - רצועת קווי חשמל ראשיים מאזור השפלה לתחמ"ג ירושלים

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תמ"א / 10 / ג / 11 - רצועת קווי חשמל ראשיים מאזור השפלה לתחמ"ג ירושלים. מי מציג?

נכנסים מוזמנים

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' נעמי שגיב :

טוב. נעים מאוד. שמי נעמי שגיב אני מחברת החשמל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

את המיקרופון.

גב' נעמי שגיב :

שמי נעמי שגיב אני עובדת המשרד להגנת הסביבה של פרויקט של הקו שנקרא אשכול ירושלים. ערכנו את התסקיר של פרקים א - ב. אני אתן כאן סקירה קצרה של הממצאים ומה עשינו, לקראת החלופה שבעצם עבירה אנחנו אמורים לקבל את הנחיות לפרקים 3 - 4 - 5. בעצם כפי שאתם רואים הפרויקט כולל קו 4900 ותחנת תחמ"ג חדשה. הצורך בפרויקט בעצם נדון באופן נרחב יותר כאשר קיבל את ההתנגדויות מהמועצה הארצית לעריכת התכנית, באופן כללי ככה לירושלים היום מגיע קו 400 עד אבן ספיר רק. זאת אומרת העיר -, זה הקו האדום שאתם רואים, העיר ניזונה מקווי בעצם 161 שזה מערכת הקווים הכחולים. האמינות של ההזנה הזו נמוכה יותר, לא יכולה לספק את העלייה בצריכה, ובעצם לכן יש צורך בקו 400 שיתקרב כמה שיותר לעיר ירושלים, ותחנת מיתוג שבעצם תבצע את ההשנאה מ - 400 קילו וולט ל - 161 קילו וולט. קצת כרונולוגיה. הוראת המועצה הייתה במרץ, בהוראת המועצה הוחלט לחלק את זה לפרקים א - ב ופרקים ג - ד. ה. המועצה בעצם הסמיכה את הולנת"ע לבחון להחליט מה היא החלופה המועדפת, במאי 2015 קיבלנו את ההנחיות, הגשנו תסקיר השפעה על הסביבה באוגוסט 2017 שכלל את פרקים א - ב. התסקיר בעצם בחן חלופות לקו 400 קילו וולט וחלופות למיקום תחמ"ג. לאחר מכן קיבלנו את חוות דעת המשרד. עורכי תמ"א / 10 תמשיכו בהחלטה של החלופה שאנחנו המלצנו עליה. כנ"ל הולנת"ע. החלופה הזו נקראת החלופה ה - 4 שתכף ניתן בריף קצר על הממצאים. נבחנו 9 חלופות למיקום תחמ"ג, נבחנו 4 חלופות ראשיות לקו ה - 400 קילו וולט. חלופות למיקום תחמ"ג כפי שאנחנו רואים הן במתחם בתוך ירושלים, ומעט מבחוץ. הסיבות העיקריות שנבחרה החלופה שתכף נראה מי היא, זה בעצם חיפשו מקום א - שיהיה באתר קיים כדי לא להקים אתר חדש, אם ניתן. חיפשו מקום שיהיה מקום גם לתחמ"ג, שהציאות הנוכחית ממנו הן מרביות לחלוקה שנצטרך כמה שפחות תוספת של קווי מתח גבוה ומתח עליון לחלוקה בתוך העיר, כל האינפורמציה הזו נבחרה ויצא כי תחמ"ש ירושלים ד' שנמצאת בכניסה לעיר, בחלק המערבי שלה, תכף נראה איפה היא בדיוק. היא נמצאת במיקום, גודל ובסיטואציה של החלוקה הקיימת באופן אופטימאלי. לכן אנחנו המלצנו להקים את תחנת המיתוג במתחם התחנה הקיימת שנקראת תחמ"ש - תחנת משנה ירושלים ד'. המיקום שלה כפי שאתם רואים כאן,

דובר :

איפה זה?

גב' נעמי שגיב :

החלק המקווקו הכחול. היום היא תחנת משנה, יש פה תקריב, תחנת משנה פתוחה, היא תהפוך להיות תחנת מיתוג סגורה, כלומר המבנים של -, המבנים של ה -, מסדרים של 400 קילו וולט ו - 161 קילו וולט ו - 36 שזה קווי מתח גבוה יהיו במבנים סגורים וכמובן שתבצע שם השנאה מ - 400 קילו וולט ל - 161 קילו וולט ו - 161 קילו וולט למתח גבוה חלוקה לעיר וכו'. המקום הוא מרוחק ממבנים הוא בין כבישים בדרך בגין ושד' גולדה מאיר באזור. אנחנו רואים איך היא נראית משכונת רוממה שיהיה יחסית קרובה. אין פה איזה שהם מבנים שהוא שכונות שההשלכות הסביבתיות יכולות להיות משמעותיות עבורם אלא -,

דובר :

מה השלכה?

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' נעמי שגיב :
סליחה.

מר עמיר ריטוב :
מה השלכה על רוממה?

גב' נעמי שגיב :
אין השלכה. אנחנו פשוט -, המרחק הוא גדול. זאת אומרת אנחנו לא צופים שיהיו בעיות. לא רעש, לא של שדות אלקטרו מגנטיים, הנושא של חזות ייבחר כמובן. תכף אני אגיע לדברים.

דוברת :
תחמ"ש קיים.

מר עמיר ריטוב :
אני יודע תחמ"ש קיים אבל אולי עכשיו אתם מגבירים.

גב' נעמי שגיב :
אני תכף כאשר אבחן בסוף את ארכי את הדברים אני אתייחס לדברים ששאלת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
נעמי אם אפשר לקצר.

גב' נעמי שגיב :
אין בעיה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו הצבענו על ירקונים.

גב' נעמי שגיב :
אין בעיה. בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
עכשיו אנחנו - ,

גב' נעמי שגיב :
מקצרת. אלה החלופות לקווי 400 קילו וולט, קווים צבעוניים הן החלופות הראשיות, נבחנו חלופות מיקרו. כפי שאנחנו רואים כל החלופות עוברות באזורים שהם בעלי ערך ירוק, כל הירוקים למיניהם שאתם רואים ב - תמ"א / 35 שינוי מספר 1. בכל חלופה אנחנו בחנו את חלופות המיקרו ומצאנו את אותו תוואי מטבי. אנחנו רואים פה איזה שהוא כל החלופות שאתם רואים והרגישויות לאורך החלופות. זאת אומרת בכל החלופות היו רגישויות הן של שטחים ירוקים או אזורים מבונים שאין אפשרות להעביר דרכם או רגישויות נוספות. מכל הרגישויות האלה החלופה, אני אעבור פה מכירה כי זה החלופות שלא נבחנו בסופו של דבר. חלק עברו באזורי מגורים, כמו החלופה הדרומית בבית שמש. נבחרה החלופה שאנחנו קוראים לה החלופה ה - 4.

הנושאים שנבחנו בתסקיר הם נושאים סביבתיים שאתם יכולים לראות פה, אני לא אפרט. נושאים היבטים מערכתיים והיבטים כלכליים. מגוון כל הנושאים האלה קובץ כאשר נבחנו בחנו זאת בשתי - 2, בשתי דרכים. אחת של ההיבט הסביבתי ההיבט המערכתי, ולהיבט הכלכלי יש משקל זהה. כלומר אנחנו לא נותנים משקל גדול יותר לאחד מהם. מה שאנחנו רואים שהחלופה ה - 4 ככל שהמספר נמוך יותר ההתאמה טובה יותר. חלופה 4 היא חלופה מיטבית. ואמרנו בואו נראה עד כמה זה - , עד כמה היא בעצם - , את אנחנו קצת משחקים עם המשקולות אנחנו משנים עדיפויות. אמרנו מכיוון שהיבטים הסביבתיים הם היבטים שאין להם פתרון לעומת היבטים אחרים, בואו נראה מה קורה כאשר אנחנו נותנים להיבט הסביבתי משקל עודף. אנחנו רואים שהסדר לא השתנה, רק המרווחים. ההבדל בין החלופות גדל. בכל הקונסטלציה הזו באופן ברור באמת החלופה המועדפת היא החלופה ה - 4. עליה ארחיב קצת. זאת אומרת

5.6.18 המועצה הארצית

החלופה המומלצת היא מיקום תחמ"ג ירושלים ד'. חלופה לקו 400 קילו וולט שיגיע עד התחמ"ג של אותה חלופה שקראנו החלופה ה - 4. זה החלופה שאנחנו רואים כאן אותה, הצבע אפרסק. היא רובה לאורך קווים קיימים. מתפצלת מקו קיים 400 קילו וולט קיים בין צפית לגזר. היא עוברת לאורך קווי 161 קילו וולט קיימים. הנקודות הרגישות שלאורכה יש יערות יש אזורים של שמורות טבע, יש לנו רואים את שאנחנו עוברים בצווארי בקבוק באזור מוצא וכו' - וכו'. כל הדברים האלה ייבחנו בפרקים 3 - 4. ייעשה, התכנית ייעשה באופן מטבי כדי לצמצם עד כמה שאפשר את ההשפעות הסביבתיות של החלופה הזו. ניתן אולי תמונות מעט. זו תחילת החלופה באזורים חקלאיים מדרום לטל - שחר. אנחנו יכולים לראות פה באזור של מוצא יש צוואר בקבוק, שצריך לחצות את גשר כביש מספר 1. בסך - הכול התוואי שמצאנו פה כרגע עדיין לפני הדוקיות, אפשרי בהיבט הסביבתי. אנחנו לא רואים חסמים שהם ייצרו השלכות סביבתיות לא ניתנות לפתרון. כל ההשלכות - חזות, רעש, שדות אלקטרו מגנטיים, אקולוגי, מעבר ביערות ייעשה תוך שיתוף פעולה עם כל הגופים שאנחנו עוברים בתחום בסמכותם. אם זה קק"ל, רט"ג, רשויות מקומיות וכו' - וכו'. נבחן את כל ההיבטים ונביא אותם לידי ביטוי, פרק 5 ייתן את המגבלות כך שהיא תהיה המטבית באמת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה רבה. שאלות הערות? לא חייבים. בבקשה.

מר רענן אמויאל :

בהתייחס לחלופה 4 - ,

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

סליחה.

מר רענן אמויאל :

בהתייחס לחלופה 4 זה אמנם לא דברים שנבחנו במסגרת התסקיר, אבל האזור צורעה שעוברים מעל לולים קיימים. האם הלולים יבוטלו?

גב' נעמי שגיב :

לא עוברים מעל לולים קיימים בצורעה, עוברים מדרום לישוב. ממש לא.

מר רענן אמויאל :

מדרום לישוב בהמשך יש לולים מאושרים קיימים.

גב' נעמי שגיב :

תראה - ,

מר רענן אמויאל :

רק שנייה. אשאל בואו נאמר שאתם לא עוברים, אבל במידה ואתם עוברים, האם הלולים ימשיכו? האם אפשר יהיה להגדיל אותם? במידת הצורך?

גב' נעמי שגיב :

ראשית כל, יכולים להמשיך. המגבלות שיש לנו מתחת לקווי ה - 400 קילו וולט זה שהייה ממושכת לבתי מגורים, משרדים וכו' - וכו'. אזורים חקלאיים ממשיכים לתפקד. לא צריכה להיות מגבלה. המגבלות הן - , הן למגורים למבנים שהם ראויים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אספר לך על לולים כאשר נבחרתי פעם ראשונה ברעננה זה היה ב - 89. היו עדיין הרבה לולים שם. שאנשים באו פעם לא היה להם כסף, זה, באו רעננה בנו לול ליד הבית. בינתיים התחילו קוטג'ים חדשים להיבנות אז בעל קוטג' נכנס סוף - סוף לבית פותח חלון ולא מסוגל לחיות. אז הוא מתחיל לריב עם השכן ובסוף באים אליי בתור אתה יודע, איך קראו לזה? חברי המלומד, אז בתור זה. אז מתחילים להתווכח ואז בסוף בעל הלול אומר להוא שהגיע תגיד לי, מי היה קודם? אז זה באמת היה טיעון מכריע. מכיוון שרעננה

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

התחילה להתפתח, עלה לי רעיון. אמרתי לו תקשיב בדרך כאשר אתה הולך הביתה תיכנס בהנדסה להוא שמסביר לך כמה דברים. אז הוא פתאום התחיל להבין שמהלול הזה אפשר, אתה יודע התייעץ עם אשתו ואז פתרנו את הבעיה.

מר עמיר ריטוב :

זה ברעננה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זה ברעננה. כן? יואב?

מר יואב צלניקר :

בקצרה מאוד. אם אפשר להעלות לטובת הדיון את השקף עם החלופות.

גב' נעמי שגיב :

כל החלופות?

מר יואב צלניקר :

ממש בקצרה על הדברים שנאמרו ב - תמ"א / 10 בולנט"ע. אחזור בקצרה. דבר ראשון אתם רואים, זה מרחב שהוא ידוע לכולכם, רגישות נוספות סביבתית, המשמעות של העברת תשתיות, כנגד זה נערך תסקיר לכל הפחות טוב או אפילו טוב מאוד שעשה בחינה עמוקה טובה, כמו שעשו את התסקיר שניתן ממנו להפיק החלטה מושכת בחלופה טובה או אפילו למעלה מכך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה יכול לעצור פה.

מר יואב צלניקר :

אני ידעתי שאני עושה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. לפעמים על כל המוסיף גורע. מזמן חברת החשמל לא קיבלה כאלה - ,

גב' נעמי שגיב :

לא חייכה.

מר יואב צלניקר :

ברשותכם ממש בקצרה. חלופה צפונית שרובה ככולה שטחי יוש, גם יש את האי - ודאות התכנונית וגם יש הנושא של הטמנה מאוד ארוכה וגם תוואים רגישים. החלופה הזו די נפסלה. הנושא של כביש מספר 1 תשתיות, כאשר אנחנו מדברים על משער הגיא לכיוון כניסה לעיר זו חלופה שהיא מבחינתנו הכי גרועה ברגע שאנחנו רוצים לשמר מרחב שהוא סופר רגיש נקי מתשתיות יחסית, למעט דברים בשוליים ואנחנו רוצים לשמר אותו ככה לעוד שנים קדימה. החלופה הזו מבחינתנו היא האחרונה. החלופה הדרומית שחולפת באזור בין רמת בית - שמש א' לרמת בית - שמש ב'. מה שהצבענו עליו ברמת תסקיר צוואר בקבוק. ביקשנו ישר בצורה מאוד לוגית לבחון את הנושא של ההטמנה. יחד עם אמרנו במידה ודעתנו לא מתקבלת, אז אנחנו בהחלט סומכים ידנו על החלופה ה - 4, החלופה שנמצאת מצפון - , מצפון לתחנת צפית. עוברת מספר ק"מ יחסית תשתית בודדת, מצפון לבסיס ביטחוני כל שהוא. ומצטרפת לקו 161 קילו וולט קיים. עוברת מצפון לבית - שמש ו - 38, מכסיה ודרומה לפרוזדור הקיים. תפיסה תכנונית כמו נקודת מוצא שאין בכלל תשתיות במרחב כל - כך רגיש של הרי יהודה וירושלים, אתה לא מכניס תשתיות. כי ברגע שאתה מכניס תשתית פרצת פעם אחת, אז תשתיות מצטרפות אליה. בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו כאשר אנחנו מצביעים על החלופה ה - 4.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה יואב. ורד. מספיק. כן.

גב' ורד סולמון - ממון :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

כן. אנחנו רוצים להציג משהו. 3 שקופיות.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
לא שומעים אותך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
הנה, יש לך מיקרופון. אתם רוצים להציג שקפים?

גב' ורד סולמון - ממון :
כן. זו מצגת שלנו. או - קיי? 3 שקופיות קצרות יש לנו השגה בנושא של בית - שמש ואנחנו רוצים להציג אותה.

גב' נעמי שגיב :
את רוצה שאני אתייחס או שקודם את רוצה להציג? להציג? אין בעיה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
יואב אומר שמה שהוא התכוון להגיד הוא לא אמר עוד.

מר יואב צלניקר :
רק תשבחות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

מר יואב צלניקר :
פרקים ג - ה לתסקיר -

מר שחר סולר :
הולכים לאשר הנחיות ל - ג - ה.

גב' דלית זילבר :
בסדר. יאללה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
שחר אל תעזור לו, אתה עם שרים בקבינט, תן לו פה.

מר יואב צלניקר :
תחת השם ג - ה הנחיות סטנדרטיות. תיאור תכנית מוצעת בהתאם לכל המסקנות של א - ב. דברים ספציפיים מבחינת קרינה אלקטרו מגנטית, נצפות הנושא של השלכות על קרקע, בהמשך לשאלה של רענן. רעש ושני דברים ספציפיים שצריך לתת עליהם דגש. הנושא של מוצא עמק ארזים, תחמ"ש ד', והתחמ"ג עצמה באמת כפונקציה שבולטת בשטח. זה בגדול הנחיות אם יש שאלות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה יואב. בבקשה.

גב' ורד סולמון - ממון :
משרד הבינוי והשיכון מקדם תכנית מתאר יחד עם עיריית בית - שמש, איילון מתכנן המחוז שלנו בירושלים יעלה נקודה אחת בנושא הזה שהקו הוא משיק לתכנית שלנו, ואנחנו רוצים לבקש איזו שהיא השגה כל שהיא. בבקשה, איילון.

מר איילון ברנהרד :

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

שלום רב. כאמור אנחנו רואים פה את תכנית המתאר המאושרת של בית - שמש, רואים ברקע את קו ה - 400 קילו וולט בתכנון, שלמעשה מלטף את בית - שמש בצפון. זו תכנית המתאר בהכנה, אנחנו מדברים על ציר 10 מי שמכיר, עם תחום של בינוי ממזרח, כמובן ייבדק על - ידי כל הגופים שאמורים לבדוק את זה. אבל הרעיון המרכזי זה למקם תחנת רכבת שהיא למעשה מחברת את הרכבת הקלה שמיורדת מירושלים ומתחברת עם הרכבת הכבדה שעוברת פחות או יותר באזור הזה. בדיוק איפה שמתכוון להעביר את - , להרחיב את מסדרון החשמל הקיים. אנחנו מבקשים להטות, רואים בסגול רואים על רקע של בעלויות אם רואים פה למטה את הקו הקיים, קו 161 קילו וולט שרוצים להרחיב אותו ל - 400 קילו וולט, קו 400 קילו וולט נוסף, אנחנו מבקשים להטות את המסדרון בקטע הזה באדמות מדינה. רואים פה את מחצבת נשר. למעשה פחות או יותר על - בסיס תוואי נחל שורק הקיים, כדי לאפשר לנו להקים את התחנה. אנחנו רואים פה את התכנון המוקדם של תחנת הרכבת, שתועתק מאזור של מתחם BIG שנמצאת היום באזור הזה, אנחנו מתואמים עם חברת רכבת ישראל ועם משרד התחבורה, למעשה מבחינתנו המיקום של תחנת הרכבת זה להיות או לחדול לגבי תכנית המתאר של בית - שמש ולכן אנחנו רוצים לדחוף את המסדרון. אנחנו מתואמים עם רמ"י מתואמים עם עיריית בית - שמש. העברנו את הסקיצה הזו אל חברת החשמל לבדיקה, ואנחנו מבקשים לאפשר לנו להקים את תחנת הרכבת במיקום החדש. מבחינתנו זה בלתי ניתן לביטול.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. ורד?

גב' נעמי שגיב :

אז כפי שנאמר, פה, משרד הבינוי והשיכון יצר איתנו קשר אחרי ישיבת הולנת"ע. בעצם פעם ראשונה שנחשפנו לאותה תכנית שנמצאת ממש בשלב גולמי היה ישיבת הולנת"ע. אנחנו בקשר איתם קיבלנו את הסקיצה. המתכננים מנסים לראות מה אפשר לעשות, אני אומרת רק שוב מה שאמרתי למשרד הבינוי והשיכון, זה משולש מאוד - מאוד מורכב, זה בין מסילה לבין נחל, יש לנו פה את נשר שזה צוואר בקבוק. אנחנו ננסה כמובן לצאת כמה שיותר מצפון למסילה, במסגרת האפשרויות, נמשיך כמובן את הקשר. לאורך כל הקו, אם יש - , זה FINE TUNING של הקו מבחינתנו. זאת אומרת, הנקודות האלה אנחנו נהיה בקשר עם רמ"י אנחנו גם היינו עם רמ"י, יצרנו איתם קשר יחד עם משרד הבינוי והשיכון. נמצא את התוואי המיטבי של מכניס מגבלות ליצור.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

חשוב מאוד שיימצא פה את יודעת, פתרון.

גב' נעמי שגיב :

בוודאי. בוודאי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי.

גב' נעמי שגיב :

חברת החשמל כל קו שיהיה ישים מבחינתה אין לנו בעיה. אין לנו דעה כזאת או אחרת אם הקו יהיה פה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן.

גב' נעמי שגיב :

הוא רק צריך להיות ישים. אם יהיו עוד מגבלות שיש בשטח.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. ורד?

גב' ורד סולמון - ממון :

כן. שני משפטים. קודם - כל אני שמחה מאוד ואני יודעת שאתם נוטים לעשות את הבדיקה, זה באמת פינצטה צריכה היא נורא נורא קריטית לעיר בית - שמש. זה לא סתם תכנית המתאר שמעגנת את מה

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

שנקרא זכויותיה האחרונה, אלא בית - שמש עתידה להיות עיר מאוד - מאוד משמעותית מאוד מפותחת ומאוד - מאוד גדולה, במרחב שלה. היא משמעותית גם לאוכלוסייה שהיא מאכלסת. לכן המיקום החדש של תחנת הרכבת, כמו שאמר מתכנן מחוז ירושלים שלנו, הוא קריטי. הוועדה המחוזית מחוז ירושלים תומכת מיקום החדש, במסגרת תכנית המתאר. לכן המאמץ פה צריך להיות משותף גם לנו גם חברת החשמל וגם לגופים הירוקים ברגישות שקשורה לנחל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כאשר את אומרת בית - שמש תהיה עיר גדולה, אז כל פעם כאשר שואלים את ראש העיר של בית - שמש כמה תושבים יש לו הוא מסתכל על השעון.

(צוחקים)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. בבקשה.

גב' דורית הוכנר :

אני רוצה להתייחס גם לבקשה וגם ל - ,

מר עמיר ריטוב :

גם לשאלות שלי.

גב' דורית הוכנר :

לא, לשאלות שלך תכף, אני רוצה להתייחס לנקודה הספציפית הזו. אם שמתם לב, ההוראה על הכנת התכנית ניתנה בתחילת 2015. זאת אומרת היום 3 וחצי שנים מאז החלו לתכנן קו כל - כך חשוב שאמור לספק חשמל לא רק לירושלים, אלא בדרך גם לאותה בית - שמש. אנחנו נמצאים רק באמצע התהליך ואפילו לא רואים את הסוף. זה רק לתשומת לב. לגופה של ההערה, אנחנו מבקשים חשוב לי לשמור על גמישות. לדייק את הקו במסגרת ביצוע ההנחיות, ולא מה שנקרא לבדוק את האופציות עכשיו. להגיד יוסט לפה או יוסט לשם. אני מציעה שאנחנו נקבל החלטה שמאפשרת לגורמים לתאם יחד את הדבר הכי נכון ולא הצעה כזאת או אחרת, כי יכול להיות שההצעה שהם מציעים מבחינה חשמלית לא אפשרית או מבחינות אחרות. לכן אני מציעה לאשר את מה שנקבע היום את הנחיות חלופות וחלופה נבחרת. תכף נשמע את ההנחיות. התקבלו התשובות אם יש לכם תשובה רק לעמיר. להשאיר גמישות ולא מה שנקרא לסגור את האופציות. זו הבקשה שלי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אנחנו תמיד גמישים בוועדה הזו. מעולם לא קבענו משהו שהוא לא גמיש. נכון?

גב' דורית הוכנר :

עוד פעם?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

רגע. יש מישהו חוץ משחר שרוצה להגיד? בבקשה, שחר אתה בסוף.

מר ינאי שני :

ינאי מקק"ל אגף תשתיות, תכנון. זה יהיה קצר מאוד. לאחר דין ודברים עם המשרד להגנת הסביבה, הטמיעו את ההנחיות שלנו, רוב ההנחיות שביקשנו לתסקיר, אנחנו מבקשים רק שבהחלטה של המועצה הארצית, בהחלטה ייאמר במפורש שיהיה בתסקיר תיאום או בהיוועצות, תיאום והיוועצות עם גופים רלוונטיים, בכללם מקק"ל. כי השטח הזה הוא שטח הליבה של קק"ל. כל היערות, כל (לא ברור) של קק"ל עוברים פה. אנחנו רוצים התייחסות פרטנית לנושא של עיור. (לא ברור)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בטחת קצר וקיימת. יואב ראית? כן. בבקשה.

המועצה הארצית 5.6.18

גב' אורנה להמן :

מאחר שהתוואי -, מאחר שהתוואי גם עובר בסמיכות לכביש מספר 1, עמק ארזים (לא ברור) תכנונית של המסילה (לא ברור) אני לא יודעת באיזה מידה, אנחנו רוצים שיעשה תיאום לדברים האלה.

מר עמיר ריטוב :

אורנה זה יעזור לחשמול המסילה לקו לירושלים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

עוד מישוהו? לפני ששחר מסיים.

גב' מירי כהן :

לפני ששחר מסיים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן?

גב' מירי כהן :

ההערה של ורד מאוד עקרונית מבחינתי, אני מנסה להבין, איך אנחנו -, אתה מתייחס עכשיו?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תראי, היום פה שורד דיברה זה כבר ברור שמה שהיא אומרת -,

גב' מירי כהן :

ברור.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אז לכן זה יילקח בחשבון. נכון?

גב' נעמי שגיב :

אני אומרת שוב אנחנו נבחן את האפשרויות כחלק מתיאום עם כולם. קק"ל רט"ג רשות הניקוז.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן.

גב' נעמי שגיב :

כל מי שנצטרך להתייעץ איתו אנחנו נתייעץ. כמובן חברת החשמל בסופו של דבר רוצה להעביר קו באופן מיטבי שיהיה ישים. יש לנו רצון של מינימום.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לאפשר לחברת החשמל -,

גב' נעמי שגיב :

מעולה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ולו רק תושבי בית - שמש שלא יחיו בעלטה.

גב' נעמי שגיב :

הם לא יחיו בעלטה. בכל מקרה כנראה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. אם כך -,

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' נעמי שגיב :
לא בקשר להסטה הזו.

גב' דורית הוכנר :
לא צריך את הקו. נעמי.

גב' נעמי שגיב :
לא.

גב' דורית הוכנר :
זה מה שאת אומרת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

גב' נעמי שגיב :
ללא קשר להסטה הזו הם לא יחיו. ההסטה הוא לא תוריד ולא תוסיף להם את - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לא, אנחנו - ,

גב' נעמי שגיב :
אני חושב שמה שדורית אמרה נכון מאוד, משרד הבינוי והשיכון הביא את האינפורמציה שלו בשלב כבר שהרכבת ממזמן יצאה לדרך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בסדר.

גב' נעמי שגיב :
מתייחסים ונתייחס, אבל באמת האינפורמציה הגיעה בשלב מאוד מאוחר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן. שחר.

מר שחר סולר :
אין לנו - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי. תודה.

מר שחר סולר :
אין לנו בעיה לייצר עקרונית איזו שהיא רגישות מתוך הבנה של הצורך הזה. אני רוצה רק לגדר אותה בצורה מסוימת. כי כבר הוחלט על חלופות, נבדקים הדברים בדרך - כלל. נבדקו חלופות. זה זו הסטה נקודתית מינימאלית לציין איזה שהוא צורך ברור וזה גם נשמע סביר. השטח נראה שאפשר להסתדר שם. צריך לראות איך מייצרים את זה. זאת אומרת, בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
גמישות, טוב. תודה. או - קיי. מה ? אנחנו - ,

מר עמיר ריטוב :
אדוני היושב ראש.

המועצה הארצית 5.6.18

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

מר עמיר ריטוב :
מה אמרו על ירושלים ועל מוצא?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אמרנו - ,

גב' נעמי שגיב :
לגבי ההשפעה של תחמ"ש?

מר עמיר ריטוב :
כן. זה קו 400 קילו וולט זה לא 161 קילו וולט. בדיון הקודם שלא היית, העברנו מעל בית - ספר בבני - ברק
אז אני מתחיל להיות מוטרד.

גב' נעמי שגיב :
לא, בית - ספר בבני - ברק זה - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בית - ספר לבנות.

מר עמיר ריטוב :
מה?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בית - ספר לבנות.

מר עמיר ריטוב :
לא, לבנות מותר. סליחה.

(צוחקים)

מר עמיר ריטוב :
בנות מותר. בנות זה בסדר.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
עכשיו הסתבכתם.

גב' נעמי שגיב :
זה לא מעל בית - ספר בבני - ברק, זה נושק למגרש בתוך בית - הספר.

מר עמיר ריטוב :
לא.

גב' נעמי שגיב :
אני מבינה. תראה,

מר ברוך יוסקוביץ' :
דווקא - ,

גב' נעמי שגיב :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

אין מה להשוות בין שני הפרויקטים. ראשית כל. הפרויקט הזה גם כאשר הוא עובר ואנחנו אומרים מוצא וכו', עיקר המורכבות שלו זה שטחים ירוקים. אשכול ירושלים עיקר המורכבות שלו זה שטחים ירוקים.

מר עמיר ריטוב :
תסתכלי רגע.

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

מר עמיר ריטוב :
רגע. הכול בסדר.

מר שחר סולר :
עמיר זה נבדק בתסקיר.

מר עמיר ריטוב :
בסדר.

מר שחר סולר :
התשובה שזה ייבדק בתסקיר.

גב' נעמי שגיב :
אני רוצה לענות לך עד הסוף. אנחנו בתסקיר השפעה על הסביבה בוחנים את כל ההשפעות שיש גם לקו וגם לתחמ"ג בהיבט הסביבתי. ההשפעות שנבחנות בשדות אלקטרו מגנטיים, זה רעש, חזות, אקולוגיה. כל נושאים שיש להם השפעה על הסביבה. מבחינת התחמ"ג, וזה חלק מהסיבות שהיא נבחרה, היא מרוחקת מכל אזורי ישוב. כלואה בין שני כבישים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. תודה. אני מציע להתכנס -

דובר :
יש עצים בתחמ"ג הזה?

גב' נעמי שגיב :
יהיה תכנון נופי וזה ייבחן בתסקיר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו נכנס לדיון פנימי. כל מי שלא -, אנחנו מודים לך מאוד על דרך ההצגה, ושוב אנא תעבירי לחברנו בחברת החשמל.

דיון פנימי

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. דיון פנימי. מישהו רוצה? אני חושב שמיצנו.

גב' מיכל אריאל :
אני רוצה להתייחס.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אפשר לגשת -

גב' מיכל אריאל :
אני רוצה להגיד משהו.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

גב' דלית זילבר :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
היועצת המשפטית.

גב' מיכל אריאל :
אני רוצה להתייחס.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מיכל, לא דיברת איתי למה נמנעת בהצבעה.

גב' מיכל אריאל :
נכון. שכחתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אין בעיה. בכל זאת אתן לך את זכות הדיבור.

גב' מיכל אריאל :
אני אציין רק שלמערכת הביטחון - ,

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' מיכל אריאל :
רק אציין שיש מגבלות של מערכת הביטחון על כל (לא ברור) גם מגבלות גובה וגם קרבה למתקנים. אנחנו בתיאום נרחב עם חברת החשמל, בהמשך לבקשה של דורית, אנחנו גם נצטרך פה סטיות בקו קצת לזוז פה ושם. לכן מבחינתנו כל עוד במסגרת התסקיר בוחנים את החלופה במאקרו ואחרי זה צוללים פנימה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
גמיש.
גמיש.

גב' מיכל אריאל :
גמיש. בדיוק. תודה.

גב' דורית הוכנר :
20 שנה לאישור כאן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
20 שנה לאישור כאן.

גב' נועה נאור :
אני אקריא את הצעת ההחלטה. המועצה מאמצת את החלטת הולנת"ע מ - (לא ברור) על נימוקיה בנוגע לרצועת החשמל לאשכול ירושלים, ומיקום התחמ"ג. אנחנו המועצה הארצית מחליטה לאשר את הנחיות שניתנו על - ידי היועץ המשפטי למועצה, לעריכת פרקים ג' עד ה' של התסקיר השפעה על הסביבה על החלופה הנבחרת. לעניין בקשת משרד הבינוי והשיכון, להסטת הרצועה צפונה, באזור בית - שמש, ההסטה המבוקשת תיבחן במסגרת הכנת התסקיר השפעה על הסביבה, פרקים ג' - ה' תוך תיאום עם רמ"י, משרד הבינוי והשיכון, וגורמים רלוונטיים נוספים.

המועצה הארצית 5.6.18

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי. מי בעד מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
את מוכנה?

גב' חנה ויטלזון :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי.

גב' חנה ויטלזון :

דיון באישור הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה מחצבת גולני. אני אתן איזה שהוא רקע קצר על המחצבה, ואחר - כך רם אלמוג יציג את ההנחיות לתסקיר. אז מחצבת גולני אתר 211 זה אחת מ- 3 מחצבות גדולות משמעותיות למשק בנייה וסלילה, במחוז צפון. אתר אושר ב- תמ"א / 14 / ב' בשטח קיימת מחצבה פעילה מאושרת. נמצא מצפון לדרך 77 וממערב לכביש 65. בקרוב לישוב טוראן. ב- 4.4.17 המועצה הארצית קבעה בהחלטתה לגבי תמ"א / 14 / ב' כי אתר גולני יקודם ב- תמ"א מפורטת. ובדצמבר 2017 המועצה הארצית הורתה על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת למחצבת גולני. בהוראת המועצה הארצית, להכנת התכנית, נקבעו מספר דגשים, התכנית תחול רק על שטח שהוא בבעלות המדינה בתחום אתר גולני שמאושר ב- תמ"א / 14 / ב'. אנחנו רואים את זה פה. זה האתר ב- תמ"א / 14 / ב'. הגדול. השטחים ה- / -, שבבעלות המדינה זה שטחים ירוקים שזה בעצם גבול התכנית שלנו של שינוי 9. דבר נוסף זה התכנית תקבע את שלביות החציבה תוך התרחקות הדרגתית מטוראן וקביעת תחום ההשפעה דינאמי על - מנת לאפשר את המשך פיתוח הישוב. התכנית תבחן העתקת מתקנים ומפעלים מזרחה ביעוד השטח שיתפנה לצורכי טוראן. התכנית תבחן פתרונות נגישות למחצבה, ואת הצורך להכליל במסגרת התכנית ככל שלא יקודמו בתכנית אחרת. אנחנו רואים פה בעצם את התכנית המאושרת, את ההרחבה ב- תמ"א / 14 / ב' זה גבול התכנית שלנו כאשר פה אושר ב- 2016 תמ"ל / 1008. בחלק הצפון מערבי של האתר שהוא בעצם חודר לתחום ההשפעה של המחצבה הקיימת שזה זו הסגול, ולתחום מגבלות של תמ"א / 14 / ב' לכן התמ"ל סימן את תחום ההשפעה של המחצבה וקבע כי פיתוח השטח הזה יהיה רק עם סיום החציבה, שזה בעצם 2036 לכל המאוחר. בחלק הדרומי מקודם תמ"ל / 1067 שהוא לאזור תעסוקה. המועצה הארצית בדיון שהיה ב- תמ"א / 14 / ב' צמצמה את תחום המגבלות בחלק הזה כדי לאפשר תעסוקה ומסחר בהתאם לתמ"ל. דבר נוסף שזה במסגרת התמ"ל הזו מתוכננת דרך גישה לאזור תעסוקה. באמצעות גשר שאנחנו רואים פה, מעל דרך 77. היא תוכל לשמש בעצם דרך גישה למחצבה. במסגרת שדרוג כביש 77 בוטלה פה הפנייה שמאלה בכניסה המזרחית אל טוראן. בעצם -, רגע. בעצם החשש של ראש המועצה שהוא בטח יציג, זה הכניסה למחצבה שתהיה דרך הישוב. אז כמו שאמרתי, הכוונה היא בעצם לקדם תמ"א מפורטת שתכלול גם את המחצבה המאושרת וגם את ההכרח הצפון מערבית. לקבוע שלביות חדשה בתכנית שתאפשר יצירת תחום ההשפעה דינאמי. התכנית תכלול הסטה של מתקני החציבה לבור חציבה, והרחקתם מישוב טוראן. תוך למזער את ההשפעות על הישוב. התכנית תבחן את השימושים לצורכי הפיתוח של הישוב, בתחום השטח המתקנים המאושר היום. ותבחן את כל הנושא של הנגישות. התסקיר יוכן על - ידי המדינה, זהו. רם? ירצה להציג את ההנחיות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. תודה. כן. בבקשה.

מר רם אלמוג :
כן. אני קודם - כל מנצל על ה- (לא ברור) אני ביקשתי ממזכירות ה- ,

מר חן ויצמן :
יטופל.

מר רם אלמוג :
ביקשתי להוסיף לב אבל חן אמר לי שזה דרוש ייעוץ משפטי אז ויתרתי על העניין. עכשיו לדבר הרציני יותר. התכנית הזאת - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בגלל שלא אישרתם את הבקבוקים הגדולים.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר רם אלמוג :

בפתיח אני אציין כי מדובר על תכנית עם קונפליקט סביבתי מורכב. אנחנו מדברים על מחצבה אחת הגדולות, שהיא בסמיכות יתרה לשוב. עוד תשמעו פה את הנציגים שהגיעו. אני מניח שיש להם לא מעט מה לומר. התסקיר בעצם נועד לבדוק איך מיישבים גם את הקרבה היתרה לשוב. בייחוד על רגע אישור התמ"ל למגורים, אני מזכיר, גם התמ"א צינה את זה, יש ברקע גם תכנית לתמ"ל דרומי לאזור תעסוקה בדרך. התסקיר כפי שכתוב פה, יבדוק, דורש בדיקה של חלופות מיקרו. לעניין אני רוצה לציין כי החלופות מיקור ייבדקו על רקע חלופות מאקרו. למה? כי הכנתה של תכנית תמ"א / 14 / ב' היא בעצם מבוססת על תחזיות שהוכנו לפני שנים ורק בחודשים אחרונים התקדמו תחזיות לגבי צרכים של מדינת ישראל לחומרי כרייה וחציבה למשק בנייה וסלילה. לכן התברר שהתחזיות שהיו בעבר לא פוגשות את הצרכים של מדינת ישראל. לכן כל התפיסה הכוללת שמצויה ב - תמ"א / 14 / ב', אמורה להשתנות. אני לא בטוח שלא צריך כבר להכין תיקון לתמ"א ואיזו שהיא חשיבה אסטרטגית בעניין הזה. אבל בראייה הזו צריך לבחון חלופות מיקור למחצבה עצמה. זה דבר אחד. דבר שני, שאני חושב שהוא ה - , אולי הכבד ביותר, זה הנושא של איכות אוויר. החלטת התמ"ל בעצם קובעת שלביות שתהיה מסונכרנת עם שלביות תכנית של החציבה לכך שהאזור המבונה למגורים לא יהיה נצוי בשטח השפעה או תחום ההשפעה של המחצבה. זה די מורכב. התסקיר אמור לישר את הסוגיה הזו. זה נושא אחד. צריך - , צריך לזכור גם שברקע יש לנו עוד מקורות ל - , של זיהום אוויר באזור הזה. נראה איך אנחנו מיישבים את זה. אולי עוד נושא אחד שהוא חשוב, צוואר בקבוק, אמרה את זה, הזכירה את זה חנה זה הנושא של גישה עם כבישים ארציים למחצבה. אנחנו ביקשנו לבחון כל מיני חלופות במסגרת התסקיר, אבל אני מבקש מייצג למינהל התכנון, לבחון איך לקדם פתרון קצר טווח וארוך טווח בזמן הקרוב כבר לא להמתין להכנת תסקיר והכנת תכנית. אני חושב בזה אסיים. עוד מילה אחת ברשותך. אתמול הגיעו אלינו מספר הערות שקק"ל הערות טכניות במהותן. בבדיקה בבוקר עם כל הגורמים הרלוונטיים שזה אומר עורכת התסקיר, מינהל התכנון ואנחנו כמובן, אין לנו שום התנגדות לשינויים המוצעים. אנחנו אפילו טייבנו את ההערות שקיבלנו. הטמענו את זה. אני לא חושב שיש פה צורך לפרט.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. תודה רבה, אנחנו נזמין את עימעאד דחאלה ראש המועצה. אתה יכול לגשת יש לך שם מיקרופון. תיקח את הזמן שלך.

מר עימעאד דחאלה :

שלום לכולם.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

שלום לכולם.

מר עימעאד דחאלה :

שלום לכבוד יושב ראש החדש. אני מברך על המינוי, אני הכרתי את כבוד היושב ראש כגזבר לשעבר, ראיתי את ההובלה המיוחדת ואני נכנס אליך. אחרי שנודע לי על המינוי ידעתי שפה מתרחש איזון נכון, שמי שצריך לעמוד במעמד הזה צריך לעמוד כן מהשלטון המקומי, יחד עם יושב ראש המועצות האזוריות עמיר ריטוב. כי כל הזמן הרגשתי פה לבד. אני אסביר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אם אתה רוצה לדבר על התכונות של היושב ראש. אתה יכול להמשיך.

מר עימעאד דחאלה :

כן חייבים להזכיר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אל תצטמצם בזמן.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר עימעאד דחאלה :

חייבים להזכיר את זה. זה כרגע. אבל אני יושב פה לא פעם ראשונה ולא שנייה, כדי להציג את האמת לצערי, שלא הוצגה פה. דיברו רק יעני שמענו, לא שמעתי איכות הסביבה, מיועץ איכות הסביבה, לא שמעתי. שמעתי על הקק"ל ושמעתי על דברים אחרים. באים לדון באיכות הסביבה. מי שיספר על מצב איכות הסביבה זה מי שחי בשוב יום יום. בלילה וביום. אמרתי את זה הרבה גם ליושב ראש הקודם אביגדור יצחקי שטרח והגיע עם צוות מצומצם וראה במו עיניו ואמר פה לא תהיה הרחבה. אמר את זה בעל - פה לא כתב לא תיעד. לא בפרוטוקול ולא בכלום. לכן אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים באמת להיאבק ולהגן על הזכות של התשובה של טוראן שכבר 60 שנה שנות קיומה של המחצבה הארורה הזו במקום לא נכון, בצמוד דופן לשוב. חיכינו עד 2025 לתקופת שמסתיים בה תקופת זכיינות של אבן וסיד. ספרנו שנים בואו נספור עוד כמה שנים. ואנחנו נסיים את ה - , באמת את העיוות הגדול הזה. פשוט מאוד לפני שנתיים פתאום תמ"א / 14 / ב' לכל המדינה, 120 מחצבות וטוראן מחצבת גולני בתוך, בתוך ה - 120. גם לדיון הזה כבוד היושב ראש, היה באמת צריך לתת לטוראן לגולני דיון מיוחד. כי באמת המצב המיוחד החלטות הממשלה תמיד החריגו טוראן ועוד שני ישובים לכן אני עכשיו בעתירה כבר שבוע שעבר בבג"ץ כדי לבקש את הבקשה המינימאלית, תסקיר בריאות בתכנית. תסקיר בריאות. למה תסקיר בריאות? כי רק לפני כמה חודשים משרד הבריאות לאחר לחץ שלנו, בואו תבדקו את התחלואה של האוכלוסייה. חבר'ה אנחנו רואים תושבים עם עיניים אדומות. אנחנו סובלים מאסטמה. לא האמננו לנו? אז תסקיר בריאות שהונח על השולחן של המועצה הארצית הוכיח. עשו סקר ומחקר אמיתי. טוראן ועוד 3 ישובים. כפר מנדא, דלית אל כרמל, ועין מאהל אותו סדר גודל של אוכלוסייה שאין לה המחצבות. הדוח הצביע בצורה נוראית על עודף תחלואה ועודף תמותה בטוראן. ואשפוזים ומחלות אסטמה ועיניים. בדיוק מה שהצבענו וראינו, מה שבאמת לא האמנתי שהצוות המקצועי שם את הדוח הזה בצד, ומתחת לשולחן. חבר'ה, זה חיים של אנשים של תשובה של ילדים, ילדי מדינת ישראל שזכותם לחיות בכבוד. אז המועצה והתכנון ומוסדות התכנון גם אמורים לא רק לחפש שזה חשוב, חומרי גלם למדינה, אבל גם לשמור על התושבים שחומרי גלם הסלילה ובנייה תשרת אותם. חבר'ה, רק אוכלוסייה בטוראן הולכת לכיוון של תמותה מואצת. לכיוון של תחלואה מואצת. מי יעצור את זה? אני ביליתי פה שעות גם במתנה וגם ימים וגם בשתי הפגנות כבוד היושב ראש לא היית, באפריל מאות תושבים של טוראן הגיעו וצעקו תנו לנו אוויר נקי. הרי אלוהים ברא את העולם ברא לנו אוויר נקי. למה הירוקים לא נמצאים? בשקט, לא שומעים את הקול של הירוקים. כי לא רצו לעשות עוד פצע בטבע. או מאוד. לכן אני פשוט מאוד אין - , הם לא רואים אותם, בהתנגדות שראינו אותם כל הירוקים האלה איפה אתם? כאילו כן, לא פצע בטבע, אבל כן פצע בבריאות של הילדים של טוראן? לכן מקומה של המפורטת הזו וגם המחטף שנעשה פה במועצה הארצית, באחת הישיבות הרי אחרי אישור התמ"א, אמורה הוועדה המחוזית לדון בתכנית המפורטת. אנחנו דנים במפורטת במועצה הארצית כי ידעה, המועצה הארצית ידעה והיושב ראש הקודם ידע שעמדתה של הוועדה המחוזית בראשותו של אורי אילן לא תורחב המחצבה הארורה הזו. כי הוא גם צפוני ויודע ביום יום ועובר משם יום יום ויודע שאין מקום. אז אם כבר אתם מתנגדים בהתנגדות כאילו גם שהייתה מולח החוקר, שגם נפטר לפני שהוא אישר את הדוח הסופי, ולא ראינו מול מי צריך להציג את הטענות שלנו. בכלל ההתנגדות הנחרצת של הוועדה המחוזית השאירו את המפורטת פה כדי לתת את זה להמשיך. לכן כן רציתי לתת את הרקע, אולי רוב נוכחים יודעים את הרקע אבל כבוד היושב ראש, חשוב לי באמת להציג. הם כבר מדברים על הוראות של תסקיר סביבה. הרי יש תמותה. והיום ההרחבה והחוצפה התכנונית שהיא מתרחבת עוד יותר לטוראן. הרי התחלנו בשיקום, והבאתם קרן שיקום להתחיל בטוראן לשקם למרות שהמחצבה ממשיכה את חייה. כאילו אבל אתם כאילו אבל אתם מעיזים לבוא מהצד הצפוני, מערבי לטוראן במקום יותר מסוכס מהמקום ראשון, יותר למעלה. ראיתם במצגת כמה הובלנו בותמ"לים, שני ותמ"לים הייתי ראשון מגזר ערבי להוביל ותמ"ל 1008 של אלף יח' - דיור עם בנייה רוויה עם מחיר למשתכן, אבל מה? אנחנו לוקחים מחצבה? איפה איזה רמת חיים תהיה בשכונה הזו שאני מביא אליה אוכלוסייה? לכן אני מבקש מכבוד היושב ראש באמת, המקום כאן באמת נכון שהדיון בתסקיר והוראות אבל באתי להשמיע את הקול של תושבי טוראן שאין מקום יותר להרחיב את המחצבה הזו. תודה רבה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה רבה, תודה רבה.

מר עימעאד דחאלה :

כן. היועץ שלנו יגיד כמה דברים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אין לי בעיה.

מר עימעאד דחאלה :
תודה. תסלאם.

מר תומר מירז :

שלום. עורך דין תומר מירז. לגבי התסקיר אם אפשר כמה דברים. קודם - כל, אני חייב להזכיר לכולם שהמטרה של תסקיר סביבתי היא לא התכנית אושרה ועכשיו רק יש תסקיר, שבא לראות איך עושים אותה. לפעמים המטרה של תסקיר סביבתי היא לבחון בכלל אם אפשר לממש את התכנית כן או לא. זה בדיוק על זה דיבר עימאד. אחד ממה שאנחנו מבקשים שהנתונים בתסקיר יהיו ברמה כזאת שיראו אם אפשר בכלל להמשיך עם התכנית הזאת או לא. לכן, בין היתר, אני מאוד מבקש שבהנחיות של התסקיר הזה יסומן כמו שצריך, הגדרות של החלקות שנקרא מחצבה במקום רגיש שזה אלף מטר ממחצבה. ברגע שתסמנו אותם במפות וכל הדברים, תראו כמה זה נכיל את טוראן. ללא קשר תחום ההשפעה דינאמי או תחום מגבלות שקבעתם בצורה טנטטיבית פה ב - תמ"א / 14 / ב'. סוגיה שנייה היא באמת סוגיה של נגישות למחצבה וממנה.

לפי מה שאנחנו מבינים, תנועת משאיות הלך חוזר לפה השפעה של סדר גודל של 10 אחוז או יותר על אבק שרץ בטוראן, ברגע שפותרים את הדבר הזה, זה גם כן ממזער את המטרד וחשוב ביותר ובאמת חשוב לסגור את זה בתהליך הזה. עוד התייחסות. אנחנו מאוד מוטרדים כמובן קראנו את מסמך ההנחיה, אני לא מצליח להבין איך ייקבע תחום ההשפעה של המחצבה. זה שקבעו את תחום המגבלות בצורה כזאת שזה כן ישפיע על התכניות אחרות זה בסדר. אבל תחום ההשפעה זה משהו שהוא כבר אמור להיות יותר מדעי, מתבסס על נתונים שמראים אם זה פוגע או לא פוגע. זה מתקשר בדיוק לדוח של משרד הבריאות. דוח משרד הבריאות מוכיח באזור הזה מאוד ברורה שלא משנה איזה נתונים אחרים אתם משמעותיים פה. יש פגישה בתושבי טוראן לאורך שנים. גם לכם דרך אגב, בהחלטת הממשלה על תמ"א / 14 / ב' נקבע כי יהיה זה צוות שייקבע את המתודולוגיה תוך 90 יום. 90 יום גמרו עד כמה שאני מכיר. דרך אגב הם נגמרים עוד 3 ימים נדמה לי, מ - 8.3. אנחנו מבקשים שוב שבתהליך הזה של התסקיר הסביבתי יהיה במקביל תסקיר בריאותי או כפי שהמשרד להגנת הסביבה בא ואמר, במסגרת התסקיר הסביבתי שיכניסו את כל המתקנים הנדרשים למשרד הבריאות. אז צריך להיות 1 או 2. שניהם לא נמצאים פה. סוגיה - , זו - , זה הסוגיה הנוספת, שבסיכום שנקבע בממשלה, כתוב הכנת כל תכנית מפורטת לכרייה וחציבה על - פי תמ"א / 14 / ב' מוסד התכנון הרלוונטי יבחן את ההיבט הבריאותי זאת בכפוף להחלטה שתתקבל בנושא. בקיצור הבמה שלכם, אנחנו מבקשים שתקבלו החלטה שיבחן פה היבט בריאותי. הון דבר קרדינאלי מהותי לכל ההחלטה פה. תודה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה. אני אבקש מדלית להתייחס.

גב' דלית זילבר :
משרד החקלאות? משרד הבריאות ואז.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן. לבריאות שהיא לך.

גב' דלית זילבר :
כן.

מר נועם הירש :

כבוד היושב ראש ברשותך אני אתייחס רק לעניין של עבודת הצוות. יש לי הערה עקרונית לגבי התסקיר תכף אגע בה, אבל לגבי העבודה זה נכון שנקבעו 90 יום אבל עדיין לא הסתיים תהליך העבודה. אנחנו עובדים עם מינהל התכנון, משרד האנרגיה, במטרה ליצור איזו שהיא מתודולוגיה כדי שנוכל להכין איזה שהוא תסקיר שהוא ילווה את העבודה שתהיה במחצבה. זאת אומרת, אין פה איזה שהוא מהלך לתקוע את זה, להיפך יש פה מהלך לבצע סקירה על - מנת לקדם את זה שנגיע לאיזה שהוא תוצר שיהיה תוצר טוב איכותי. כתוצאה ממנו שנוכל ללמוד מה אפשר לעשות כדי למזער לצמצם את הפגיעה בתושבי טוראן. אנחנו יודעים שהמצב קשה מאוד. אני אישית הייתי בסיור אצלך כבוד ראש העיר לפני כמה שבועות,

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

באמת סיפור לא פשוט. אני ליבי ליבי. עכשיו, פשוט ברשותך כבוד היושב ראש רק הערה לגבי התסקיר. בסעיף 4.1.3 בתסקיר, בהשוואה למודל שבונים זיהום אוויר שצפוי להיות, ביקשו להשוות אותו לערכי סביבה. אנחנו רוצים שבנוסף להשוואה לערכי סביבה גם תהיה התייחסות לערכי יעד והתרחקות מערכי היעד במידה ויש. הגישה הזו מבחינתנו חשובה גם מהבחינה של החוק, חוק אוויר נקי שקובע שיש שהוא מחייב לשאוף לערכי יעד. וגם זה נתונים שנצטרך להשתמש בהם בסופו של דבר בתסקיר השפעה על הבריאות שאנחנו נעשה. לכן מבחינתנו חשוב להוסיף את הנקודה הזו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה רבה. מרב?

גב' מרב אהרון - גוטמן :

אני רוצה להגיד כמה דברים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מרב קצר.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

אני חייבת להגיד כמה מילים. אני אעשה את זה הכי מהר שאני יכולה. קודם - כל בכל מסמכי המדיניות כתוב שיש פה איזו שהיא תרומה. שחייבים את החומרים בשביל פיתוח של המדינה וכדומה. זה לא נכון. חברת רדימיקס קראתי על זה. רוב החומר הולך ליצוא, משרד האנרגיה בדיונים קודמים אמר את זה. פשוט צריך להוריד את המשפט הזה מהוראות התכנית, זה לא נכון.

דוברת :

לא נכון.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

או - קיי. בואו נביא נתונים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

מה שקראתי, אני לא מומחית בתחום.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תסיימי רק.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

זה לא רק עניין של תסיימי. כי אנחנו רוצים כן להשפיע פה ואני חושבת שכן צריך למשוך בחזרה. אני אגיד עוד כמה דברים שהם מעולמות תוכן שלנו. יש פה דיברו על זה הנציגים של הישוב, יש פה את הדוח תסקיר חברתי, נועם תסקיר בריאות סליחה. נועם אני לא מבינה למה אתם אומרים שאין מתודולוגיה? יש כאן את המשרד, אפידמיולוגיה סביבתית שלכם של משרד הבריאות. פרופסורים חתומים. אני מקריאה - מהנתונים נראה כי קיימת מגמה עבה של אשפוז עקב תחלואה כלל נשימתית בכלל, ותחלואה באסטמה בפרט, גבוהים יותר בישוב טוראן בהשוואה ל - 3 ישובי ההשוואה. הם עשו benchmark הם עשו הכול, בדיקות דם שיעור תמותה, נתוני תמותה המוצגים בטבלה מספר 4 ובטבלה מספר 5 עולה כי שיעורי התמותה ב - 2015 עבור כלל הסביבה היו גבוהים יותר בישוב טוראן. זאת אומרת יש פה דגם אדום מרחף מעל הדבר הזה. זו באמת חובה מוסרית ציבורית של כולנו, לעצור את התכנית הזאת. העובדה שמתפתחת מתודולוגיה ורוצים למקצע את התהליכים, זה על הכיפאק, אבל בינתיים אנחנו נותנים כל הזמן אור ירוק להמשך ולהרחבה של משהו שלא מתאים לו הרחבה. לא מגיע להם להמשיך לסבול, 150 מטר, והם עוברים כל תקנה שהיא. כל הזמן אומרים פה משהו נכון לגבי ה - (לא ברור) של המקום, אני לגמרי גרה בראש פינה. (לא ברור) טכניון בחיפה. האבק שעולה, כמות המשאיות, כל הישוב הזה שהוא יכול להיות כל - כך טבול בסביבה של אבק ואי - אפשר להתעלם ולא צריך להתעלם מהדבר הזה. אנחנו חוזרים ואומרים ופה יש לי ביקורת עליכם על החבר'ה בטוראן, סליחה שאני חושבת שלבוא לדבר על תסקיר חברתי כלכלי,

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

לשאל שאלות כלליות לגבי דיוור, לגבי מגורים, לגבי זוגות צעירים, לגבי עבודה לגבי הארנונה, לגבי הקרן לשיקום מחצבות וכו' - וכו', אתם לא מבקשים את זה, לא עשיתם את זה וזה לא עולה על השולחן, ואני מציעה מאוד שהדבר הזה יעלה על השולחן. דבר אחרון היא פה דיון בבוקר עם ירקונים, אז אני שואלת עוד פעם, אפשר יש פה כזאת אמירה לגבי ירקונים, מחצבה שהיא מפרה באמת את התקנות הכי בסיסיות על שמירה על הציבור, ואנחנו ממשיכים ונותנים לה רוח גבית. סיימתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מרב תודה רבה. בבקשה.

מר מיכאל דנון :

מיכאל דנון אני יועץ למשרד האנרגיה ממינהל איכות טבע, אני מבקש קודם - כל להתייחס לנושא של היצוא או צריכה מקומית. אחר - כך לנושא של ערכי יעד ואחר - כך גם להתייחס לנושא של חוות דעת הבריאותית. הנושא של שימוש חומרים אנחנו יכולים להגיד באופן חד - משמעית כל החומרים נצרכים בארץ. ככה זה בארגונים. הם אפילו לא נצרכים בכל הארץ, הם נצרכים ברמה של שוקלים מקומי, של מחוז צפון מחוז חיפה. עכשיו לנושא של ערכי יעד.

גב' דלית זילבר :

אתה יכול להבהיר חד - משמעית שאין פה עניין של ייצוא?

מר מיכאל דנון :

לא. לא מיוצא חומר.

גב' דלית זילבר :

כי אם נגיע לימים האלה.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

אתה יכול להעביר לנו?

גב' דלית זילבר :

חד - משמעית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מרב אני מבקש לא הפריעו לך.

מר מיכאל דנון :

אין שום בעיה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בבקשה.

מר מיכאל דנון :

לגבי ערכי יעד אני מסכים ראשית עם העמיתים ממשרד הבריאות, שהחלק הראשון של השמורה זה שיש כרגע צוות בין משרדי שהוא אמור להידרש מה הוא תסקיר השפעה על בריאות ומה המתודולוגיה. מאחר וזה עדיין לא הסתיים החלק הזה של העבודה קשה להגיד מה הנתון בדיוק שנדרש מתוך תסקיר השפעה על הסביבה, שבביל לענות על צורך של תסקיר בריאות. יש לנו פה בעיה. יש בעיה שנייה שערכי יעד -

גב' דלית זילבר :

שנייה. אפריע לך דקה. לא רק זה, נאמר על - בסיס מה שיעשה בתסקיר גם אפשר לעשות יהיה את הבדיקות שכנראה יידרשו מבחינת בריאות. לכן זה בא אחד עם שני. אי - אפשר לעשות, להתקדם עם משהו של בריאות. יצרנו שני פיילוטס שהצענו למשרד הבריאות. זה תהליך שהוא לא קורה ב - 3 חודשים. מסתבר. זה תהליך אמיתי מקצועי. אבל שוב, הנתונים התבססו על מה שנקבל בתסקיר. אז אי - אפשר לא לבדוק. אחרי ש - תמ"א / 14 פה אושרה, אושרה בממשלה לא מזמן. אי - אפשר להגיד חוזרים אחורה, אנחנו בעצם רוצים להתקדם לראות מה נכון לעשות.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר מיכאל דנון :

הנושא של ההצגה של ערכי יעד רציתי לומר שהיא בעייתית. כי ערכי היעד שנקבעו בחוק, הם נמוכים יותר מרקע טבעי לא רק בסביבה של המחצבה הזו אלא בכל הארץ. בכל הארץ ערכי הרקע בערך פי 2 - 3 יותר מאשר ערך היעד. כלומר לא רק המחצבה הזו אלא כל תכנית שרוצה להתקדם בכל מקום בארץ לא תוכל להראות מה שנדרש מאיתנו פה כאשר אנחנו עומדים בערך יעד. אנחנו מראש יכולים להגיד שזה בעייתי. זה גם יהיה בעייתי לא רק בתכניות של המחצבה, גם בתכניות של כבישים, מגורים כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו. מידול לעומת זאת אנחנו צופים שהתוצאה של המידול שנעשה על המחצבה, תיתן השפעה הרבה הרבה יותר קטנה. הדלתא תוספת, מאשר פער בין רקע טבעי בארץ לבין היעד. בסדרי גודל פחות. ככה שהתרומה שלה היא שולית לדעתנו, לעומת הרקע הטבעי. שורה תחתונה לפי כך לעשות בין המצב הקיים היום במחצבה, לבין המצב שאנחנו מציעים הוא כמובן שאנחנו נתכנן את המחצבה בצורה הכי טובה שאפשר, ככה שאנחנו מקווים שהיא תראה הפחתה של השפעה בעתיד. אנחנו חושבים שההשוואה לערך יעד כמו שביקשו פה לא תתרום להבנה של הציבור של התסקיר אלא להיפך תגרום להרחבתה של חילוקי דעות, ולהקשות על ועדות תכנון. זהו, עד פה אתם רוצים את ההתייחסות שלנו לנושא של חוות דעת בריאותית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. 100 אחוז. תודה. אנחנו נכנס לדיון פנימי.

גב' דלית זילבר :

דיון פנימי כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. אני מודה לראש העיר, עימאד תודה רבה שבאת לפה. אנחנו נתכנס לדיון פנימי. את הדיון הפנימי ייפתח עמיר.

דיון פנימי

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

קודם ארזה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

או - קיי.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' ארזה צ'רצ'מן :

טוב. אני רוצה להגיד קודם - כל שאני מאוד שמחה לשמוע שסוף - סוף שמשרד הבריאות עוסק בנושא של תסקיר השפעה על בריאות שנח כבר חודשים או שנים טוענים שזה נחוץ. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה, של הנחיצות של זה. חלק מהחומר בתסקיר אנחנו קיבלנו חוברת אומר גדולה יפה מאוד על אקולוגיה ואחר - כך בסוף דבר שלא מופיע תמיד, הייתה רשימת ספרות. הסתכלתי על רשימת ספרות, שום דבר על השפעה על בני - אדם. שום דבר. דווקא אם מישהו היה עוסק בזה, זה היה צריך להיות שם. אז אני לא יודעת מה הכוונה האם תסקיר בריאות אמור להיות משהו נפרד. הוא לא יכול להיות סתם פרק מהסביבתי כי שם שפה אנשים שהם מומחים בזה. אני רוצה להגיד משהו לגבי השאלה, אני לא יודעת אם חשבתם על זה שחר, שחר תקשיב בבקשה.

מר שחר סולר :

כן.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

הרי כל פעם כאשר מישהו צריך לעשות תסקיר השפעה על הסביבה, מביאים לכאן את הנחיות לא תסקיר השפעה על הסביבה. זאת אומרת אין תסקיר השפעה על הסביבה שהוא סתמי, שהוא נכון לדעתי בכל מצב, כי אם ספציפית אתם מפרטים את הדברים שצריכים להיות. השאלה אם מבחינת תסקיר השפעה על

המועצה הארצית 5.6.18

בריאיות הם לוקחים את זה בחשבון גם כן? כי זה לא תסקיר השפעה על -, התסקיר השפעה על בריאות של ילדים זה משהו שונה מתסקיר השפעה על בריאות של מבוגרים וכו'. אפשר לפרק. צריך לחשוב לכיוון הזה גם כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. עמיר?

מר עמיר ריטוב :

טוב. אני מעורב במחצבת טוראן, או אני אפילו מופיע כחבר, מינתה אותי המועצה הארצית להיות חבר בועדת עורכים פעם ראשונה בחיי, אבל לא השתתפתי באף ישיבה. אבל כן הייתי שם מספר פעמים כולל עם אביגדור. אני אגיד לכם מה אני חושב שצריך לעשות פה בנושא הזה, לא הכול כמובן על דעתו של ראש הרשות. תראו קודם - כל, המחצבה היא מחצבה נדרשת. אם הייתה פה איזו טענה שרדימיקס מייצאים חומר, צריך למצוא דרך לעצור אותם. אנחנו פה המועצה הארצית אנחנו צריכים לדעת לייצר כורי חציבה לטובת אותה בנייה שאנחנו מאשרים פה אחד חדשות לבקרים. אנחנו ובעיקר והתמ"לים.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

נכון.

מר עמיר ריטוב :

גם אנחנו קצת. דבר שני שהוא לא פחות חשוב, הבעיה היום היא ד - , הבעיה אנחנו מדברים עכשיו מכל הלחץ פה על המחצבה העתידית, אבל הבעיה היא היום. באמת יש בעיה היום. הדוחות שהם מביאים על מצב בריאותי בטוראן, הם דוחות בעייתיים לנו כמדינה, כאשר בפועל יש שם היום מתקנים שהם בהיתר לרישוי הם בתר ברשות רישוי, בזכיינות של החברה עד 2025. זאת אומרת יש להם עוד איזה 6 - 7 שנים שהם יכולים להיות שם להמשיך לזהם. לכן בעצם מה שאני מנסה אנחנו פה וגם אני מערב את מנהל מקרקעי ישראל שאין פה את נציג הארגון. אני אומר דבר כזה, קודם - כל כבר היום למרות שיש להם היתרים ויש להם זכיינות, אותה חברת זכיינית שהיא רדימיקס או לא חשוב השם שלה, תוריד את המתקנים של גריסה הענקיים מי שנוסע שם בטבריה צפון רואה את זה. כל המתקנים הנוראיים האלה תוריד אותם אל תוך הבור למטה. זה מתקנים מאוד - מאוד ישנים, כאשר הקימו את המחצבה. פשוט זה עולה מיליונים או עשרות מיליונים להקים אותם למטה.

גב' דלית זילבר :

אני רוצה להגיד שכל הדברים שאתה אומר מן הסתם רק בתכנית אפשר לעשות.

מר עמיר ריטוב :

לא - ,

גב' דלית זילבר :

לכן התכנית הזאת גם תטיב על המצב הקיים.

מר עמיר ריטוב :

הכול בסדר. מה שאני מנסה לעדכן פה את הבית במה אני מעורב ומה אני מבקש בתסקיר. בסדר? אני לא אמרתי שלא.

גב' דלית זילבר :

או - קיי.

מר עמיר ריטוב :

אמרתי כמובן כל מה שאני אומר, אנחנו מדברים על אותו דבר.

גב' דלית זילבר :

טוב.

מר עמיר ריטוב :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

תכלס. אני אומר שצריך למצוא את הדרך. בנושא הזה אני אומר מה שאני מבקש שייבדק זה מפעל בטון. מי שמכיר מי שהיה שם בסיור, אתה עולה בדרך גישה כל מה שאתה נכנס שם, כל מה שהולך שמאלה, זה אני מתכוון שצריך להעתיק. זה כל המפעלים שמפריעים שצריך להעתיק אותם. צריך לבדוק כי השקיעו הרבה מאוד כסף במפעל הבטון, אם מפעל הבטון יכול להישאר שם או לא. זו השאלה שצריכה להיבדק. דבר שני, השטח החדש הוא שטח מאוד - מאוד ערכי, יש שם הרבה מאוד חומר באיכות מאוד - מאוד טובה. כמובן שהזכיינים מאוד - מאוד רוצים אותו. מה שאני מתכנן פה שלא קשור למועצה הארצית, זה המדינה / המינהל ייתן לאותה חברה זכיינות להמשיך לחצוב את השטח החדש, בתמורה לזה שהוא כבר היום יעתיק את אותם מתקנים למטה. זאת אומרת כי יש הפרש בין מחיר זכיינות למחיר שאנחנו מדברים על המחירים במכרז, זה התפקיד של המינהל מול הזכיינים למצוא את הדרך איך ממשיכים את הזכיינות ועדיין על חשבונם, תכלס על חשבוננו, על חשבון המדינה, המפעלים יועתקו. דבר אחרון, יש את השכונה הוותמ"לית. השכונה הוותמ"לית יכולה מבחינתנו, זאת אומרת אנחנו נצטרך להגביל את זמן כרייה של השטח החדש, לא לפתוח ליזמים תכרו לפי רצונכם משהו. אנחנו צריכים להגביל את זמן הכרייה שם מצד שני את אותה שכונה ותמל"ית כמובן שאת הפיתוח כבר ניתן לאשר היום. גם את הבנייה שתהיה בנייה בהתאם להתקדמות החציבה. זאת אומרת כל התכנון הזה יחד, גם לשמור על טוראן וגם לשמור על המדינה שצריכה את החומר. לדעתי, אחרי הבחירות אנחנו נגיע במילא לכל מיני הסכמות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה.

גב' דלית זילבר :
זה זמן להכין את התסקיר, עד אחרי הבחירות.

מר טל אלעל :
סגן ראש עיריית באר - שבע. שלום צהריים טובים.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
לא שומעים.

מר טל אלעל :
עובד?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תדבר בקול רם.

מר טל אלעל :
אני חושב שהגענו למצב שהוא מבורך אבל יש בו אבסורד מסוים. המאבקים של הנושא של איכות הסביבה ברגישות המדהימה שיש לנושאים סביבתיים וכלל זן ובית גידול ונחלים וכדומה, הגענו מדינת ישראל הגיעה למצב בעולם התכנון, מצב מעולה. אבל מה? הנושא של בריאות ירד איזו שהיא מדרגה בעצם מתחת. לא יעלה על הדעת היום שיצא איזו שהיא תכנית בלי סקר סביבתי. זה מובן מאליו. זה משהו שהוא ברור כל - כך שלא צריך לבקש אותו אפילו. אבל מה שקרה אבל זה ששכחנו שגם יש בני - אדם בסביבה, ולא רק בעלי - חיים, צומח, וכדומה. שזה חשוב, צריכים להיות חשובים באותה מידה. כל פעם שינוי איזו שהיא תכנית שעולה, אני לא מדבר על התכנית הזאת רק, אני רואה איזו שהיא תסמונת קבועה. זה גם קורה במקומות אחרים בתכניות אחרות. במועצה הזו פה, זה צריך להיאבק בשביל לדרוש סקר בריאות. מה שאמור להיות יחד. זה צריך להיות ברור.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

מר טל אלעל :
שהיא סקר סביבתי וגם מיד יש סקר בריאותי, זה אותה נשימה. על חי וצומח ועל ערכים היסטוריים, ועל דומם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ועל בריאות של אנשים.

מר טל אלעל :
מה?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ועל בריאות של אנשים.

מר טל אלעל :
גם בני - אדם שחיים בסביבה מן הסתם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בהחלט.

מר טל אלעל :
לכן במקרה הזה, אני חושב שכעקרון זה צריך להיות נר לרגלי המועצה שכאשר יש התנגשות בין בריאות הציבור, לבין פיתוח כלכלי, לבין רווחים, שערכים כלכליים חשובים מאוד, אף אחד חס וחלילה לא חושב שהם לא חשובים. אבל כאשר יש התנגשות בין שמירה על בריאות הציבור ודברים מוכחים וברורים, לבין ערכים כלכליים אין פה שאלה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ברור.

מר טל אלעל :
אין פה שאלה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ברור.

מר טל אלעל :
תודה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
איך אנחנו מתקדמים עם דירות בבאר - שבע?

מר טל אלעל :
אנחנו עושים קצב מטורף בילסקי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
סידרנו לכם את המחלף.

מר טל אלעל :
אבל אני תוהה - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כביש 40.

מר טל אלעל :
אבל אני תוהה אם אתם לא תדאגו לנו, תעזרו לנו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
85 מיליון ש"ח ככה הלך.

מר טל אלעל :
בילסקי אתה אמרת שאתה לא מוכן יותר לעזור לנו. נכון? ככה אמרת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ככה אמרתי?

מר טל אלעל :
ככה אמרת שאתה לא מוכן יותר לעזור לבאר - שבע אחרי מה שקרה בכדורגל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
זה נכון. בטח.

מר טל אלעל :
אנחנו בבעיה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
גם עליתם בכדורסל.

מר טל אלעל :
גם בכדורסל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
נכון. אם כך אתה יודע מה באמת.

מר טל אלעל :
אז דירות אנחנו בונים אבל גם צריך תעסוקה איכותית. אם הרמת לי להנחתה, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם לנושא של -

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טעיתי.

מר טל אלעל :
לא, לא.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. משרד הבריאות.

מר נועם הירש :
כן. אשיב רק למה שמכאל אמר. אשיב רק למה שמכאל אני מכיר זה גם מתקשר למה שדלית אמרה אחר - כך. על - מנת שנוכל להכין, על - מנת שנוכל להכין את תסקיר השפעה על בריאות אנחנו צריכים את הנתונים שאנחנו נשוב אותם מתסקיר השפעה על הסביבה. חלק מהנתונים זה הנתונים לגבי התרחקות מערכי יעד ככל שיש, ולכן הנושא הזה הוא חשוב ומהותי עבורנו שיהיה בתסקיר השפעה על הסביבה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :
אי - אפשר לשמוע אותך.

מר נועם הירש :
אי - אפשר לשמוע אותי.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר נועם הירש :

בהקשר למה שאמר מיכאל וזה גם קשור לדברים שדלית, שלמעשה הנתונים שאנחנו נשתמש בהם בתסקיר השפעה על בריאות נגרים מחלקם מתוך הנתונים שיהיו בתסקיר השפעה על הסביבה. לכן, בהתייחסות להתרחקות מערכי יעד במודל זה מבחינתנו נתון שהוא חשוב נצטרך להשתמש בו לכן זה קריטי עבורנו שזה יכנס להחלטה כתיקון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. תודה. דורית?

גב' דורית הוכנר :

אנחנו מתנגדים לזה, אנחנו היינו מעדיפים לא להכניס ערכי יעד אל תוך תסקיר השפעה על הסביבה. אני חושבת שהאוכלוסייה לא מצליחה להבין מה הבדל בין זה לבין זה, אפשר להשתמש בערכי יעד אבל שלא יהיו חלק מתסקיר. לכן אנחנו סבורים שזה אפשר אולי כחלק מאותה ועדה, להתייחס לזה. לא היינו מכניסים את זה לתסקיר. זה מבלבל את האוכלוסייה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אם אפשר כחלק מהוועדה לעשות את זה.

גב' דורית הוכנר :

כן. נכון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

100 אחוז. ניר?

מר ניר אנגרט :

הדבר הזה הוא נושא רוחבי, חייבים להיות עקביים בהתנהלות שלנו.

גב' דורית הוכנר :

נכון.

מר ניר אנגרט :

המדינה הזו הולכת מצטופפת וגם צריך דיור וגם צריך מחצבות כי גם בונים את הבתים באיזה שהוא מקום וגם צריך שטחים פתוחים וגם תשתיות אחרות. אני אגיד לכם אני אגיד לכם משהו. המקום היחיד שאני נתקלתי, הייתי בסיוור באיזו שהיא מחצבה שלא ראיתי שיש קונפליקט בין המחצבה לבין הישוב, זה היה במקום שהמחצבה מאוד קרובה לישוב. אבל מה? המחצבה שייכת לישוב. אז אתה יכול להיות בטוח שיש שם את המערכות הכי טובות שקיימות על - מנת למנוע אבק. בימים שיש תנאים אטמוספריים וזה, אז לא מפוצצים ולא עושים, מרטיבים מה שצריך ויש מערכות מתקדמות יודעים מה לעשות. בנוסף לזה שיש מחצבה, כאשר מדברים על חברתי, כאשר יש המחצבה שמישהו אחד מרוויח ממנה ויש מישהו אחר שהוא סובל ממנה, זה בעיניי המקום הגדול לבעיה. עכשיו, ספציפית אני לא יודע אם יש יכולת למישהו למצוא את הדרך, בזמנו דיברו על שיתוף הכנסות. אני לא יודע אם יש למישהו את היכולת או את הכלים לקדם את הפתרונות האלה, כך גם באמת להבטיח שהמחצבה שאם היא עומדת בתקנים היא תפעל על - פי התקנים. זה כמה נקודות שיעלו. עכשיו דבר אחד אחרון. ביחס למה שאמרתי שצריך להיות פה עקביים. במקרים אחרים העמדה שלנו אמרה שזה מחצבות שאחרי תהליך ארוך, מאוד, של תכנון, עם שיתוף ציבור וכל התהליכים. תמ"א / 14 / ב' נקבעו להרחבות כאלה או אחרות. הדרך לבדוק ולקבל החלטות זה לעשות את הבדיקות הפרטניות למצוא תסקיר השפעה על הסביבה. יש חוקים למדינת ישראל, חוק אוויר נקי, שיהיו את התוצאות אני בטוח שאם התוצאות יראו שיש במחצבה הזו כדי לפגוע להרוג אנשים וכן הלאה, אז לא יהיה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ברור.

המועצה הארצית 5.6.18

מר ניר אנגרט :

אבל זה לא בשלב הזה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. טוב. מרב דיברת כבר.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

אני רוצה להגיד. על תסקיר בריאות אמונים דוקטור בלה (לא ברור) דוקטור רחל רענן, דוקטור (לא ברור) יצחק ודוקטור (לא ברור) האם מישהו מאיתנו מפקפק במקצועיות של האנשים האלה? אני לא מצליחה להבין למה הדברים שכתובים פה מחקריים מדעיים.

מר ניר אנגרט :

לא שמעת מה שאמר עמיר?

מר נועם הירש :

זה מה שאמרת. זה לא שמישהו מפקפק. יש מצב קיים.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

כן.

מר נועם הירש :

אנחנו נעשה בחינה נוספת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

משרד הבריאות. יש פה דמוקרטיה בוועדה. כל אחד יכול להגיד מה שבראש שלו.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

כולם אומרים שאין מתודולוגיה ולא יודעים לעשות תסקיר בריאות. אני אומרת יושב פה תסקיר בריאות הזה אני לא מבינה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בסדר.

מר אסף זנזורי :

אפשר להסביר?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לא, לא.

מר עמיר ריטוב :

אני אסביר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

חבר'ה לא צריך להסביר.

מר ניר אנגרט :

בהפסקה. מסבירים בהפסקה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בהפסקה. כן.

מר שחר סולר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

הפסקת סגירה. בגלל זה אביגדור היה מעשן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. הגנת הסביבה.

גב' מיכל אריאל :
רגע. לפני. שנייה. סליחה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

גב' מיכל אריאל :
אני רוצה לשאול אם במסגרת התסקיר מתייחסים גם לבסיסים כי בטווח 2 ק"מ יש בסיסים.

מר רם אלמוג :
אני חושב - , הדוגמה הכי טובה שזה קדרים שם נתנו קדימות לא רק לבסיסים אלא גם פעילות בשטח אפילו. בשטחי אש, אני מזכיר שאני שמתי על זה דגש. בטח שכן גם כאן.

גב' מיכל אריאל :
תודה.

מר רם אלמוג :
בהתייחס לשאלות של סגן ראש העיר באר - שבע שיצא.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לא. הוא פה.

מר רם אלמוג :
אז קודם - כל רק להדגיש, תסקיר השפעה על הסביבה לא נועד רק להגן על עציץ וחרצית הוא קודם - כל נועד לוודא שבריאיות התוספת איכות חיהם נשמרת באמצעות איזונים בין צרכים של מדינת ישראל לבין בריאות ואיכות חיים. זה בראש ובראשונה. עוד לפני הגנה על צמח כזה או בעל - חיים אחר. שזה דבר בסיסי מרכזי במשרד להגנת הסביבה. זה דבר אחד. דבר שני - ,

מר טל אלעל :
איך זה בא לידי ביטוי? איך זה בא לידי ביטוי? בתסקיר ?

מר שחר סולר :
32 עמודים טל, תקרא. 32 עמודים.

מר רם אלמוג :
אם קראת את ההנחיות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני מבקש לא להפריע.

מר רם אלמוג :
אני אשמח להראות לך את הדברים לאחר מכן.

מר טל אלעל :
או - קיי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר טל אלעל :

גם בתסקיר לדוגמה של שדות תעופה, איפה פרמטרים בריאותיים שמופיעים ? זה מה שחסר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זה לא מועצת העיר באר - שבע פה. מה ככה כל אחד זה. תאר לך שרוביק היה יושב פה. הוא היה נותן -,

מר טל אלעל :

אני בא לפה בגלל במועצת העיר לא נותנים לי לדבר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אה.

מר טל אלעל :

שמעתי אתה יותר נחמד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני משנה את דעתי עכשיו.

מר רם אלמוג :

נתייחס להערות של עמיר. קודם - כל זו החלטת המועצה הארצית לשים דגש גם על הנושא של סנכרון של שלביות של התמ"ל למגורים לבין שלביות המחצבה או ההרחבה של המחצבה. לגבי מה שהערת עמיר, על מה שקורה היום, רק להסביר שאגף איכות אוויר שנציג שלו ביקשנו ממנו שיהיה פה בדיון, הפתוח, מתקיימת עבודה די צמודה עם -, עם הבעלים עם מפעילי האתר הקיים. אנחנו מוסיפים יש החלטה להוסיף תחנות ניטור כבר בזמן קרוב. יש תחנת ניטור בשטח של רמ"י בשטח על גבול התמ"ל, כבר שנה כמעט נדמה לי פועלת. מ - ?

גב' חנה ויטלזון :

2016.

מר רם אלמוג :

מה 2016 חנה מעדכנת. אנחנו מסביב בהדיקות אבל צריך לומר, המחצבה הזו היא לא מקור יחיד של זיהום אוויר. יש כל מיני יזמויות פיראטיות מסביב. יש אתר טיפול בפסולת יבשה, יש משאיות. צריך לומר. אנחנו מדברים על צי של כמעט אלף משאיות שכולן כמעט כל נהגי המשאיות הם תושבי העיר טוראן. הישוב טוראן. שבסוף יום העבודה ובתחילת יום העבודה נכנסים ויוצאים לטוראן. זה ראש המועצה פה לא נתן לזה פתרון. צריך לקחת את זה בחשבון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. רבותיי אני מבקש להקריא את הצעת ההחלטה. חנה.

גב' דלית זילבר :

נועה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אה נועה.

גב' נועה נאור :

או - קיי. המועצה הארצית לאחר שהוצג בפניה עיקרי התכנית והנחיות בתסקיר השפעה על הסביבה - מחליטה 1. לקבל את ההערות של קק"ל להטמיע את ההנחיות. 2. לאשר את נוסח הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה בתיקונים הנ"ל. 3. המועצה הארצית רשמה הפניה על - ידי על - פי החלטת הוועדה קבינט הדיור מ - 5.3.18, הוקם צוות שהיא בוחן את ההיבטים הבריאותיים למחצבות והמלצותיו גם ייושמו בתכנית הזאת.

המועצה הארצית 5.6.18

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או - קיי.

מר גלבוע זינגר :
רגע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
משרד ראש הממשלה.

מר גלבוע זינגר :
מי כלול בצוות בריאות שיוקם בותמ"ל?

גב' דלית זילבר :
הוא כבר הוקם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
הוקם.

גב' דלית זילבר :
הוקם בהחלטת הקבינט.

מר גלבוע זינגר :
מי ה - , מי יושב בו?

גב' דלית זילבר :
אני היושב ראש, נעים מצב יוצא. משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה,

דובר :
משרד האוצר, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד התחבורה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
וואו.

גב' מרב אהרון - גוטמן :
אפשר גם לכלול מישהו חברתי?

מר שחר סולר :
האוצר שומר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
רם אתה מצביע.

מר רם אלמוג :
הערה קטנה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לפעמים הערה קטנה פתאום כולם מתעוררים. רכבת וזה - ,

(צוחקים)

מר רם אלמוג :
לא.

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אז צריך לתת לאלכס לדבר עוד פעם. אתה לא יודע איך זה מתבצע. אתה הולך פה לקבל החלטה למה לך?

מר רם אלמוג :

הערה קטנה. אני חוזר על הבקשה שלי, שמיינהל התכנון יזום מהלך מול משרד התחבורה לגבי הנושא של התנועה אל ומתוך המחצבה. כי זה דבר קריטי מבחינה סביבתית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תחבורה אני מסכים. גם יש לאביגדור יש איזה שהוא רעיון מה לעשות עם זה. בואו נצביע.

מר רם אלמוג :

בנוסח ההחלטה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי בעד הצעת ההחלטה?

מר גלבוע זינגר :

רגע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

גלבוע מה?

מר גלבוע זינגר :

אני - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ראש הממשלה בחו"ל אז אתה משתולל פה. אה?

מר גלבוע זינגר :

הפרק שיוקם בותמ"ל מדברים על - ,

גב' דלית זילבר :

לא ותמ"ל. זו החלטת קבינט.

דובר :

החלטת ממשלה.

גב' דלית זילבר :

בהמשך האישור של תמ"א / 14 / ב'.

דובר :

תיקנו את המספר שלה לדעתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

הבוס שלך הוא בעצמו קבע מי ישתתף.

גב' דלית זילבר :

היה פה תמ"א. או - קיי? באישור התמ"א זה מה שנקבע. צריך לבחון את כל סוגית תסקיר בריאות איך, כמה ולמה.

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

גלבונו בואו. רבותיי סליחה. אני מבקש. אני מצטער, אני מבקש אי - אפשר - ,

גב' רונית מזר :

אתם מדברים יחד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

נצביע אחרי זה נדבר.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

רגע. לא הבנתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני מבקש להצביע על הצעת ההחלטה.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

אני לא מבינה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי בעדה ירים את היד.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

על מה מצביעים לא הבנתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

על הצעת ההחלטה כפי שקריאה נועה.

מר חן ויצמן :

להרים גבוה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

להרים גבוה.

גב' מרב אהרון - גוטמן :

אם אפשר - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אין לך זכות דיבור פה, אז בואו - ,

מר נועם הירש :

אם אני מסתייג כאילו אז אני בעד עם הסתייגות? איך זה עובד?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה רבה. ספרנו?

מר נועם הירש :

אז אני צריך להציע הצעה נגדית?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה רבה.

דובר :

רגע.

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

מר נועם הירש :

אני רוצה להסתייג השאלה אם אני יכול להסתייג? אני יכול להסתייג או שצריך להציע הצעה נגדית?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה יכול לבקש - ,

מר נועם הירש :

אני לא רוצה להציע הצעה נגדית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אנחנו נדחה את זה, ואז יהיה בסדר.

מר נועם הירש :

תדמור מה את אומרת? אני יכול להסתייג?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תבעיר את ההסתייגות שלך.

מר חן ויצמן :

הוא יכול.

מר נועם הירש :

בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אז שוב הצעת ההחלטה.

מר חן ויצמן :

מי שבעד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני מבקש לא לדבר בזמן ההצבעה כדי לא לבלבל.

גב' דלית זילבר :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן.

מר חן ויצמן :

19 קולות. גלבוע הצבעת?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי נגד? נמנעים? אין. אושר פה אחד.

גב' דלית זילבר :

יש פה מי שלא החליט מה הוא.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי שלא החליט שיתקשר אליי.

מר חן ויצמן :

רגע. יש לנו בעד, נגד, נמנעים.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר שחר סולר :
גלבוע ל - ,

מר נועם הירש :
בוא אליי.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אנחנו נרשום שגלבוע לא בעד ולא מתנגד ולא נמנע.

מר שחר סולר :
שיצא לשירותים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
יאללה, צא לשירותים. תודה רבה. רבותיי, תמ"א / 35. מי מציג?

תמ"א 35: תכנית מתאר ארצית לבניה, לפיתוח ולשימור

גב' דלית זילבר :

רגע. הפסקה.

נכנסים מוזמנים

(הפסקת הקלטה)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני מבקש מכולם לשבת. רבותיי, אנחנו רוצים להתחיל. רעות את יכולה להתחיל.

גב' רעות יהודית - עמית :

כן? או - קיי. אז הדיון היום מתקיים בדיון בהמלצות ולנת"ע, בהתאם להחלטת המועצה הארצית ממאי 2016. החלטת המועצה הארצית במאי 2016 יותר נכון המועצה הארצית דנה ב - 2016 במאי בשינוי 1 / ב' ל - תמ"א / 35. שינוי שעסק בשינוי לוח 2. במהלך הדיון הועלו נושאים שלא הועברו להערות הוועדות המחוזיות, לכן החליטה המועצה הארצית שהנושאים האלה ייבחנו על - ידי מינהל התכנון וההמלצות יועברו לולנת"ע. זה הנושאים, זו ההחלטה, אני אקריא את הדגשים. זה הנושאים שהתבקשו בעצם לבחון. בקצרה, היו שני נושאים עקרוניים שביקשו לבחון, ושני נושאים שהם עוסקים בשינויים כפריים באופן ספציפי. נושא עקרוני ראשון זה משקי עזר. במהלך דיון עלתה הבקשה שיש לבחון - , עלתה בקשה לבחון את הנושא של הרחבת הישוב להוסיף יח' - דיור נוספת כמו בנחלות. גם הוזכרה עתירה שהוגשה בזמנו לאותו נושא. נושא עקרוני נוסף זה של של דירה להשכיר. הבקשה הייתה לבחון את האפשרות להוסיף 50 יח' - דיור עבור יח' - דיור סטנדרטים להשכרה. בשינויים כפריים חקלאיים, ישובי לוח 2. זאת מבלי שייספרו במניין יח' - הדיור על - פי לוח 2. שני נושאים אחרים דיברו על מושב תפרח וקיבוץ כפר החורש. בקשת רשות מקרקעי ישראל לבחון את היקף יח' - הדיור בהם, בעצם להגדיל אותן לכל מיני מספרים שונים שאפרט בהמשך. על - מנת לגבש המלצות בנושאים שנקבעו, גם על - ידי מינהל התכנון בוועדות, הוקמו ועדות היגוי עם פורום רחב מגוון, מפורטים פה לפניכם. נציגי לשכות תכנון מחוזיות, נציגי ולנת"ע, מגזר חקלאי ונושאים נוספים. התקיימו מספר ישיבות בכל אחד מהנושאים. בעצם הולנת"ע בסוף דצמבר 2017 דנה בכל המלצות ועדת היגוי, החליטה לאמץ את כל המלצות ועדות היגוי. זו בעצם חלק מהפרוטוקול, ההחלטה של הולנת"ע. הולנת"ע המליצה למועצה הארצית לקבל את ההמלצות האלה. אני אפרט אותן בקצרה. לגבי תפרח, ועדת היגוי, אני עוד משהו קצר. אציג בפניכם כל אחד מהנושאים גם את ההמלצה של ועדת היגוי ברקע שתוכלו לראות אותה, כי זה מהנימוקים שלה. בנוגע לתפרח ועדת היגוי סברה שאין צורך בהרחבה, היקף של 500 יח' - דיור מספק מענה נרחב לצרכים עתידיים, הייתה הסכמה ועדת היגוי של כל הנוגעים בדבר שזה משרד הבינוי והשיכון, רמ"י, והמועצה האזורית שאין צורך בכך. כך שבעצם הולנת"ע המליצה לא לעדכן את מכסת היקף יח' - דיור לוח 2. לגבי דירה להשכיר ועדת היגוי סברה שההצעה של דירה להשכיר לא תואם את תמ"א / 35, ואת העקרונות שלה, לגבי - , חיזוק עירוניות ומניעת פרבור. היא סברה שנכון למצוא פתרונות דיור לסטנדרטים בערים וישובים עירוניים סמוכים למוסדות התכנון כך שאוכלוסייה חזקה איכותית וצעירה כמו סטודנטים, שיכולים לתרום לתרבות ויצירה, ותהליכים מקומיים ותהליכים כלכליים, יוכלו להיות ביישובים עירוניים, בערי פריפריה לכן בעצם הולנת"ע החליטה שאין מקום לקבל את הבקשה, ולשנות את תמ"א / 35 בנושא. וככל שיהיה צורך גם ניתן לבחון את הנושא באופן ספציפי, לפי סעיף - , להגיש בקשה לפי סעיף 18 תמ"א / 35. לגבי נושאים אחרים, קיבוץ כפר החורש אני אתן לכם קצת יותר פירוט. כפר החורש אתם רואים אותו על רקע מפת התמצאות. נמצא סמוך לנצרת, יפיע, עילוט, מגדל העמק. אנחנו רואים אותו על הרקע של התצ"א, פה כפר החורש זה האזור שכבר יש תכנית מאושרת. בעצם בפני ועדת היגוי הוגשה - , הוצגה תכנית שלד שהוצגה על - ידי משבש, תכנית שלד על רקע ייעודי קרקע, שהיא מציעה בעצם כל מיני מספר חלופות, מציעה היקף של 800 יח' - דיור, עד אלף יח' - דיור תוספת לקיבוץ. בוועדת היגוי לאחר מכן שהתקיימה, הוצגה על - ידי המועצה האזורית ועל - ידי הישוב עצמו, התכנית שלד מצומצמת יותר שבעצם מציעה תוספת של 150 יח' - דיור, ולא תוספת של 800 ל - 1000. תוספת של 150 כך שהיקף יח' - דיור בקיבוץ יהיו 500 ולא 350. גם כאן אתם יכולים לראות את המלצת ועדת ההיגוי. בעצם ההצעה השנייה שהראיתי, הצגתי לכם, גם צמצמה את מספר היקף יח' - דיור המוצע וגם את הפגיעה הנופית בחלק הצפוני של - , החלק הצפוני וצפון מערבי, שם

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

כמו שראיתם בתצ"א יש הערות, בנוסף כפר החורש נימקו והמועצה האזורית נימקו את הבקשה מכיוון שמדובר על הרצון שלהם להגיע לסף אוכלוסייה שהוא יאפשר קיים של פעילויות ושירותים נוספים. והריחוק שלהם מישובים אחרים. אז בעצם המלצת המועצה הארצית הייתה לקבל את הבקשה ולתקן את היקף יח' - דיור כך כי כפר החורש יתקן ל - 350, - 500 יח' - דיור במקום 350.

מר עמיר ריטוב :

דירה להשכיר.

גב' רעות יהודית - עמית :

כן. לגבי משקי עזר זו הדוגמה, אתם רואים את המלצת ועדת היגוי משקי עזר. ארוכה מאוד. אני אתמצת ואגיד משקי עזר היה נושא מורכב יחסית, והיו מספר ישיבות אבל יותר. היה חוסר במידע גם לגבי היקף יח' - דיור גם לגבי היקף של מגרשי משקי עזר, הפריסה היכן ממוקמים ובעצם מה זה משקי עזר. לכן רמ"י הכינו סקר על - ידי חברת תוכן שעשתה בדיקה בכל הישובים בארץ כפי תכניות מאושרות והסקר הזה הוגש והוצג לוועדות היגוי, נשלח אליכם וגם לולנת"ע. היה פה קושי לבדל בין מגרשים של משקי עזר לגבי מגרשים של בעלי מקצוע, ומגרשים נוספים עם שמות אחרים שידמו בתכליות ובשימושים למה שמקובל במשקי עזר. לכן במסגרת ועדת היגוי נבחנו חלופות רבות ונעשו בחינות רבות. הוועדה סברה בסופו של דבר שנכון לקבוע כי התוספת המוצעת תינתן במגרשי מגורים שהיו קיימים בינואר 1992. נקודת הזמן הזו נבחרה כי מדובר על מגרשים, עד נקודת הזמן הזו המגרשים היו שייכים לגרעין ותיק יותר של הישוב. בעצם זה טרם הוללים וטרם אישור תמ"א / 31. כך בעצם יינתן מענה לכלל המגרשים שהם שייכים למרקם בנוי ותיק בהלימה למה שיתאפשר בנחלות. אני אגיד בקצרה למי שלא ראה את הסקר, בסקר עלה שיש כ - 4 אלפים מגרשים של בעלי מקצוע ומשקי עזר ומגרשים נוספים עם שמות אחרים, בכל הארץ. וזו בשעה שבמושבים יש כ - 40 אלף נחלות. אז ההיקף המוצע, כ - 40 אלף נחלות, 35 אלף, היקף מצומצם בפריסה ארצית ביחס לכלל הנחלות ולכן לא מהווה חריגה ממדיניות תכנון הארצית. המלצת הולנת"ע בעצם הייתה לקבל את הבקשה לאשר תוספת של יח' - דיור אחת של לא נספרת על - פי תמ"א / 35 בכל מגרש מגורים שלא הוגדר כנחלה, שהיה קיים ב - (לא ברור) ולא פוצל מאז. בהתאם לקבוע ב - תמ"א / 35 לגבי יח' - דיור בחלקה א'. בתנאי לקבל את אישור הוועדה המחוזית. עכשיו, שני הנושאים - שני הנושאים האחרונים ש - שנייה. שני הנושאים האחרונים של משקי עזר וכפר החורש, על - פי המלצות הולנת"ע יצריכו שינויים. השינויים הם שינויים להוראות תמ"א / 35 בנוגע לנושא של משקי עזר, ותיקון לוח 2. לגבי -

מר עמיר ריטוב :

שנייה. שאלה ליועץ המשפטי, למה צריך תיקון ב - תמ"א / 35? הבנו שאנחנו יכולים לשנות מעת לעת.

גב' תדמור עציון :

יש תיקון הוראות ויש את לוח 2. לוח 2 מנצריך שינויים בסמכות המועצה הארצית, לקבל את ההערות של הוועדות המחוזיות.

מר עמיר ריטוב :

נו.

גב' תדמור עציון :

ותיקון בהוראות מה שהיא קוראת (לא ברור)

גב' רונית מזר :

סעיף 8.1.3 משקי עזר.

גב' תדמור עציון :

זה המשקי עזר. שינוי בהוראת התמ"א.

מר עמיר ריטוב :

לא אכפת לי שזה ייקרא ככה, אבל תמ"א / 35 (לא ברור) שינויים. הרי אז אישרנו שאנחנו מאשרים לעצמנו אחת לשנה -

המועצה הארצית 5.6.18

גב' תדמור עציון :
לבדוק.

מר עמיר ריטוב :
אחת לשנה. את לוח 2.

גב' רעות יהודית - עמית :
לא.

גב' רונית מזר :
לוח 2 זה הקודם.

מר עמיר ריטוב :
הוראות.

גב' רעות יהודית - עמית :
זה לא סעיף. זה לא סעיף 18.

מר עמיר ריטוב :
אני מסכים. טוב.

גב' רעות יהודית - עמית :
או - קיי. עכשיו אז אציג לכם את השינוי המוצע הוא נשלח אליכם, עדכנו אותו בנוסח משולש שיהיה ברור יותר. בעצם אנחנו מדברים על סעיף 8.1.3. הוראות לגבי ישוב כפרי שכלול בלוח 2. בדומה לסעיף 1.א.4 שאישר את התוספת של יח' - דיור נוספת בנחלה, יתווסף סעיף 5 שדומה לו באיך שהוא כתוב. בעצם מאפשר תוספת יח' - דיור, במגרשים בהתאם להמלצת ולנת"ע, שלפני רגע קראתי לכם. לגבי כפר החורש זה בעצם יחסית יותר פשוט, אפשר לראות את תיקון של לוח 2 מ - 350 ל - 500.

מר עמיר ריטוב :
הצלחתי להבין. היה לי קצת קשה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ידעתי שבסוף.

גב' רונית מזר :
את שניהם - ,

מר עמיר ריטוב :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
זהו?

גב' רונית מזר :
את שניהם צריך להעביר להערות הוועדות המחוזיות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. שמרית.

גב' שמרית גולן :
יש תנאי של מינימום בשטח במגרש כדי לפצל?

גב' רעות יהודית - עמית :

”חבר” - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

ועדת היגוי וולנטי"ע לא קבעו, אבל מה שנקבע בהוראות לגבי מגרש -, לגבי -, בהוראות נקבע כי יח' - דיור נוספת תמוקם בתחום שטח מיועד למגורים. אז זאת אומרת זו המגבלה שיש.

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

גב' רעות יהודית - עמית :

כמובן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

עוד הערות? אין.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

הערות יש.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ארזה?

גב' ארזה צ'רצ'מן :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בבקשה.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

אני לא יודעת אם לשאול את זה כשאלה, או כהערה. אבל אני נדהמתי מזה שבעבודה הזו עשו כל מיני סקרים, בלי שום דבר שהוא ששאל האם סטודנטים מעוניינים לגור שם.

מר עמיר ריטוב :

זה סטודנטים?

גב' ארזה צ'רצ'מן :

זה מעונות סטודנטים.

גב' תמר כפיר :

הסקרים לא נעשו לגבי מעונות סטודנטים, הייתה תמימות דעים שאין מקום לאפשר אותם לתת המלצה. הסקרים בוצעו לעניין משקי עזר. רק לגבי בתכנית הזאת שבחנו בפריסה ארצית כמה משקי עזר או לבעלי מקצוע -,

גב' ארזה צ'רצ'מן :

בשביל מה?

גב' תמר כפיר :

בשביל לדעת לגבי ההמלצה שרצו לאשר אותה, הוספת יח' - דיור נוספת.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

אבל זה לא כתוב ככה. אני קראתי הבנתי שיש עדיין נשאר העניין של סטודנטים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לא, לא.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

או - קיי.

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' תמר כפיר :
ירד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
זה את מעלה כבר הכול ירד. תראי איזו ועדה. כן ניר?

מר רפי אלמליח :
אבל אפשר לחשוב להחזיר את זה אם את רוצה, ארזה.

(צוחקים)

גב' ארזה צ'רצ'מן :
לא, לא. אם הם רוצים בבקשה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ניר, בבקשה.

מר ניר אנגרט :
כן.

מר ברוך יוסקוביץ' :
סטודנטים בני 60 גם הולך?

מר עמיר ריטוב :
אדוני היו"ר (לא ברור) מתחילת הישיבה.

מר ניר אנגרט :
עמיר רק אני רוצה להגיד איזה משהו חיובי.

מר עמיר ריטוב :
מה?

מר ניר אנגרט :
רק רציתי להגיד לפרגן לצוות שהתעסק עם הנושא הזה שהוא מאוד מורכב, באמת מאוד מורכב. בסופו של דבר נעשו בדיקות מעמיקות עם כל הגורמים בעלי עניין, העבירו את זה ואם זה ההערות אז מצבנו מאוד טוב. זה מקובל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני מצטרף לדעתך. כל המועצה מצטרפת למה שאמרת. זהו.

גב' תמר כפיר :
הצעת ההחלטה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
הצעת ההחלטה, כן. אה, דיון פנימי. או - קיי. מי שאורח יכול לקחת סנדוויץ' בדרך ולצאת.

דיון פנימי

גב' רעות יהודית - עמית :
המועצה הארצית לאחר שהוצגו בפניה המלצות הולנת"ע להמלצות ועדת היגוי בכל הנוגע לנושאים של משקי עזר (לא ברור) כפר החורש, לאחר ששמעה את החברים, דנה בנושאים, מחליטה - 1. לאמץ את המלצות הולנת"ע ונימוקיה, תפרח - לא לעדכן את מכסת יח' - הדיור בלוח 2 של המושב, אכן שכן היקף

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

של 500 יח' - דיור בלוח 2 ב - תמ"א / 35 נותן מענה מספק ונרחב לצרכים עתידיים של מושב תפרח. ב' כפר החורש לתקן את היקף יח' - דיור של כפר החורש בלוח 2 ב - תמ"א / 35. מ - 350 ל - 500 יח' - דיור. (לא ברור) דירה להשכיר אין מקום לקבוע כי יח' - דיור להשכרה ומעונות סטודנטים לא ייספרו על - פי תמ"א / 35 שכן במקרים בהם יעלה הצורך ניתן יהיה לבחון ולפעול ככל שיידרש לפי הוראות הגמישות בסעיף 18 ב - תמ"א / 35. משקי עזר לאפשר תוספת של יח' - דיור אחת שלא נספרת על - פי תמ"א / 35. בכל מגרש מגורים שאינו מוגדר כנחלה, שהיה קיים בינואר 1992 ולא פוצל. בדומה להוראות תמ"א / 35 לתוספת יח' - דיור בחלקה א' למעט הוראות לעניין הרחבת חלקת מגורים ל - 2 וחצי דונם, נדרשת לידי אישור הוועדה המחוזית. 2. להורות על העברת מסמכי התכנית הוראות שינוי ג משקי עזר ותיקון 2 כפר החורש, להעלות הוועדות המחוזיות למשך 60 יום בנוסח ההודעה שתפורסם יירשם המועד האחרון להעברה להעלות הוועדות המחוזיות.

מר אלעד לב :

שאלה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן?

מר אלעד לב :

לתוספת יח' במשקי עזר אמרת משהו לגבי הוועדה המחוזית, שיידרש אישור של הוועדה המחוזית, ל - ,

גב' רעות יהודית - עמית :

יתקבל אישור הוועדה המחוזית.

מר אלעד לב :

מה, לכל יח' - דיור? לא הבנתי.

מר עמיר ריטוב :

אני אסביר. אני אסביר בסדר? זה תכנון.

גב' רעות יהודית - עמית :

זה מה ש - ,

מר עמיר ריטוב :

זה תכנון. אין לנו נגיד במועצה שלי, יש משקי עזר, אין לי זכויות שם לזה. אני בכל מקרה צריך לעשות תכנית שהיא בסמכות של הוועדה המחוזית, בשביל להוסיף זכויות ולהוסיף את היח' שהתמ"א עכשיו אישרה לי אותה, לפני זה לא יכולתי להגיש. אין בסמכות הוועדה המקומית את האפשרות לזה. אז ככה ש - , זה לא - ,

גב' רעות יהודית - עמית :

אני אגיד בדיון עצמו - ,

מר עמיר ריטוב :

זה לא קשור.

גב' רעות יהודית - עמית :

היו מקומות שיש בהם הרבה יותר מגרשים מבודדים. 20 - 30. כן היה נכון שהוועדה המחוזית תבחן את זה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

טוב. ניגש להצבעה.

גב' מרים בילינג :

אם בעתיד ירצו לבנות 800 או אלף יח' - דיור זה אפשרי? או לא? בעצם אנחנו אומרים עד ה - 500 זה הסוף.

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' רעות יהודית - עמית :
מה שדיברנו עליו זה תוספת של יח' - דיור שלא נספרת.

גב' מרים בילינג :
עכשיו. צב - ,

גב' תמר כפיר :
תמ"א / 35 כוללת הוראות גמישות שנותנות למועצה הארצית סמכות לתקן את לוח 2.

גב' מרים בילינג :
או - קיי.

גב' תמר כפיר :
כל מקרה צריך להיבחן לגופו לפי התנאים שקבועים בסעיף 18.

גב' מרים בילינג :
או - קיי. זאת אומרת בעתיד אפשר יהיה.

גב' תמר כפיר :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
המוטו שמוביל את המועצה זה גמישות. אנחנו כל הזמן גמישות וגם פה במקרה הזה אנחנו גמישים.

גב' מרים בילינג :
או - קיי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מי בעד ירים את ידו? תודה רבה. מתנגדים? אין. נמנעים?

מר עמיר ריטוב :
פה אחד.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
פה אחד.

מר חן ויצמן :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה. נעשה יום לגבעות הכורכר. דיון בהפקדה.

תמ"מ 3 / 21 : 37 אזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מי מציג.

(הפסקת הקלטה)

מר חן ויצמן :
אנחנו רוצים להתחיל.

נכנסים מוזמנים

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר, ניר כבר מחכה בידיים. מי מציג?

מר גיא קפלן :
אני אתחיל.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
גיא.

מר גיא קפלן :
אני אתחיל בקצרה ואחר - כך המתכננים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
יעשו את זה ארוך.

מר גיא קפלן :
יעשו את זה אני מקווה גם קצר יותר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בסדר.

מר גיא קפלן :
א - אנחנו בתור מחוז מרכז אנחנו שמחים ,

גב' ארזה צ'רצ'מן :
לא שומעים.

מר גיא קפלן :
שאנחנו מביאים את אזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר, קוראים לו נס - ציונה רחובות. אבל צריך לזכור יש לנו גם פינה של גן רווה בתחום האנ"מ הזה. הוא חלק מ - 7 אנ"מים שאנחנו מקדמים, חלק מ - 7 אנ"מים שאנחנו מקדמים במחוז. אחד כבר אושר, אחד אתם דנים היום אחרי הדיון הזה, מקווים שתאשרו אותו. אנ"מ הכורכר שנקרא אנ"מ הכורכר זה האנ"מ שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שאנחנו מבקשים להפקיד אותו. נעשה פה עבודה מרובה על - ידי צוות התכנון וגם לשכת התכנון לאזן בין הצרכים העתידיים לבין הצרכים של כל הרשויות שגובלות וחולקות את אותו האנ"מ. נעשה פה גם עבודה רבה בנושא של - , העבודה פה התחילה בבחינת ערכיות של השטח, בבחינת הערכים הטבעיים שלו ובהתאם לכך חולקו האזורים לפיתוח. מתוך כוונה לשמור כמובן על 15 אחוז של פיתוח הורתנו על - פי אנ"מ. בחלוקה נכונה בין הרשויות.

המועצה הארצית 5.6.18

כמובן נשמע פה גם הערות של רשויות אחרות. אנחנו ניסיון לאזן כמה שיותר בין כולם. על - מנת שגם נוכל לפתח את השטחים הירוקים לטובת הציבור וגם לטובת הפיתוח ויח' - דיור שאנחנו נוכל להשיג מאותו אנ"מ. עכשיו אני אעביר את ההצגה למתכנן. בבקשה.

מר אסף שקד :

שלום לכולם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ידעתי שזה יהיה קצר.

מר גיא קפלן :

קצר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה רואה? לא סתם נתתי לך. בבקשה.

מר אסף שקד :

שמי אסף שקד אני אדריכל ממשד תיק פרויקטים. אנחנו פועלים מול אנ"מ עורכים את התכנית מזה כ - 5 שנים. התחיל בסקרים ועבודה מאוד מפורטת בשטח והכרת נתונים. ואחר - כך הרבה מאוד מפגשים עם רשויות עם המועצות עם הגורמים הרלוונטיים. ואנחנו פה בעצם מבקשים לסכם עבודה של כמעט 5 שנים ומקווים מאוד להביא את המסמכים לדבר. זהו. גיא הקדים ואמר לגבי פריסה של אזורי נופש מטרופוליני במחוז מרכז וברחבי הארץ, בסביבה. אנחנו רואים פה את הפריסה שלהם. אנחנו האנ"מ הדרומי ביותר, שנמצא בגבול של רשויות נס - ציונה, רחובות וגן רווה. תמ"מ / 21 שהוא שינוי 3 - , תמ"מ / 3 / 21 בעצם קבע אזור נופש מטרופוליני שטח בעל חשיבות על מקומית. המיועד בעיקרו לפעילות נופש, פנאי, ספורט שטחים פתוחים ועיבוד חקלאי, וכן מטרות משלימות. זה בעצם האמירה הזו בעצם יצאנו לדרך. כאשר העיקרון שהשתלבנו בשלבים מאוד מוקדמים ואחר - כך עדכנו אותם התאמנו אותם בהתאם לממצאים. תכנון ברוח המקום על יסוד איכויות שטח ופוטנציאל חבוי בתוכו. נמצאים איתי פה האקולוג שלנו מר רון פרומקין ואדריכלית נוף יפעת גל נעשתה פה עבודה מפורטת מאוד, נציג אותה עוד רגע. התכנון נבחן על - פי תנאים פיזיים תרבותיים סביבתיים המצויים שטח, השטח עתיר ערכים. התכנון מכלול לשם וחיבור למערך שטחים פתוחים שגובלים בתחום התכנית, חשוב להגיד פה שלא ראינו את האנ"מ כבועה בפני עצמה אלא חיפשנו את החיבורים למרחב. ראינו אותם כחלק ממערכת יותר רחבה למחוז. הגדרת המקום וזהותו ויצירת הוראות חדשה למקום, לטובת תושבי המקום. נמצאים פה תושבים ראיתי פה נציגות, קיבלנו תמיכתם לאורך הדרך אני מקווה שגם כעת. בהחלט חלק נכבד זה השכונות הגובלות. שמירה על ערכי טבע ונוף בעלי חשיבות גבוהה, שמירה על חקלאות ענפה במקום, ויש עתיקות ענפה ופעילה והיא צובעת מאוד יפה את השטח. שמירה על צירים ירוקים נופיים, קישורים לערים סמוכות, צירי תנועה מרכזיים תוך התחשבות בערכי נוף ונטבע שזה ערך מאוד חשוב שהוא מלווה אותנו לאורך כל השלבים. בעצם התמ"מ קבעה את המסגרת. באה ואמרה שלתחום האנ"מ שהוחרג בעצם מהתכנון המקומי של הרשויות מסביב תוכן תכנית מתאר מקומית, או תכנית מתאר מחוזית חלקית שתתייחס לכלל השטח בשלמותו. כל תכנית צריכה לכלול את ההנחיות בהתייחס לנושאים הבאים - שמירה וטיפול שטחים פתוחים, סוגי פעילויות מותרות בשטח, דרכי גישה, כמות שימושים, תכניות פיתוח, שלביות, כל הדברים האלה כולל תחבורה. יחד עם זאת התכנית אמרה גם שיהיה בסמכותה של הוועדה המחוזית לאשר תכנית מתאר מקומית לאזור נופש שכוללת יעוד שטחים למטרות נוספות בלבד שהיותם תואם ומשלים לאזורי פיתוח גובלים, ושסך - השטח לבינוי לא יעלה על 15 אחוז. זאת אומרת התכנית הזאת נתנה מצד אחד דרישות להגן על שטחים ערכיים מצד שני הטילה עלינו לאתר 15 אחוז. לא מעט שטחים, אני אומר לכם כבר 780 דונם באזור המרכז באזורי ביקוש היה חלק משמעותי בעבודה לדייק בדיוק, פינצטה כמובן את המקומות הנכונים לעשות את זה. התכנית גם כרכה אחד עם השני. כלומר אי - אפשר לאשר אחד בלי השני. התכנית צריכה להיות מכלול אחד, גם שטחים פתוחים וגם שטחים משלימים. בפיתוח עירוני. הנה התמ"מ אנחנו רואים גבולות האנ"מ 5200 דונם, זה השטח. אנחנו רואים שהוא עטוף בשטחים מגוונים. מערכות כבישים, שטחי בינוי, פיתוח עירוני, טירת שלום, כפר אהרון, רחובות ההולנדית, כפר גבירול, אזורי תעסוקה, אזורי שמיעות למוסדות ציבור ופקולטה בית - חולים פסיכיאטרי, לא מעט שטחים שבעצם מגוונים שאתגרו אותנו בקביעת המיקום הנכון של כל איתור בתוך התכנית. התכליות הפתוחות באנ"מ מתייחסות לחקלאות כמובן, מתקני ספורט, אירוח והסעדה, מתקנים לפנאי פסיבי פנאי אקטיבי, סדנאות ויריד אומנות, שטחים פתוחים, מתקנים תשתיות, חניות ודרכים. יש פירוט כמובן שזה מסגרת

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

הפעולה שלנו. רואים פה איזו שהיא הדמיה של הסביבה. הדמיה הזו מספרת לנו על עירוב הזה של הרבה מאוד מתחמים, חלקם עירוניים חלקם כפריים, חלקם שטחי תעשייה ומלאכה, חלקם שטחים פתוחים שגובלים יש פה אפשר להגיד ערב רב של מתחמים שהם עוטפים אותנו, המטרה שלנו הייתה לעשות איזה שהוא סדר בבלגן. עם זה התחלנו. הרשויות גם פה לא הקלו עלינו עניין מכיוון שהמתחם נמצא ב - 3 רשויות שונות. בצבע תכלת גן רווה שהיה מאוד התעניין לאורך שלבים, נס - ציונה שהיו מאוד ערניים לאורך כל השלבים וגם היום בטח יהיו ערניים. ורחובות שמלווים אותנו. בעצם היה פה צריך למצוא את האיזון הנכון שבין כל רשות ורשות. היו הרבה מאוד דיונים סביב העניין הזה אני חושב כמעט עשרות דיונים. אני חושב שבעצם המחוז קבע פה איזה שהוא איזון שהוא בסופו של דבר הגיע לתוצאה מקווה. עקרונות התכנון כמו שאמרתי, אם מפשטים את זה, המערכת האקולוגית העשירה שיש פה, המערכת הנופית המדהימה שיש פה והפיתוח העירוני שעוטף אותנו, היו בעצם 3 התחומים שבהם עסקנו שהנושא של האני"מ עמד במרכזם. לכן עבדנו במתודולוגיה שבה ערכנו סקר נופי וסקר אקולוגי, בוצע מצטרף נופי אקולוגי. לזה הצטרף סקר אורבאני סטטוטורי סקר תנועה כמובן מדרכי גישה, קבענו מרחב חלופות, מרחב החלופות בעצם הביא אותנו לאפשרות לקבוע דברים. רון בוא תציג את הנושא האקולוגי בקצרה.

מר רון פרומקין :

כן. נעשה פה סקר אקולוגי לפי תאי - שטח בכל תא - שטח נערכו תרשימי צמחיה, תצפיות בעלי - חיים, נבדק המסלע, הקרקע, כל מיני מאפיינים טבעיים ושימושי שטח שיש פה. בעצם נבחנו גם מסדרונות אקולוגיים של מרחב התכנון שבמרחב התכנית, הוא בעצם מחוץ למסדרון אקולוגי, אפשר לראות בשקף למעלה משמאל. אבל אנחנו בהחלט גובלים במסדרונות אקולוגיים מחוץ לתכנית שאנחנו רוצים לנסות להתקשר אליהם. על - פי כל המכלול הזה, בעצם נעשו הערכות של ערכיות תאי - שטח לפי קריטריונים שונים שאנחנו יכולים לראות פה, אם השטח בנוי, מופר, חמרה, הכורכר, טופוגרפיה, שטחים פתוחים ומינים רגישים שיש צמחים שיש שם. על - פי זה הוכן מיפוי של הרגישות האקולוגית לפיתוח. אנחנו יכולים לראות פה את תוצר של בעצם הסינתזה של השכבות שראיתם קודם, והסקרי שטח, שמצביע על זה שיש לנו מוקדים בעלי ערכיות גבוהה מאוד וזה באזור הצפוני מערבי זה האזור של שמורת הנוף. באזור הדרומי יש לנו רכס כורכר עשיר מאוד במיני צמחיה מוגנת ונדירה. יחסית טבעי. ועוד כמה כתמים טבעיים יחסית גם כן גבעות הכורכר באזור יותר צפוני.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה.

מר רון פרומקין :

בבקשה.

גב' יפעת גל - שפיצמן :

שלום. אז כאשר ניגשנו לנוף בעצם אנחנו באנו לנתח את השטח ואנחנו גם כאן ניסינו לייצר ניתוח של כמה וכמה ערכים, דבר ראשון היה נושא רציפות של שטחים, גודל כל אחד השטחים בעצם השטח כולו חולק לתתי - אזורים. אותם אנחנו חילקנו, אותם אנחנו הערכנו כל אחד, לפי הערכים שאתם רואים כאן בעצם. נתנו להם רמת רגישות כזאת או אחרת, בהתאם לאותו תא - שטח. הסתכלנו על הרציפות של השטחים, על הגודל שלהם, על נצפות ותצפות, זאת אומרת בעצם כמה השטחים האלה נראים, וכמה ניתן לצפות מהם החוצה. עד כמה הטופוגרפיה שלהם ייחודית, אם זה אזור שהוא כולו מישורי, אם הוא מגוון. עד כמה הוא מורכב הנוף זאת אומרת אם הוא אחיד. חד - גוני יחסית או משהו שהוא מכיל כמה וכמה מרכיבים. אם השטח עצמו שהוא שטח ברמת שימור גבוהה או אם הוא לחלוטין מופר. ראינו שיש בשטח לא מעט אזורים שכן עברו הפרה. כמובן אם השטח כבר היום מכיל מוקדים ופעילויות שבהחלט ניתן להשתמש בהם. כל אלה יצרנו מצרף של תכנית מצרפית כזאת שמעריכה כל שטח בעצם. התכנית עצמה המפה של רגישות נופית תאמה את האקולוגיה ובסוף נוצרה מפה אחת שמצרפת הן את הרגישות האקולוגית הנופית. כפי שאתם רואים יש לנו פה כמה וכמה אזורים, כאשר אזור הכי רגיש בעצם זה האזור המרכזי שאתם רואים כאן. זה הוא רכס הכורכר שהוא גם צופה לכל סביבתו וגם מהווה לנו את מרכז השטח. וגם מכיל המון ערכים אקולוגיים נופיים שראוי לשמור עליהם. כמובן שיש לנו בכל רחבי השטח עוד אזורים.

מר אסף שקד :

בעצם הנקודה הזו עשינו הפרדה ברורה אזורים שהם ברגישות נופית אקולוגית גבוהה, יצאו בעצם מתחום חיפוש מרחב חלופות לפיתוח משלים. אזורים בערכיות בינונית נמוכה הראו זירה לחיפוש. החיפוש הזה בעצם סימנו מתחמים שהם צמודי דופן למרקמים עירוניים סמוכים. וגם הגענו למפה שבבסיס שלה מגיעה

המועצה הארצית 5.6.18

ל - 28 אחוז מהשטח של האנ"מ, נותנת מגוון חלופות שכל חלופה נבחנה באופן פרטני כדי להגיע לתוצאה נכונה ביותר. כמובן שיחות רבות עם מועצות שכנות כדי לראות איך מתאימים את זה כי מדובר על פיתוח עירוני פה, וכן בחינות נוספות של דרכי גישה והגעה. צריך להגיד שהיה פה תהליך ארוך אבל בסופו של דבר, גם צומצמו ה - 28 אחוז ל - 4 מתחמים ראשיים. אזור חלופות שהוא סמוך לעיר נס - ציונה, אזור מזרחי שהוא סמוך לעיר רחובות בדופן שקרובה לשכונה ולאזור תעסוקה סמוך. ורקמה משלימה לשכונת כפר גבירול ורחובות ההולנדית שהיום בנוי אוסף של מתחמים ואין ביניהם איזה שהוא רצף על זה הוטלו מגבלות תח"ר ואחרי דיונים רבים גם משרד הביטחון שיש פה את כיפת ברזל וגם החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, בגלל הנושא של ערכיות שטח של גבעות הכורכר כמו שהראינו פה במרכז, למעשה הפולגון הזה יצא מהמשחק, נשארנו בעצם עם כמו שאמרתי, אזור צפוני, מזרחי ומערבית צריך להגיד ש -

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זהו?

מר אסף שקד :

סליחה? יש פה 5 שנים שצריך ב - 20 דקות. זה לא יהיה יותר מ - 20 דקות אני מבטיח. בעצם נבחנו הקשרים האזוריים של התכנית, כדי לראות שאנחנו לא חלק (לא ברור) על מערכת. מסדרונות אקולוגיים, חיבורים במערכות ניקוז וטבע קרובות, בסופו של דבר רצינו לראות איך אנחנו וזו נקודה משמעותית בעקרונות תכנון, איך אנחנו מחברים את השטחים הפתוחים בתוך האנ"מ למערכות מסביב. אנחנו רואים פה את האנ"מ על רקע של שטחים פתוחים גדולים, אנחנו באמת חלק ממערכת מאוד - מאוד רחבה, נעשתה פה התוויה שהביאה אותנו אל אותם אולי נקרא לזה אצבעות ירוקות שנמצאות דרך פוליגונים לפיתוח עירוני, שמרטתן לחבר את המערכת למערכת כוללת ולא להשאיר אוסף של פוליגונים שבעצם חוסמים את המערכת הטבעית האזורית. כמובן נחל נס - ציונה, נחל גמליאל בדרום ועוד חיבורים לשטחים פתוחים ערכיים אחרים במרחב. תכנית שלד בעצם התבססה על זה. תמשיכי בנקודה הזו.

גב' יפעת גל - שפיצמן :

כן. זה מערכת שלד שאנחנו התבססנו עליה. כמו שאסף הסביר, אזורי מגורים בורוד. אתם יכולים לראות את השטח הפתוח החקלאי היום שזה בעצם השטח הירוק. המוקדים היותר ערכיים שאנחנו ראינו זה מוקד שהוא מוקד אינטנסיבי לפיתוח, פיתוח פתוח אבל פיתוח. בעצם, השטחים הירוקים הכהים זה האזורים שיהיו שטחים פתוחים אורבאניים יותר, שטחים פתוחים אמנם אקסטנסיביים אבל יקבלו פיתוח יותר. הכניסות השכונות לפרויקט, התחברות לכל הסביבה והמערכת בתוך הפארק שבעצם תלווה אותנו. כך אנחנו ראינו את השלט. מה עשיתי?

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זה משמים.

(צוחקים)

גב' יפעת גל - שפיצמן :

רגע. או - קיי.

מר עמיר ריטוב :

זה ארז.

גב' יפעת גל - שפיצמן :

אלו אזורי התכנון, אתם יכולים לראות כאן בעצם את המופעים השונים שאנחנו עברנו עליהם עכשיו בשלד. יש לנו את מופעי החקלאות השונים, אתם יכולים לראות את האזור האיכותי יותר. שטח חקלאי שהוגדר בסופו של דבר בתכנית, שמורת נוף שדובר עליה קודם, על - ידי רון. שככה היום נראים האזורים האלה. שטחים ערכיים אחרים קטנים יותר. אזורי מעברים נופיים אקולוגיים זה אותן האצבעות שעליהן דובר שרצינו שדרכן בעצם נתחבר בין הסביבה לבין האנ"מ. שטח הפארק העירוני בעצם גם מדרום וגם מצפון. אחד לנס - ציונה ואחד לרחובות. פארק אינטנסיבי, הנחל נחל נס - ציונה, שבעצם הרעיון היה לחזק אותו והכניסות למיניהן. כל הנושא של טיילות ושבילים,

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

שוב נעשתה המון - המון עבודה לא נכנס לכל כרגע. אבל גם צירי אופניים גם צירי שבילים רגליים, אחד מרכזי ושבילי משנה. ומוקדים לאורך הצירים כאשר לנו 3 סוגי מוקדים. אזורי עניין, נקודות תצפית ואזורי אתנחתא שפוזרו לכל אורך התוואים, תוואי ואופניים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
זהו?

מר אסף שקד :
רגע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני אגיד לך עד עכשיו היה מצוין. יכול להיות עכשיו תפלוט משהו לא טוב החברים לא יאשרו את זה. תרכב על גלי ההצלחה.

מר אסף שקד :
3 דקות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה דעתך?

מר אסף שקד :
3 דקות. בכל זאת צריך להציג את התכנית, או תחתמו ואני אלך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
או?

מר אסף שקד :
3 דקות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אתה יודע מה? תישאר, תראה את תוצאות ההצבעה, אם אחר - כך תרצה.

מר אסף שקד :
מקצה שיפורים אתה מבטיח. פוליגון צפוני שהוא תואם עם עיריית נס - ציונה לבקשתם להרחיב אותם חלק מהמע"ר העירוני, רואים את הסקיצה מצד שמאל. תחום פיתוח עירוני שצמוד לשכונת כפר גבירול עם האצבע הירוקה שמחברת אותו לנחל גמליאל יוצרת מתחם אחד לתכנון עירוני. משלים לכפר. לשכונה. בעצם. את G שראינו אותו קודם, סמוך לאזור תעסוקה ולשכונת המגורים. בית עלמין עיריית נס - ציונה ביקשה להרחיב את בית העלמין הקם משטח של סדר גודל של 20 דונם ל - 70 דונם זה גם נכלל בתוך ה - 15 אחוז. בסופו של דבר זה המצרף אנחנו רואים פה את התכנית מלאה, אותם 760 דונם ועוד בית עלמין אנחנו מגיעים פה ל - 15 אחוז. פועל יוצא של כל מה שראינו נספח נופי שהוא מופיע לפניכם. מאוד מורכב. מפורט. נספח התנועה שהוכן לאורו. נספח ניקוז שצריך להגיד מתבסס מאוד על אותה מערכת של שטחים פתוחים אותה מערכת קיימת של נגר עילי, ואנחנו שואפים מאוד לא לערער את המערכת הזו פה, ובעצם כל דבר כזה יצריך הרבה מאוד עבודות עפר, הרבה מאוד. אנחנו התחלנו לשמור להגיע לתוצאה הזו עם מצב עתידי הקיים. בסופו של דבר הגענו לתכנית שהיא פה לפניכם. עשיתי את זה ב - 3 דקות. תצביעו בעד ונתקדם הלאה. תודה.

גב' דלית זילבר :
הערות?

מר אסף שקד :
צריך להגיד שיש פה גם נמסרה לכל חברי הוועדה חוברת מלאה שמפרטת את כל הסקר המפורט. 130 עמודים. מקווה שהתחלתם לקרוא לפני הדין. מי שרוצה אחר - כך - מוזמן.

גב' דלית זילבר :

שמעון.

מר שמעון בר - שמעון :

או - קיי. שמעון מינהל התכנון, במסגרת הבחינה של התכנית רצינו להעלות מספר סוגיות שאנחנו סבורים שהן נדרשות לדיון. מבחינת תמ"א / 35, ב - תמ"א / 35 מסומנים בתחום התכנית שני פוליגונים לגנים ושמורות. פוליגון צפוני הוא שמורת נוף גם ב - תמ"א / 8 וגם מסומן במסגרת התכנית הזאת שמורת נוף אז לגבי אין בעיה. יש פוליגון שסומן שמורות וגנים, שמורות וגנים בפועל משמש לחקלאות והתכנית מציעה אותו חקלאי מיוחד. ולכן יידרש אישור על - פי סעיף 9.7.4 ב - תמ"א / 35. דבר נוסף, סומן שטח ערכי כפי שתואר פה בהנחיות מיוחדות. עם הוראה כפי שמוצגת פה. אנחנו חושבים שלאור חשיבותו מוצע כי ההנחיות המיוחדות ייכללו גם תנאים לגבי היתרים מכוח תכניות מאושרות. הגשת נספח סביבתי וקבלת אישור הוועדה המחוזית מאחר התכנית המאושרת מאפשרת בנייה בשטח. לגבי מבנים לשימור - יש פה מבנים לשימור שפזורים בכל השטח. סברנו שאפשר לשקול להשתמש בהם לטובת פעילויות פנאי ונופש, ולאפשר לוועדה המחוזית קביעת שימושים בהם ככל שיידרש. בתנאים, כמובן סמיכות לתשתיות קיימות ושישמשו לפנאי ונופש. לגבי שטחי פיתוח - ככה, בחלק הדרומי - , בחלק של רחובות יש איזו שהיא מובלעת צמודה לכפר גבירול. מבדיקה שערכנו החלק הדרומי שלה שהוא חלק שולי בתכנית הזאת הוא במסגרת תכנית מאושרת לבינוי. השטח בתכנית שהוגשה לנו מסומן נופש אקסטנסיבי. אנחנו סבורים שאפשר לגרוע את השטח בתחום התכנית. מדובר על רמה של דיוק ולא מעבר לזה. קיימים גם מבנים בחלקו הצפוני יותר, שהם קיימים, בצורה כזאת או אחרת, כנראה חלקם לא בצורה חוקית.

גב' דלית זילבר :

בצורה אחרת.

מר שמעון בר - שמעון :

ונדרש - , מוצע לשקול האם אולי לסמן אותו חלק מאחוזי הפיתוח. כי באיזה שהוא שלב יצטרכו להתמודד עם הנושא הזה. גם מבחינה רגישות אקולוגית כפי שהוצג פה רגישות נמוכה מאוד. כך שההיבט הזה לא ייפגע. צריך לזכור שהוא מוצע בתח"ר גבוה יחסית כמו גם חלק גדול משכונת כפר גבירול.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זהו?

מר שמעון בר - שמעון :

עוד סוגיה אחת. בחלק המערבי שסומנו שני פוליגונים, על - פי הוראות תמ"א / 35 - , שלא בצמידות דופן. על - פי הוראות התכנית תמ"א / 35 נדרשת צמידות דופן. ולפי כך אנחנו מציעים לשקול מחדש את הסימון של הפוליגון, בלי לפגוע בהיקף של הפיתוח המוצע. ב - , אחזור עוד מעט לתשריט. שני פוליגונים, הפוליגון הזה לא צמוד דופן לפיתוח. לכן להביט הזה זה מהווה בעיה.

מר עמיר ריטוב :

מה סוגיות הדיון ?

מר שמעון בר - שמעון :

ביקשו לדעת על איזה פוליגון דובר, אז חזרתי. לחזור להציג?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לא, לא, לא. תודה.

מר שמעון בר - שמעון :

אין בעיה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זהו סיימנו.

מר שמעון בר - שמעון :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

עוד שקף אחד. עכשיו כפי שהוצג על נס - ציונה על - ידי המתכננים, את הנושא של רצועות ירוקים אפשר לשמר על - ידי סימון של ציר ירוק.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בוא נשאיר זמן גם לאנשים לשאול שאלות.

מר שמעון בר - שמעון :
שקף אחרון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תישארו פה.

מר שמעון בר - שמעון :
ברמת רזולוציה שלא מתאימה לתמ"ל סומן אזור נופש אקסטנסיבי בתוך לב פוליון לפיתוח, אנחנו מציעים ש - סבורים שאפשר לשקול לסמן כולו לפיתוח עם ציר ירוק.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה. ניר. כן. איך ידעתי שאתה רוצה להגיד משהו.

מר ניר אנגרט :
כן. אם הייתי יכול, אז הייתי פשוט מצטט את הדברים שאמר ברוך.

מר ברוך יוסקוביץ' :
אני אגיד בדיון פנימי אחר - כך.

מר ניר אנגרט :
מהם אני גוזר השאלה, כי אנחנו בשלב של שאלות כרגע, איך תכנית, תכנית זה נייר אבל איך צוות התכנון יזם התכנית מי שנמצא פה, מתכוון שגם התכנית תשיג את מטרותיה? לצורך העניין, להיות יותר ספציפי, האזור שראינו ולמדנו מהסקר אקולוגי הנופי שהוא ערכי ביותר פה גבעות הכורכר, וכן הלאה, כפי שפורט פה, נכנס לתכנית איזה שהוא משהו במסגרת הנחיות מיוחדות, איך אצלנו רואים לנכון איך חשבתם איך לדעתכם, אפשר לגרום לחזק שבית שבפועל באמת יהיה זכויות?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ברוך.

מר ברוך יוסקוביץ' :
להשלים לעניין הזה. הייתה לי שיחה עם אז, אני לא יכול לדבר בשמו, אבל אנחנו בזמנו הצענו, למשל בתכנית כוללת של ראשון, לאורך כביש 431 לרכז 15 אחוז ושם זה שטח ענק. 15 אחוז מהזכויות בו לעשות בצורה של רה - פרצלציה לשאוב את כל הבעלויות בתוך השטח. מה קורה? ה - 15 / 85 מצד אחד אתה צובע שטחים לפיתוח מצד שני אתה משאירים בסימן שאלה את כל אלה שנשארים בירוק. כי לכאורה תמ"מ / 3 / 21 נתנה זכויות או ציפייה לזכויות. ואתה לא מייצר כביש שהוא מאפשר הפקעה שלהן. אז מה שיקרה וקורה, שכל בעלים של 5 דונם פה ו - 5 דונם פה, אחרי שאתם מאשרת את התכנית הזו, יתחילו לחוץ על ועדות תכנון תן לי את ה - 15 אחוז שלי ולא עשינו שום דבר. לכן תכנית כזאת צריכה לפתור את הנושא הקנייני. היא צריכה לשאוב זכויות ולנקז אותן. עכשיו אמר לי ארז אני לא יכול להתחייב בשמו, הוא אמר לי נכון, אני חושב בדיעבד שטעינו בראשון, אבל יש לנו עדיין מגבלה של פסק דין של בית - משפט שהוא מחייב זיקה בין מופקע לבין אני לא יודע לא נכנס לזה אני לא משפטן. הוא אמר אנחנו בוחנים איזה שהוא שינוי בחקיקה שהוא יאפשר את זה. זאת אומרת אני לא חושב שיש ויכוח על המהות שבמסגרת האנ"מ צריך לעשות עוד צעד להגיד אנחנו מחויבים עוד סעיף בתכנית. הרי ממילא אי - אפשר להוציא היתרי בנייה מכוח התכנית הזאת. היא מחייבת דור נוסף של תכניות מפורטות, אז כמו שיכול להיות דור נוסף של תכניות מפורטות לדעתי כלי יחיד היום בחוק, הוא איחוד וחלוקה, ואם תחליט על זה המועצה הארצית, בבית - המשפט, שום בכל לא יפסול את זה לדעתי. לתת איזה שהוא סעיף שבמסגרת הזו ימצו את כל הזכויות של בעלי הקרקע, וגם מי שנשאר בתוך השטח הירוק יקבל זכויות בתוך שטח לפיתוח.

המועצה הארצית 5.6.18

עכשיו אם ימצאו כלי תכנוני יותר, כלי משפטי יותר טוב מזה? אהלן וסהלן. אבל אנחנו היום יוצרים מצב שיכול להרע ולא להטיב. זה לכן בהמשך למה שאמרת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן. בבקשה.

מר ניר אנגרט :
טוב. ברוך לקחת את רוב הדברים שאנחנו רוצים להציג.

מר אסף זנזורי :
אבל כן נציג מחוז מרכז שלנו רוצה להציג כמה דברים במצגת. אני מבקש אם אפשר להציג.

מר ברוך יוסקוביץ' :
הוא התנגד בדיון, אתה זוכר. לא הצלחתי לשכנע אותו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בוא תנסה ב - 3 - דקות. אני יודע מה -

מר משה פרלמוטר :
אני משה פרלמוטר מהחברה להגנת הטבע. אני אעשה את זה מהר. יש פה כמה נושאים גדולים. אני רוצה במהירות להציג בפניכם את התפיסה האזורית שלנו של המרחב הזה. אזור נופש מטרופוליני של רחובות נס - ציונה הוא אזור נופש מטרופוליני הכי אטרקטיבי והכי משמעותי בכל אזורי נופש מטרופוליני באזור המרכז. יש בו ערכי טבע, גבעות הכורכר בהיקף של מאות דונמים כמו שאין באף אזור אחר. לכן - לכן האזור הזה דורש תשומת לב אחרת. כאן מוצג סקר ערכי טבע שהוא גם כולל - גם כולל צפון נס - ציונה ראשון לציון, הגן הלאומי של נס - ציונה, בכל אזור נופש מטרופוליני שכל הכתמים הצבעוניים הם שטחים בערכיות גבוהה וגבוהה מאוד.

זה מקרוב. באזור נופש מטרופוליני שאנחנו מדברים עליו. שימו לב שמתקבל פה כמעט טבעת של שטחים ערכיים שהריכוז הגדול הוא פה. אנחנו בזמנו, שנים כבר עוסקים במרחב הזה, לתפיסתנו, תפיסת שימור מרחבית אני בכוונה מראה אותה בגדול פה, בין שני אזורי נופש מטרופוליניים, זה אזור של ראשון לציון במרחב הזה, זה גן לאומי נס - ציונה אזור נופש מטרופוליני שאנחנו עוסקים בו. בערך 11 אלף דונם של שטחים פתוחים, גן לאומי מגשר ביניהם דורשים תפיסה של רציפות ושל שימור השטחים האלה, בתפיסה של הרציפות, תכנית אני אדבר על זה במושגים של התכנית הזאת. גם תכנית המתאר של נס - ציונה זו חלק ממנה, בנספח נופי מראה כאן ליבה רצופה, או עוד מסמך נתון תכנית המתאר של נס - ציונה שהוא מראה את הרציפות וזה מקרוב. עכשיו אנחנו לא נצא שם לשטח אני רוצה שתראו תמונות מהמרחב הזה. גם טובות וגם פחות. הבעיה של המרחב הזה שהוא מצד אחד איכותי מצד שני הוא נכתש שנים רבות על - ידי רכבי שטח. הגבעה הזו בצידה השני, זה תמונות שלקוחות לא ממש ממנה, אבל כך היא נראית בצידה הדרומי הלא כתוצאה. אבל אף אחד לא יודע מתי זה יקרה. לכן נדרש פה תכף נגיע לזה, לא רק לתכנן על הנייר. השטח הזה הוא מהווה מוקד משיכה לאלפי עשרות אלפי אנשים במשך שנים. החברה להגנת הטבע יחד עם נס - ציונה ותושבים באזור, גופי סביבה עורכים שנים פעילות במרחב הזה. כל שנה מגיעים לפה אלפי אנשים. זה תקבלו את הנושא היותר ציבורי של המרחב הזה. הוא משרת למעשה המוקד הכי גדול של שטחים פתוחים וטבעיים בנושא של גוש רחובות נס - ציונה ראשון. הבעיה המרכזית בתכנית הזאת היא אני רוצה להגיד, נעשתה פה עבודה מאוד גדולה מבורכת מכובדת במשך שנים, היינו בקשר עם צוות התכנון בעבודה, שתפסה את כל הפואנטות. או - קיי. תראו, מה שחסר פה שאין שום הבטחה השטחים יישמרו. מה התכנית עושה? יש לו תשריט מאוד - מאוד פשטני, שהוא נותן 15 אחוז. קרוב ל - 800 פיתוח. השטח הכי חשוב ברמה של הנחיות מיוחדות - , אני רוצה שתקשיבו.

מר עמיר ריטוב :
מקשיבים.

מר משה פרלמוטר :
התכנית הזאת לא מבטיחה שום דבר שמשוהו יקרה פה מבחינת מימוש שטחים. אנחנו רוצים להציע הצעה שהיא לא חדשה, בתפיסה שלה, שמטרתה ליצור זיקה בין פיתוח לשימור. בשטח הזה של האני"מ בלי זה פשוט יש סכנה שלא יישאר פה שום דבר. אלה - , אלה המרכיבים של ההצעה שלנו. אני רוצה רגע רק אתה

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

יודע, אני אדלג עליה אבל תדעו שזה בחלק הוועדה המחוזית כבר לפני ששם הציעה מנגנונים שאדלג עליהם. אני רוצה כן להצביע על תמ"מ / 3 / 10. הסיפור שהוזכר אותו ארז קמיניץ, זה הסיפור של הוד - השרון שאתם מכירים אותו מ - תמ"א / 48 / 1 ידוע. אבל תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ / 3 / 10 הציעה מנגנון כללי מתארי שקשור וזה כתוב במפורש, יפורקו מנגנונים כלכליים, תכנוניים, משפטיים, והגשמת התכליות הירוקות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בסדר. כולם קראו.

מר משה פרלמוטר :
בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בוא נגיע לסיום.

מר משה פרלמוטר :
תראו, רק שנייה. אני עובר בשיא המהירות אבל צריך לנמק את הדברים האלה להציג אותם. יש לנו דוגמה מתעלם מתכנית ענקית בצפון תל - אביב שהיא מציגה זיקה בין פיתוח לשימור, עם 12 אלף יח' - דיור, עם פארק חופי של 500 דונם. למה אני אומר את זה? כי יש פה סיבות דומות. זו התכנית של 3700. אני לא אפרט עליה אבל אני ממש לוקח ממנה מנגנון. מה אנחנו מציעים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אבל זה תל - אביב עכשיו אנחנו מדברים על נס - ציונה.

מר משה פרלמוטר :
אנחנו מציעים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני מבקש שתסיים. עם כל הכבוד הבנו את הנקודה.

מר משה פרלמוטר :
לא הצגתי את ההצעה אפילו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב. אז באמת אני -

מר משה פרלמוטר :
בסדר. יש דברים מה לעשות?

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לא, זה לא ועדה שהיא יוזמת עכשיו את כל התכנית. זה דיון להפקדה. בהתאם את זכות הדיבור, הבאת אותו לשם, אמרת כמה שקפים. עכשיו אנחנו אתה יודע צריך לדבר על ארוחת ערב. אנחנו רוצים -

מר משה פרלמוטר :
טוב. אני אשתדל לסיים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כל - כך נפלא כמו האנ"מים האלה. באמת אני לא יודע מי הגה את הרעיון הזה זה משהו נפלא.

מר משה פרלמוטר :
הבעיה היא -

"חבר" - למען הרישום הטוב

דובר :

החברה להגנת הטבע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מי עשה את זה זה דבר נפלא. אנחנו עכשיו מקדמים שטחים שבחים לא יבנו שם. חוץ מ- 15 אחוז. למה צריך לסבך את זה כל - כך עכשיו? כדי שזה ייקח עוד 10 שנים, ואני כבר שמעתי אנשים שמתחרטים גם על האנשים. אומרים בשעה שיש היום משבר כזה של דיור, יכול להיות שזה לוקסוס גדול מדי. בוא נסיים את העניין לפני שאנחנו אתה יודע אחר - כך תצטרך זה. אני מקווה שאתה יכול בדקה לסיים.

מר משה פרלמוטר :

מנגנון שלנו הוא כזה, אנחנו מציעים שהתכנית יש לה -, לתכנית יש מתחמי תכנון. בגדול מוצגים פה 3. לא משנה. בעיקרון יש לתכנית מתחמי תכנון. אנחנו מציעים לקשור בין אישור תכניות מפורטות למתחמי תכנון, לבין אישור תכניות מפורטות לשטחים החשובים הערכיים ביותר, בראש ובראשונה השטח הזה. אדגים את זה על השטח הזה. בשלב ראשון צריך את לקשור בין תכנון מפורט לפיתוח עירוני, בין תכנון שטח פתוח. דבר יותר משמעותי שבשלב השני, אני רוצה שתקשיבו כי זה הפואנטה של ההצעה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. בוא תסיים.

מר משה פרלמוטר :

אני צריך להציע את זה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

הצעת כבר.

מר משה פרלמוטר :

לא הצעתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

רבע שעה. אני מבקש שתסיים עם זה. אנחנו הבנו את הכוונה שלכם. אתם רוצים. בסך - הכול אנחנו מדברים על דבר שהוא לא נגמר. עכשיו מתחיל מפקידים תכנית.

מר משה פרלמוטר :

אני מציע.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אפשר להתנגד לה.

מר משה פרלמוטר :

תקשיבו רגע למה אני מציע. אני מציע - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה לא תגיע לזה בחיים. אני מבקש ממך תסיים.

מר משה פרלמוטר :

תן לי לסיים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מספיק.

מר משה פרלמוטר :

אני לא הצעתי את זה.

המועצה הארצית 5.6.18

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אבל אתה לא תציע ככה. אני מבקש ממך תסיים.

מר משה פרלמוטר :
בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
בוא תגמור את הסיפור הזה.

מר משה פרלמוטר :
אני - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
סוף - סוף עושים משהו טוב במדינה אז עכשיו אתה נכנס בשלב שעוד לא הגענו אליו בכלל. למה עכשיו?
אולי צריך להוריד את זה מסדר היום לחכות 10 שנים, שמישהו יציע האנ"מים.

מר משה פרלמוטר :
לא.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
יש לך פה משהו טוב.

מר משה פרלמוטר :
אני לא מציע להוריד את זה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה - ,

מר משה פרלמוטר :
אני אומר דבר מאוד פשוט.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
ניר בוא תעזור לי.

מר משה פרלמוטר :
תן לי אני רוצה משפט אחרון.

מר ניר אנגרט :
זה אסף.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
הוא צריך זה ועדיין לא - ,

מר משה פרלמוטר :
תן לי אני אסביר את המהות ואזוז הלאה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תיקח משפט סיכום, באמת. באמת. הבאתם מישהו שאתה מבין יש לו הרבה מאוד יוזמות אבל אנחנו פה רוצים - ,

מר משה פרלמוטר :
טוב. אני אומר במשפט אחרון. אנחנו מציעים בתכנית הזאת יש 6 אלפים יח' - דיור, למשל אנחנו מציעים שתנאי למימוש מחצית שנייה של יח' - דיור בתכנית הזאת שהם חלק ממתחמי תכנון, תנאי למימוש

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

מחצית שנייה, 3 אלפים אחרונות יהיו העברת שטחים פתוחים ערכיים כמו אותה ליבה של 400 דונם לידי ציבור. והשיקום שלהם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה.

מר משה פרלמוטר :
זו ליבת ההצעה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה.

מר משה פרלמוטר :
אנחנו חושבים שהיא ריאלית מאוד. אנחנו העברנו הצעות פרטניות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני מודה לך. תודה רבה. היועצת המשפטית?

גב' תדמור עציון :
אני אומר רק אנחנו בשלב הזה של האנ"מים, התכנית לא מציעה לא מתחמים לאיחוד וחלוקה, לא להפקעה, לא על הדבר הזה שום דבר. זה דברים שהם ייקבעו אחר - כך בתכנון מפורט. מבחינה משפטית יש פסיקה של בית - המשפט העליון שהיא תומכת גם בהצעה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. של השאלה מה יכנס ומה לא יכנס לתכנית איחוד וחלוקה. צריכה להיות שאלה תכנונית מבחינת הצדקה תכנונית שלו שזה לא מבחינה ביצועית. אבל שוב, אני חושבת שהדיון הזה מקדים את זמנו. אנחנו בדיון - יכול להיות שזה גם יעלה בהתנגדויות אבל זה למעשה בעצם דברים שהתמ"מ בשלב זה בכלל לא עוסקת הם. כי היא לא מסמנת מתחמים כאלה.

מר משה פרלמוטר :
אבל איד -

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני מציע שנעבור לדיון פנימי.

דובר :
רגע. נס - ציונה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
נס - ציונה, אה. כן. תראה איזו מתנה אתה מקבל.

גב' דלית הראל :
גם רחובות רוצה להעיר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
גם רחובות תמסרי דש למלול. מה שלומו?

גב' דלית הראל :
בסדר. תודה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
טוב.

מר בועז גמליאל :
שומעים אותי?

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר בועז גמליאל :
טוב. קודם - כל, אנחנו מברכים על התכנית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תציג את עצמך.

מר בועז גמליאל :
בועז גמליאל מהנדס העיר נס - ציונה. לנס - ציונה למעלה מ-4 אלפים דונם באנ"מ הזה, כ-80 אחוז מהאנ"מ בשטח מוניציפאלי של נס - ציונה. אנחנו קיימנו ישיבות עם הוועדה המחוזית, עם - לאורך השנים. כמו שנאמר פה. היו בינינו חילוקי דעות בסוף הסכמנו לוותר על שטח גדול משטח לפיתוח בתחום נס - ציונה, שטח לפיתוח בתחום נס - ציונה 15 אחוז, הוא כ-6156 דונם. הסכמנו לוותר להסתפק ב-350 דונם. כי באמת אנחנו חושבים שיש חשיבות גדולה לתכנית הזאת. יחד עם זאת אנחנו באמת את התכנית הזאת קיבלנו ביום שלישי אחרון. ביום רביעי וחמישי לא הייתי במשרד, אף אחד מאיתנו לא היה במשרד. לא היה לנו זמן באמת להביא להתייחסות מנומקת באמת מפורטת לתכנית. אציג פה את עקרונות של מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. אנחנו רוצים רלוונטי שזה מוטמע בתכנית. צריך להבין שהחשיפה של נס - ציונה היא הגדולה ביותר. את - בתכנית הזאת. מבחינת חשיפה לירידת ערך מצד בעלי קרקע. אנחנו מדברים על 600 ומשהו דונם, פה, כ-650 דונם שיש לנו בהם חשיפה. יש לנו 350 דונם פיתוח. אתם מבינים את המשמעות, אתם מבינים את המשמעות של זה מבחינת לשפה של הוועדה המקומית של העיר נס - ציונה בתכנית הזאת. מה שאנחנו מבקשים לחדד, בעקבות ההסכמות שהיו לנו, לוודא שזה מתקיים. השטח המיועד לפיתוח באנ"מ בתחום נס - ציונה יהיה בשטח -

(הפסקת הקלטה)

מר בועז גמליאל :
350 דונם. זה לא כתוב בהוראות התכנית. זה צבוע אנחנו רוצים שזה ייכתב, שזה יהיה כתוב בהוראות התכנית. ששטח לפיתוח בתחום נס - ציונה יהיה 350 דונם. במשולש שאנחנו רואים פה אותו, מצד ימין. אם נראה את זה פה זה המשולש הנה. 350 דונם. דבר שני, שיעוד בית עלמין יורחב ל-60 דונם. אנחנו מבקשים לראות את זה במסמכי התכנית. שזה יהיה כתוב. כי במסגרת של התכנית ניסינו לעשות את הבדיקה, אנחנו מקדמים תכנית כוללנית לעיר, במסגרת התכנית הכוללנית לעיר הטמענו את ההסכמות שהיו לנו עם הוועדה המחוזית, אנחנו רוצים לעשות את ה - FINE TUNING הזה לקבל את הקצבים, לראות שזה באמת אכן אותן הסכמות שהגענו לכן, והשטחים הם אותם שטחים שסיכמנו. זה לנושא הזה. זה דיברתי. השטח שהוצע עם הנחיות מיוחדות יש את השטח הזה שאנחנו מדברים על הוראות מיוחדות, בהוראות התכנית בהוראות התכנית מצוין שהשימושים הקיימים ישמרו. זאת אומרת שניתן יהיה לעשות שימושים קיימים. הסתכלנו על התשריט הנופי, מסמך נופי, שם הגבילו לנו את השימושים. אנחנו מבקשים עוד פעם לא להיחשף לירידת ערך. כי כל הגבלה בשימושים חושפת אותנו לירידת ערך. אפשרות שנייה שיכולה להיות ק -

גב' דלית זילבר :
איזה הגבלה?

מר בועז גמליאל :
תסתכלו קודם - כל בהוראות התכנית בסעיף 11.1.3 -

גב' דלית זילבר :
ההוראות גוברות על התשריט.

מר בועז גמליאל :

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' דלית זילבר :

אבל ההוראות גוברות.

מר בועז גמליאל :

רגע. שנייה. אנחנו רוצים שזה יהיה תואם. שלא יהיה סתירה בין המסמך הנופי לבין הוראות התכנית. אז זה מה שאנחנו מבקשים שיקרה. זה 1. 2. בהוראות התכנית במשפט אחרון בסעיף 11.1.3 מופיע ששמורת בעצם לא יהווה שינוי לתכנית. אז כמובן שזה חושף אותנו לירידת ערך. אנחנו מבקשים לבטל את המשפט הזה. לחלופין ככל שיהיה מנגנון שייתן פיצוי מלא לעיריית נס - ציונה בגין ירידת ערך, אנחנו נהיה מוכנים לקבל את זה. המנגנון הזה חייב להיות בתכנית. אם הוא לא יהיה בתכנית אז אנחנו מבקשים לשמור על יעוד קיים ולא להגביל שימושים שיחשפו אותנו לירידות ערך.

גב' דלית זילבר :

תשמור גם על יעוד קיים בחלק שאתה מקבל פיתוח. מה זאת אומרת? כאילו זה אחד עם השני. כמו שהבנו. לא?

מר בועז גמליאל :

לא. זה לא אחד עם השני. זה לא אחד עם השני.

גב' דלית זילבר :

לא?

מר בועז גמליאל :

אנחנו אמרנו את זה לאורך כל הדרך, זה יח' - דיור מההסכמות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

15 אחוז?

מר בועז גמליאל :

זה לא.

גב' דלית זילבר :

זה דובר על - ,

מר בועז גמליאל :

אנחנו לא מקבלים את ה - 15 אחוז. אמרנו 15 אחוז זה 615 דונם. אנחנו מקבלים 350 דונם.

גב' דלית זילבר :

אה.

מר בועז גמליאל :

זה לא 15 אחוז, זה 7 אחוז.

גב' דלית זילבר :

אבל זה לא בא בלי. זאת אומרת הם באים יחד. ברור לך?

מר בועז גמליאל :

מה?

גב' דלית זילבר :

האנ"מ כורך את הכול יחד.

המועצה הארצית 5.6.18

מר בועז גמליאל :

האנ"מ כורך את הכול יחד.

גב' דלית זילבר :

אתה לא יכול לקבל פיתוח בלי פתוח.

מר בועז גמליאל :

הגענו להסכמות עם הוועדה המחוזית, אנחנו מבקשים לשמר אותן.

גב' דלית זילבר :

טוב.

מר בועז גמליאל :

התכנית - ,

גב' דלית זילבר :

לא - ,

מר בועז גמליאל :

תכנית המתאר, תהיה התחשבות בתכנית המתאר של נס - ציונה, אמרתי כבר לגבי התאמה לתכנית המתאר הכוללנית. אנחנו במקביל מקדמים מול הוועדה המחוזית אני מקווה שיהיה לנו בחודש חודשיים קרובים דיון בוועדה המחוזית להפקיד את תכנית המתאר. אנחנו רוצים שתהיה התאמה והלימה בין שתי התכניות. אנחנו מבקשים לחבר את רחוב הנבחרות שלנו, מצפון לאצטדיון מערבה לכביש 42 באזור הזה, איפה זה מופיע? קשה לי לראות את זה פה. אבל אם זה כביש 12, דרומית ליצחק רבין, יש לנו את האזור של ספורט ונופש דרך קיימת, שנשאר אותה פה אתם רואים פה.

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

מר בועז גמליאל :

אנחנו מבקשים - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

רגע.

מר בועז גמליאל :

תן לי לסיים לא הפרעתי לאף אחד, אני מבקש לא להפריע לכם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תדבר למיקרופון.

מר בועז גמליאל :

אנחנו מבקשים במסגרת תכנית המתאר אנחנו מציעים את החיבור הזה לכביש 42 כל הדרך, מרבית הדרך קיימת, היא קיימת בפועל קיימת סטטוטורית. מה שאנחנו מציעים זה לבצע את החיבור לבצע את החיבור על דרך עפר קיימת, לא לפגוע בשום דבר שהוא קיים מבחינה אקולוגית. על דרך עפר קיימת.

דובר :

לא קיימת.

מר בועז גמליאל :

תבדקו תראו את זה בשטח.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

רבותיי אנחנו מבקשים -

מר גיא קפלן :

זה לא במסגרת האנ"מ בכל מקרה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תנו למהנדס העיר לסיים.

מר בועז גמליאל :

ולסיום.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ולסיום.

מר בועז גמליאל :

ולסיום. ולסיום.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

ולסיום.

מר בועז גמליאל :

באזור נופי אינטנסיבי, אזור האצטדיון וגני אירועים שלנו, מבוקש להוסיף שימושים של גני אירועים, כפי שקיים בתכנית המאושרת, נס / 119 / 1 שהיא בתוקף. אז להוסיף את השימושים של גני אירועים בתכנית קיימת, על - מנת שזה לא ידרוס לנו מצב קיים. יש שם גני אירועים קיימים על - פי תכנית מאושרת קיימת, אז להוסיף את השימושים על - פי מצב קיים. בתכנית המתאר, בתכנית. נאמר לנו פה שזה כבר התווסף לתכנית, לא ראינו את זה במסמכי התכנית. אם זה התווסף, מצוין. בנוסף אנחנו מבקשים לקבוע הרחבה של אזור ספורט ונופש שלנו דרומה בשטח של כ - 80 דונם. לקבל בשימושים שיהיה ניתן לעשות מתקנים לשימושים של ספורט ונופש.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

עכשיו לסיכום אתם רוצים את האנ"מ או לא?

מר בועז גמליאל :

אנחנו רוצים את האנ"מ אנחנו רוצים את האנ"מ. בנוסף לזה, בתחום גובל בצמוד דופן לרחובות יש שטחים שהוצמדו לכפר גבירול לרחובות שהם בשטח בתחום מוניציפאלי של נס - ציונה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי.

מר בועז גמליאל :

אנחנו כפי שאמרנו את זה בסיכומים עם הוועדה המחוזית, אנחנו מבקשים שזה יהיה דונם מול דונם. כל שטח במסגרת שינוי גבולות בעצם, יעבור לרחובות, שיוחזר לנס - ציונה דונם מול דונם. זהו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

עכשיו אני מבין מדוע העיר הזו כל - כך איתנה כלכלית.

(צוחקים)

מר בועז גמליאל :

תודה רבה לכם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תודה. רחובות?

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' דלית הראל :

כן. שלום.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תציגי את עצמך.

גב' דלית הראל :

שלום, דלית הראל מהנדסת העיר של רחובות אדריכלית, אנחנו מברכים על התכנית היא נכונה וראויה בעינינו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

תדברי למיקרופון.

גב' דלית הראל :

לדבר למיקרופון בסדר. היא נכונה וראויה מבחינתנו. היו ימים בפני הבנות הגדולות עם נס - ציונה, שהתכנית יותר פיתחה שטחים בתחום העיר רחובות ואנחנו מקבלים קצת פחות ממה שקיבלנו ואנחנו רואים לנכון את כל הפיתוח לאור כל השטח -

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' דלית הראל :

השטח הזה למעשה אפשר לראות שכל השטחים הלבנים למעשה, הם חלק רציף של העיר. זה אותה מובלעת כזאת, זה תיקון ממש תיקון של עוול היסטורי וזה ממש מבורך נכון ומתאים. גם אם יהיה אפשר להוריד את החלק האנמי בתוכו כפי שאמרו מינהל התכנון, אנחנו נשמח לקבל את כל תא - השטח הזה במלואו לפיתוח עירוני. יש פה איזה שהוא עוול שכן הייתי רוצה להסב את תשומת לבכם לעניין הזה, יש פה בתים שנות ה - , לפני קום המדינה אנשים פה חיים, לפחות 20 משפ' חיות פה זה שטח שלא נכלל בתחום התכנית של האנ"מ. כפי שאמרנו למינהל התכנון, השטח הזה לא תופס שטח גדול. זה שטח יחסית קטן של 20 בתים צמודי דופן לכפר גבירול. מופיע בדופן הזו. השטח הזה גם כמובן נכון להמשיך את התפתחות של שכונת גבירול. תכנית שעבדו עליה בצורה יסודית ומדהימה באמת ומייצרת גם ערכי נוף וטבע, ואני מאוד מברכת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני גם מברך על הקיצור.

גב' דלית הראל :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כל הקבינט הדיוור אחרון עסק ברחובות. תראי איזה פיתוח אתם מקבלים פה. חבל על הזמן. כן. נציג תושבים.

מר נאור ירושלמי :

שלום אני צרוד אני מתנצל אבל היה לי חשוב לבוא לדבר. שמי נאור ירושלמי חלק מנוכחים פה מכירים אותי. אני פעיל בנושא של שמרית טבע בנס - ציונה קרוב ל - 20 שנה. את האירועים שפרלמוטר הראה כאן פה אני יזמתי לפני 15 שנה כדי לקרב את העיר והעירייה לאזור הדרומי שהיה רחוק מן העין רחוק מן הלב. שתי אמירות - אידיאולוגית ומעשית. רמה אידיאולוגית קפצנו פה ישר לתכנון ולתכנית, אתה הזכרת את זה אדוני, צריך ללכת צעד אחורה להזכיר שהמדינה בחוכמתה הרבה לפני 20 שנה את ההחלטה שלמען דורות הבאים במחוז מרכז מחליטים עכשיו, לא עוד 50 שנה, מה יישאר ומה לא ייבנה לדורות. זו אמירה חשובה, תכנונית, אנושית חברתית, ופילוסופית. חשוב לדבוק בה ולא עכשיו אנחנו בעונת בחירות, סליחה על אזכור, יש כל מיני אזכורים בואו ניקח עוד בואו ניקח פחות. חשוב מאוד דבר שני, במיוחד כאשר כמו שאמרת קבינט דיוור, 37 אלף יח' - דיוור מאושרות ברחובות. 27 אלף יח' - דיוור מאושרות בבאר - יעקב. עוד יבנה, ראשון וכו' - וכו'. חשוב לא לפספס את ההזדמנות לשמור על השטח. לצד זה, הלב של השטח הוא

5.6.18 המועצה הארצית

אזורים ערכיים ביותר. זה האזור הערכי המסומן באמצע, מה ששינינו לשמורת טבע לא ייחשב שינוי. כתושבים אנחנו רואים בזה את הלב את הדבר החשוב ביותר שאנחנו רואים שייעשה כל מאמץ לשמור עליו. לצד זה, גם כתושב שהעירייה יקרה לו וגם כתבר מועצה, חבר הוועדה המקומית לשעבר, אני לא יכול להתעלם בוודאי לא לצאת נגד דרישה מוצגת של העירייה, לצמצם כמה שאפשר את החשיפה שלה לתוצאות שבוודאי יבואו אחרי הכרזה כזאת. לכן הבקשה שלי כנציג תושבים היא לקדם במסגרת התכנון מנגנון, בין אם זו הצעה שעלתה פה על - ידי נציג מהנדסים ואדריכלים, בין אם זו ההצעה שעלתה על - ידי החברה להגנת הטבע, כבר בהוראות הנוכחיות שיהיה ברור שיש התייחסות ויש פתרונות, עם אותו גורם עתידי בין היתר שהעירייה כאשר תשאל אותו פעם הבאה אתם רוצים אנ"מ? הם יגידו רק כן גדול בלי הסתייגות בצד. תודה רבה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תודה רבה. כמה שנים היית חבר מועצת העיר?

מר נאור ירושלמי :
5.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
5? בטח היית פעיל אה?

מר נאור ירושלמי :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
היית בוועדה לתכנון ובנייה?

מר נאור ירושלמי :
(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
יפה מאוד. כל הכבוד. טוב.

גב' דלית זילבר :
רוצים להתייחס לדברים? כן.
(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר שמעון בר - שמעון :
טוב. אתן התייחסות קצרה לסוגיות מרכזיות שעלו, לגבי אמירה של נס - ציונה שהם ביקשו שיירשמו 350 דונם. רמה ל תמ"מ. מסומן בערך 350 דונם. במסגרת תכנון מפורט ידייקו יגיעו לגדלים מדויקים. לא נהוג בתמ"מ לרשום בדיוק את השטח. לגבי -

מר בעז גמליאל :
בנספח נופי הזוכר שטחים גם אפשר לציין את זה בהוראות התכנית.

מר שמעון בר - שמעון :
הנספח הנופי מהוה נספח מנחה.

מר בעז גמליאל :
אפשר לציין את זה? מה הבעיה?

מר שמעון בר - שמעון :
רשום שהוא נס מנחה. את הסוגיה של גני אירועים, בהוראות רשום שם הסעדה כולל גני אירועים בפירוש.

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

מר בעז גמליאל :

חיבור לכביש 42.

דובר :

שמעון לגבי כביש.

מר שמעון בר - שמעון :

כבישים מקומיים זה סמכות של הוועדה המקומית, במסגרת תכנון מקומי.

מר גיא קפלן :

טוב.

מר בעז גמליאל :

דבר אחרון ברשותך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן?

מר בעז גמליאל :

חוות דעת שמאית לירידת ערך. אנחנו מבקשים לקבל חוות דעת שמאית לחשיפה לירידת ערך.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. יש פה בעלי קרקעות שבחרו נציג. אתה יכול יש לך 60 ש' להגיד.

מר חזי כהן :

טוב. שמי חזי כהן אני אחד מבעלי הקרקעות. אני לא רוצה להתייחס לכל התכנית. אביע עמדה לגבי החלק הפחות רלוונטי באזור בית עלמין של נס - ציונה, יש שם גבולות טבעיים שזה כביש גישה שהוא מחבר בעצם את הכביש הראשי לבית עלמין שמפריד בין שני גושים עיקריים. גוש מרכזי שעליו הוחל האנ"מ מבחינת שטח של נס - ציונה, ויש עוד טלאי של גוש שגם מנהל מקרקעי ישראל באמצעות רמ"י פיתוח שם שכונה שהם הולכים לבנות שם שכונה של בתים רבי קומות. גם שכל התפר זה תכנית שאושרו בונים שם בשטח כרגע צמודי קרקע. אני מכיר את האזור הזה למעלה מ-20 הנה שגרתי בנס - ציונה בילדותי, אין שם חקלאות ואין שם דבר. זה שטחים שהם עומדים מתקופת שנות ה-90 שהציגו את זה היסטורית על רקע לאומני. לכוון נראה לי שחשוב שתעשו שם חשיבה מחדש, באזור הגבול הזה. זה בדיוק החיבור שיוצא בתפר בצד של כפר אהרון עם כביש שהוא מפריד בין שני הגושים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

100 אחוז. תודה. אני מציע שנתכנס לדיון פנימי.

גב' דלית זילבר :

כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני מודה לכל האורחים ומהנדסי הערים. הופעה מרשימה.

דיון פנימי

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

או - קיי. בבקשה. שחר.

מר שחר סולר :

כן. הדבר היחיד קודם - כל צריך לברך גם את שהתכניות את מתקדמות, הרבה מאוד שנים שמנסים לקדם את האנ"מים, הרבה שנים. טוב שהן מגיעות. עדיין שאלה אחת שאני לא יודע מה הפתרון. איך באמת שומרים על השטח הפתוח פתוח? כי אם לא עושים את זה עכשיו, עושים את זה במסגרת תכניות מפורטות,

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

התכניות המפורטות הן יהיו חתיכות חתיכות. אם אתה רוצה לעשות ניוד זכויות או משהו לנקות את השטח אזור שואב זכויות, זה צריך להיות משהו כוללני. אי - אפשר להשאיר את זה לשלב, תגיע תכנית מפורטת רק אזורי פיתוח. שטחים פתוחים יישארו בלי בעלים בלי אבא בלי אמא.

מר ברנר יוסקוביץ' :

עם בעלים.

מר שחר סולר :

יישארו לפט אובר תכנוני. השאלה איך אנחנו מטפלים בזה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני אגיד לך שחר האויב של הטוב הוא הטוב ביותר, אני כבר שמעתי מאז שאני אתה יודע, אני לא (לא ברור) שלי שאני אשב אתה יודע, במקום כזה, ממש זה לא היה בכיוון שלי. אבל איך שהוא אתה יודע החיים מזמנים לך. מרגע שיצאה שמועה שאני מגיע לעסק הזה, מתחילים לדבר איתי אנשים. אז כל אחד שאין לו דירה, בא כמו בן בילסקי, אפשר לדבר איתך? קומה 3 אז התרגלנו. אבל אני כבר שמעתי הרבה מאוד אנשים שלא מוצא חן בעיניהם האנ"מ.

מר שחר סולר :

נכון. גם אני.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

באים אומרים לי תגיד מה מדינת ישראל הקימו את מטה הדיור, חסרות פה אנחנו צריכים עד 2030 - 2040, או 2030?

גב' דלית זילבר :

2040.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

2040 להקים פה לתכנן 2.6 מיליון דירות, לבנות 1.6 מיליון דירות.

מר שחר סולר :

1.5.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

1.5. כל פעם מורידים לי 100 אלף.

מר שחר סולר :

לאט - לאט.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מתווכחים על דברים קטנים בחיכם. עד 2040. לכן אני שומע הרבה אנשים,

מר שחר סולר :

נכון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

לפי דעתי אם חפצי חיים טובים אנחנו ואנחנו כאלה, והתכניות האלה מדהימות. לא היה במדינת ישראל אני אומר לכם, מאז הזמן שאני בחיים הציבוריים לא ראיתי, תכניות כאלה. ראיתי הרבה תכנית הפוכות אבל דבר כזה. אז אני חושב שהערוכה היחידה שיש לנו היא לקדם את זה להפקיד את זה, לאשר את זה. תמיד תצטרך לשמור. הרי מדינת ישראל היא מדינה, ראית את הדיון שהיה לנו בבוקר. זה היה דיון מעלף.

מר שחר סולר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לי זה היה פעם 1. אבל זה היה דיון מעלף. אם אתה חושב.

מר שחר סולר :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
איך אומרים מה שאנחנו זה.

מר שחר סולר :
כן.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
לכן אני אומר אני חושב שיש פה הצעה זה, לפני שמישהו בכלל זה. בואו נפקיד אותה, כל מי שיש לו מה להגיד יגיד את זה, יתנגד, יגיד מה שצריך. ובסופו של דבר, וגם העניין תראה, אין ספק שהעניין הקנייני מאוד חשוב. אומר מהנדס העיר תשמע, תשפה אותי, יש פה 197 אני אשים פה הרבה כסף, אתה מבין? קל מאוד אתה יודע מעומס הבעיות, חוסר היכולת לבוא להגיד אתה יודע מה? תעזוב את זה. אבל אם רוצים באמת להתמודד עם זה, אז זה התכנית שבאמת זה. אבל אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בהפקדת התכנית. אני אתן לך ניר, אנחנו נמצאים פשוט כדי להפקיד את התכנית, הפקדת התכנית היא שלב מאוד - מאוד משמעותי בחיים של תכנית. זה לא השלב הסופי, יש עוד הרבה דברים. גם הנושא הקנייני יכול להיות שזה יהיה בעניין של -, דרך של איחוד וחלוקה. יש בזה הרבה היגיון במה שאמרת. אבל כל זה, אני חושב שעכשיו צריך לאפשר ולהגיש את התכנית. כן.

מר ברוך יוסקוביץ' :
זאביק, שים לב שבדיון הבא, אנחנו בדיוק נמצאים אחרי ההפקדה,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
זה אתה תהיה כי אני לא אהיה שם. כי אני יש לי - ,

גב' דלית זילבר :
בסדר.

מר ברוך יוסקוביץ' :
זה לא קשור.

גב' דלית זילבר :
גם תכנית - ,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
מה שתאשרו - ,

גב' דלית זילבר :
תכנית אחת כבר אושרה.

מר ברוך יוסקוביץ' :
אחת ההתנגדויות הייתה בדיוק לעניין הזה.

גב' דלית זילבר :
כן. דקה. אבל ברוך אחת כבר אושרה באותו מתווה.

מר ברוך יוסקוביץ' :
מה?

גב' דלית זילבר :
יש לנו אנ"מ אחד כבר מאושר באותו מתווה.

מר שחר סולר :
בסדר.

מר ברוך יוסקוביץ' :
כן. כן.

מר שחר סולר :
השאלה -

מר ברוך יוסקוביץ' :
אבל אני אומר זאביק אמר בואו נפקיד את זה.

מר שחר סולר :
לא נעצור את התכנית.

מר ברוך יוסקוביץ' :
נראה אם הייתה התנגדות. כבר יש התנגדות, בגלל אותה חוות דעת ההחלטה היא לדחות את ההתנגדות.

גב' יעל אדורם :
לא בגללה. בגלל שהיה דוח מפורט, מנומק היטב, למה זה לא ראוי בשלב הזה.

מר ברוך יוסקוביץ' :
בסדר.

גב' יעל אדורם :
בשלב הקמה -

מר ברוך יוסקוביץ' :
בכל מקרה -

גב' יעל אדורם :
לכלול הוראות איחוד וחלוקה. לא בגלל ההערה.

מר ברוך יוסקוביץ' :
בסדר. אבל בסופו של דבר, אני בעד לפחות התכנית היא טובה וראויה והאנ"מים ראויים, אני נגד זה שנפקיד דבר שלא יתממש מחר. לא רק שלא יתממש, יהיה יותר גרוע. אתה תממש את ה - 15 אחוז, פתאום ה - 85 אחוז יבקשו את ה - 15 אחוז שלהם. וזה הפחד שלי. כי המציאות היא כזאת ואני יכול להגיד לך מבלי לנקוב בשמות מה בדיוק היו הלחצים כדי הצענו את ההצעה. מי לחץ ולמה לא לחץ למה לא לקבל את זה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן.

מר ברוך יוסקוביץ' :
לצערי דווקא הפרקליטות גיבשה פתאום עמדה שהיא מאוד דומה, מסיבות משפטיות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
תחליטו לא להפקיד את התכנית.

מר ברוך יוסקוביץ' :
לא, צריך להפקיד את זה. צריך להפקיד את זה. אבל לפחות לבקש למצוא פתרון מסוים. יכול להיות שזה פתרון חקיקתי. לא קרה שום דבר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אני רוצה לספר לך משהו במסגרת מינהל התכנון -

מר שחר סולר :
אבל יש -

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
רגע. אין פה כסף גם לספח ולכן הביאו אותי. (לא ברור) בוא אספר לך, כאשר הגעתי ב - 89 לרעננה, בא לי רעיון להקים פארק, אז אמרתי איך מקימים פארק? תשמע, יש פה שטח מערבי 1000 דונם תעשה הכול איחוד וחלוקה, כל המושגים האלה לא הבנתי בהם שום דבר, וזה יתרון הכי גדול שלי - שלא הבנתי כלום. והלכנו לתכנית של ה - 1000 דונם. הפקענו קרוב ל - 70 אחוז לצורכי ציבור, וקיבלנו. עכשיו, הדרך היחידה והנכונה לעשות את זה בדרך של איחוד וחלוקה, ובאמת עשינו את זה בדרך של איחוד וחלוקה. היו התנגדויות. ההתנגדויות. אז יושב ראש הוועדה המחוזית קבע את הדיון בבית יד לבנים ברעננה כי היה שם איזה 100 מקומות למתנגדים. לאט - לאט היה מתנגד אחד שהוא היה עיקש במיוחד, הביא את עורך הדין שלו עיקש במיוחד והוא התזה שלו הייתה כזו - הוא לא אמר שהוא רוצה עוד 3 קוטג'ים. מה הוא אמר? הוא אמר תשמע, סבא שלי היה חקלאי, אבא שלי היה חקלאי, אני חקלאי. מי שמך ללכת להפוך את השטחים החקלאיים האלה לסלמט בטון ומלט? בשום פנים ואופן, אני מתנגד לתכנית. ואי - אפשר, היה מאוד קשה, היה לו עורך דין. אני לא רוצה לקחת פשוט את כל הזמן שלכם. בדיון אחרון כאשר בסוף, אני כבר יצאה לי הנשמה, אתה יודע כבר ראיתי את הפארק שאני הולך ומרכז טניס והכול, אתה לא יודע איזו תכנית נהדרת עשינו שם ששינתה את כל החיים של העיר הזו. אז בסוף נתתי בעיטה ליועצת משפטית שישבה אמרתי לה, תשאירי לי. אמרתי לו תשמע, אני לא ישנתי בלילה. אני נולדתי בירושלים, באתי לפני 5 שנים לרעננה, שמח מאוד שנבחרתי לראש העיר. אבל לא ישנתי בלילה. אמרתי מי שמך זאביק? משפ' של חקלאים, שהסבא היה חקלאי, האבא היה חקלאי. הוא רוצה להמשיך בחקלאות. איך אני יכול ללכת לחצתי את היד שלו וזהו. לכן אדוני היושב ראש, אני מבקש למשוך את התכנית בחזרה. לא אני אף אחד לא שם אותי כדי לבוא מירושלים לרעננה ולהפוך את החקלאות של הזה. ואני מצטער, אני מתנצל בפני כולם כי שנתיים שלוש אנחנו עובדים, קיפלטתי את הזה ויצאתי משם. אחרי 20 דקות קראו לי התכנית הסתדרה. אתה יודע מה -

מר ברוך יוסקוביץ' :
קוטג'ים.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן. אתה יודע. עכשיו, באיחוד וחלוקה אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול לתת פה בסוף התכנית, פחות חצי קוטג' אתה לא יכול לתת לו. כי זה בניין של קלפים, אתה מוציא אחד כל הבניין נופל, אתה לא יכול לעשות פה שום דבר. לכן אין ספק שכאשר אתה מדבר על האני"מ של 5 אלפים דונם 6 אלפים דונם זה דברים מאוד - מאוד משמעותיים, יהיו בעייתיים, יהיו קשים. אנשים יתנגדו ויעשו את הכול. אני הדרך היחידה שאני מציע לעצמנו ללכת זה פשוט להתקדם. פשוט להתקדם. הגענו עכשיו לשלב מדהים, אני אומר לכם זה פשוט לראות את זה שמפקידים תכנית שלוקחת ובאמת אני מהנדס העיר אמר את זה, או לא, נציג התושבים - 17 אלף דירות פה 20 אלף דירות פה ו - 30 אלף דירות פה, ופתאום באה הממלכה שמה שטח שאומרת ש - 85 אחוז ממנו לא יבנו שם. עכשיו זה קשה, זה בעייתי. אבל זו בשורה אדירה. אדירה. ואני חושב שהמוסד הזה כמוסד תכנוני כאשר הוא מביא בשורה כזאת, צריך ללכת על זה עם כל מה שאפשר ולקדם את התכנית. כי הפחד שלי הוא לא מ - אתה יודע, ייקחו עוד 5 אחוז, איך שהוא יבנו שם איזה אולם אירועים כזה או משהו כזה. זה גם פחד אבל זה פחות, הפחד שלי שכול האני"מים האלה בסופו של דבר ייבלעו אל תוך איזה שהוא יודע דחף פתאומי של משהו שיהיה פה, אני לא יודע מי יהיה פה עוד שנה שנתיים שלוש, יגיד תשמע אתם יודעים מה? לא מבטל את האני"מ. במקום 15 אחוז יגיד 50 אחוז, מה נעשה אז?

מר עמיר ריטוב :

כבר הייתה הצעה ב - תמ"א / 35.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
אתה רואה?

מר שחר סולר :

לא, בסדר. אני לא חושב שמישהו רוצה לעכב את התכנית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :
כן. ניר.

מר ניר אנגרט :

רק איפה ה - ? טוב.

גב' דלית זילבר :

זה רעיון טוב 50 אחוז. אני צריכה מלא יח' - דיור.

מר ניר אנגרט :

כדי להגיד, כדי לדבר בקיצור.

גב' דלית זילבר :

אני בעד. אם זה עולה לדיון אני בעד.

מר שחר סולר :

לא גורף.

מר ניר אנגרט :

יש לנו בקשה. גם אני אציע אני רוצה מניסיון הדל שלי של כמה שנים טובות במועצה הארצית של איך אפשר גם להכניס את הדבר הזה. הבקשה שלנו מכיוון שמדובר על נושא רוחבי, ראינו בבוקר, ראינו אחרי הצהריים, ראינו ב - תמ"א / 48 את הנושא הזה עולה.

מר ברנד יוסקוביץ' :

שם הוא נפתר דווקא.

מר ניר אנגרט :

הדברים גם שונים. כי זה לא בהכרח שלוקחים כל ה - 5 אלפים דונם ופוגעים בזכויות של מישהו. יש למישהו שם זכויות לעשות פרדס, הוא יכול להמשיך לעשות את הפרדס, הוא נשאר פתוח. הפגיעה היא לא בהכרח בכל השטחים וגם לא כל השטחים באותה ערכיות כפי שראינו. צריך למצוא פה פתרונות שלא בהכרח קשורים לתכנית הזאת. לכן הבקשה היא שתחליט תמנה צוות מצומצם, שתבחן את הסוגיה הזו ודרכים לפתור אותן. עכשיו, שנייה,

מר שחר סולר :

במקביל להפקדה?

מר ניר אנגרט :

רגע. עכשיו, כדי מה ש - ,

מר שחר סולר :

שיגיד את זה.

מר ניר אנגרט :

המועצה הארצית 5.6.18

כאשר אומרים את זה בצורה שאני אומר כרגע, בדרך - כלל נטו עד היום להסכים. אני מקווה שזה גם ימשיך. יש את ההחלטה. מקריאים הצעת החלטה. בהצעת החלטה גם יהיה הצעת ההחלטה מה שאתם תגידו. אבל גם אפשר להגיד דברים לפרוטוקול. אנחנו סומכים על מי שאומר אותם שזה גם באמת יקרה, והבקשה שלי היא שבפרוטוקול של הדיון יאמר שאתה לצורך העניין, יושב ראש המועצה הארצית, מנחה צוות מטעם - משרד המשפטים, בנוגעים בדבר, לבחון את הסוגיה הזו ולהציע פתרונות. לא רק להיכנס להצעת ההחלטה של התכנית הספציפית הזו. אבל אולי תבוא מכאן הבשורה, והנה אקדח שיורים אותו לאחר שנה, ירד במערכה זה. קודם דיברתי על כך של סוגיה מאוד מורכבות של תמ"א / 35, בנו פה צוות בראשות של תמר עשו פה עבודה עשו פה עבודה נכנסו לפרטים ובאו עם בשורה. זה עבר יפה מאוד פה. זה יכול להיות שזה יחזור. אני מכיר לפחות כמה מקרים שזה קרה.

מר ברוך יוסקוביץ' :
כן.

מר ניר אנגרט :
גם המערכת הזו, וגם ההצעה הפרקטית שזה לא ייתקע יעכב ולא יפגע בתכנית הספציפית הזו.

גב' דלית זילבר :
לא בזו ולא בזו שאחריה.

מר ניר אנגרט :
אני ביקשתי משהו -

גב' דלית זילבר :
לא, אני כבר מעריכה את הבא שאחריה. שהיא בתוקף -

מר ניר אנגרט :
לא, יש פה מצבים שונים. זו הולכת להפקדה.

גב' דלית זילבר :
לא. יש לי עוד תכנית לאישור תכף.

מר ניר אנגרט :
דלית.

גב' דלית זילבר :
של אנ"מ.

מר ניר אנגרט :
יש פה הבדל בין שתי התכניות. זו הולכת עכשיו להפקדה ההיא חוזרת אחרי ההפקדה.

גב' דלית זילבר :
היא אחרי ההתנגדויות באה לאישור.

מר ניר אנגרט :
ביקשתי זה -

גב' שמרית גולן :
אבל לא, ניר מה הצוות אמור לעשות? הוא אמור לבחון את זה בשלב התמ"מ? או בשלב -

מר ניר אנגרט :
הצוות אמרו לבחון את הסוגיה של, אני אומר צר לי שאני חוזר על זה כמה פעמים, אבל -

מר ברוך יוסקוביץ' :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

לגבש את הכלי. יכול להיות אפילו שינוי חקיקה.

מר ניר אנגרט :

את הכלים.

מר ברנרד יוסקוביץ' :

לא קרה כלום.

מר ניר אנגרט :

את הכלים החדשים, לקחת תכנון טוב, שכולנו מברכים עליו ה, להפוך אותו לישים מול חוות דעת משפטיות. יכול להיות דרך אגב שיצא מזה הצעת חוק שהיא בכלל לא קשורה.

מר ברנרד יוסקוביץ' :

יכול להיות.

מר ניר אנגרט :

אני לא יודע. יכול להיות שזה ייגמר בזה שהיועץ המשפטי יעדכן. אני לא רציתי להיכנס לעניין הזה. הייתה חוות דעת משפטית ארז קמיניץ למקרה שפרטיים לוקחים את הזכויות שלהם ומעבירים מעמיסים אותן על פרטיים אחרים. זה לא יעלה על הדעת. פה מדובר על לקחת זכויות של פרטי להפוך אותן לאדמות מדינה.

מר רפי אלמליח :

לא, זה לאו דווקא יש גם וגם.

מר ניר אנגרט :

זה משהו אחר. אני אומר יש פה את ההצעה, בבקשה - ,

מר רפי אלמליח :

ניר, יש גם וגם.

מר ניר אנגרט :

בסדר. זה בדיוק העניין שצריכים לבדוק.

גב' שמרית גולן :

אבל אני רק רוצה לומר שהאפשרות שניתנת בתמ"מ ל - ,

מר ניר אנגרט :

או בוועדת ערר, כן? זה שתי אפשרויות.

גב' שמרית גולן :

אבל - ,

מר רפי אלמליח :

אנחנו כבר נכנסים עוד פעם - ,

גב' שמרית גולן :

אפשרות - ,

מר רפי אלמליח :

לעניין הזה שמסבך את כל המהלך.

מר ניר אנגרט :

לא, לכן ניסחתי.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר רפי אלמליח :

אני חושב של - ,

גב' שמרית גולן :

שנייה. סליחה. אני רוצה להגיד משהו. האפשרות שניתנת בתמ"מ להוסיף לשטחי הפיתוח, למה אתה יוצא מהנחה שזה נועד במקור לפצות את בעלי קרקע? שנמצאים בסמיכות? שאנחנו לא יודעים אפילו עדיין אם הם ייכללו באותה תכנית? אנחנו לא יודעים אם יש הצדקה לפצות אותם. לכן אני חושבת שמה שקורה היום שזה הולך לתכנון מפורט, אז בוחנים אם יש הצדקה תכנונית להכניס אותם לאותו מתחם של איחוד וחלוקה, אלה הכלים שיש היום.

מר ניר אנגרט :

בסדר. בין השאר. בין השאר.

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

מר שחר סולר :

זה לא רלוונטי.

מר עמיר ריטוב :

זאביק אני רוצה להגיד לחבריי ממול.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן.

מר עמיר ריטוב :

חבריי ממול. שחר. חבריי ממול.

מר שחר סולר :

כן. סליחה.

מר עמיר ריטוב :

הרעיון שאנחנו מנסים להכניס בפרויקט עכשיו, זה אומר דבר כזה - בואו יש לנו עכשיו בעלי זכויות, 15 אחוז ייהנו יחגגו כסף השבחות ילך לרשות, מי יטפל בשטחים פתוחים? אז אני חוזר רגע למה שבעצם עשינו את כל - , ניסינו, אלה שאישרו את תמ"א / 35. שאלתי, יש לי גם את האנ"מ, אילנות שכבר היה פה.

מר שחר סולר :

כן.

מר עמיר ריטוב :

כן. שאלתי ויש לי הסכם עם נתניה ואנחנו מקדמים שם ומה נעשה? אני אומר לך עוד פעם אני ונתניה בקונפליקט, נתניה מחפשים לעשות כל מיני פארקים וכו', ואני רוצה שטחים פתוחים, אני לא רוצה פארקים. או - קיי? לא רוצה כסף להחזיק לתחזוק. לא רק שאין, לא רוצה שיהיה, רוצה שאנשים יטיילו בשטחים פתוחים. אנחנו בעצם אני חושב שהמטרה והמשימה שלנו זה לשמור על אותם ה - 15 אחוז וזהו. שלא מחר בבוקר יגיעו לפה הותמ"לים הוא בכובע אחר שלו, יגיד זה כבר היה ב - תמ"א / 35 כאשר חיפשנו וזה אם אתם זוכרים, עוד 10 אחוז.

מר שחר סולר :

זוכרים, זוכרים. בטח שזוכרים.

מר עמיר ריטוב :

זו הייתה אחת ההצעות. אנחנו רוצים לשמור על הרעיון הזה שנופש מטרופוליני הוטמע ב - תמ"א / 35 כבאפר בין המטרופולינים. שצריך לשמור על שטחים פתוחים ואם זה גבעות הכורכר שאנשים יבואו לטייל

המועצה הארצית 5.6.18

בגבעות הכורכר האלה, ויחפשו שם חוברות, אני לא יודע מה, ולא שיעשו שם איזה פארק יפה כמו גני יהושע.

מר שחר סולר :

נכון.

מר עמיר ריטוב :

שאף אחד אין לו כסף להחזיק אותו ואף אחד לא צריך אותו. אז אין כזה לחץ. אתה מבין? לא צריך תקציבי על כדי לתחזק. צריך לקבוע ולשריין את זה לדורות הבאים במקס.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני רוצה -, אני מציע שאנחנו סך - הכול הדברים נאמרו פה, אנחנו רשמנו אותם. אני מציע שנשאיר את זה ככה. בואו נאמר אנחנו לוקחים דרך ארוכה בזה. עכשיו אני לא חושב שנקים ועדה, אתה יודע כל דבר באיזה שהוא מקום בסופו של דבר מעכב. כאשר אתה שואל למה תכניות לוקחת 10 שנים, 7 שנים, 9 שנים, תסתכל תבדוק את כל זה, אני לא מעריך שעל - ידי הכנסה של עוד גורם אתה יודע, אנחנו נצליח לקדם את זה יותר מהר. בסופו של דבר אתה יודע, כל העסק הזה זה. אני חושב שהדברים שהועלו פה הם כולם עם הרבה מאוד היגיון, הרבה מאוד שכל, צופה פני עתיד, בעיות שיהיו. אני חושב שאותם אנשים שמקדמים את התכנית, ירמשו את זה בפניהם יתנו על זה את הדעת, יש לנו עכשיו את מהלך ההפקדה, יש לנו התנגדויות שיהיו. התכנית הזאת רק יוצאת לדרך עכשיו. לכן אנחנו נראה עכשיו, יש לנו עוד מספיק תחנות כדי לעצור את התכנית אם נרצה או להקים איזו שהיא ועדה.

מר ניר אנגרט :

שנהיה מוכנים לתחנה הבאה כדי לעשות -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני לא חושב שעורכי התכנית -,

מר ניר אנגרט :

אם אתה רוצה אנחנו נגיש שאילתא כללית לדיון במועצה הארצית הבאה, אז במנותק לגמרי, מהתכנית הזאת.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זה יותר טוב.

מר ניר אנגרט :

אם אתה רוצה נעשה את זה גם.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בסדר.

מר ניר אנגרט :

אבל -,

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אבל פה בוא נלך, נפקיד את התכנית, נתקדם איתה, נראה איך שזה הולך. זה אתה יודע, אם התנגדויות מדובר על -,

מר ניר אנגרט :

בסדר.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה יודע -,

המועצה הארצית 5.6.18

מר ניר אנגרט :

לגבי התכנית הזאת הסכמנו. לגבי התכנית הזאת הסכמנו.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

זה דבר כל - כך כל - כך ערכי הדבר הזה, האנ"מ הזה, אתה יודע שאתה לוקח ולוקח שטחים ומדובר אתה יודע, על עשרות אלפי דונמים, בכל הארץ שאתה קובע אותם מקבע אותם ב - , שהם שטחים לא יגעו בהם. אף פעם לא היה דבר כזה, אני כל עיר כל הזמן מתפתחת. אז בוא, איך אומרים? take my word, אנחנו ניקח את זה, נצביע עכשיו נפקיד את התכנית, אני רוצה לעשות את זה בהסכמה כללית. עורכי התכנית יהיו ערים לכל מה שנאמר פה היום, בכל הבעייתיות של זה - ,

מר ניר אנגרט :

זה לא עורכי התכנית, זה משרד המשפטים וראש מינהל התכנון.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

מינהל התכנון כמעט הבית שני שלו זה משרד המשפטים. היום תכנון זה - ,

גב' דלית זילבר :

משרד המשפטים.

מר שחר סולר :

רק שהשר לא ישמע את זה.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

כן. אתה יודע, ככה זה.

גב' דלית זילבר :

כן. פעם הבאה יעבירו אותנו לדיור ממשלתי.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

חזקה עליהם שהם זה. אני מבקש לגשת להצבעה. מי בעד - ,

גב' דלית זילבר :

רגע. אנחנו צריכים להקריא.

מר ניר אנגרט :

יש לנו הצעה נגדית. אני מצטער.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אתה יודע מה? אתם לא רוצים? בואו נדלג על התכנית הזאת וגמרנו.

מר ניר אנגרט :

לא.

מר שחר סולר :

זה השיטה של רעננה.

(מדברים בו - זמנית, לא ברור)

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני לא ישנתי בלילה, לא ידעתי כל הזמן, אני חדש בעסק הזה. כל הזמן אני לא מבין, ככל שאני קורא יותר חומר אני עוד יותר לא מבין מה קרה פה. איך זה נהיה פה. איך זה יכול להיות שזה היה פה. למה אתה יודע ככה, למה עשו ככה. עכשיו, אני הכול הגעתי היום בטעות ב - 8 בבוקר, חשבתי שזה ב - 8. אז אני כבר אתה מבין, מ - 5 בבוקר - ,

"חבר" - למען הרישום הטוב

גב' דלית זילבר :

כבר תדע שאין פה שום דבר ב - 8.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

אני ב - 3 כבר הבטחתי לכם שהכול ייגמר ב - 3. בשבילי זה נגמר כי אני לא יכול להישאר בדיון.

מר ניר אנגרט :

בסדר. אנחנו רק נסתייג.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

בסדר. נסתייג. בואי תקריאי.

גב' דלית זילבר :

כן.

מר שמעון בר - שמעון :

המועצה הארצית מברכת על תהליך קידומה של התכנית על - ידי מחוז מרכז, שנעשה תוך שיתוף רשויות מקומיות במרחב, התכנית הזאת הינה התכנית ה - 3 באזור המטרופוליני המוגשת על - ידי הוועדה המחוזית מחוז מרכז, הפועלת בשנים אחרונות לקידומן של תכניות ברוב אזורי נופש מטרופוליני בתחומה. המועצה הארצית, לאחר שהוצגה בפניה התכנית, שמעה את המוזמנים ודנה בתכנית סבורה כי ככלל התחום המוצע נותן מענה הם לשטחי נופש ופנאי לצד שטחי חקלאות, ושטחים פתוחים ערכיים, והן תוספת של שטחי פיתוח עירוני אינטנסיבי עם שיתוף תחבורה ציבורית. לאור הסוגיות שנדונות מחליטה המועצה הארצית - א - להפקיד את התכנית בתנאים הבאים - 1. לעניין פריסת שטחי פיתוח וחיצים המסומנים בין שטחי נופש אקסטנסיבי לבין שטחי פיתוח ברחובות, המועצה הארצית סבורה כי יש לרכז את שטחי הפיתוח בהמשך רציף לשטח הפיתוח הקיים, בהכללה מתאימה לתכנית מתאר מחוזית וזאת גם על - מנת לגרום להוראות תמ"א / 35 בדבר פיתוח צמוד דופן. בנוסף, במקום סימונו של שטח נופש אקסטנסיבי נכון לסמן ציר ירוק, שיאפשר קישוריות לשטחים פתוחים לעת תכנון מפורט ככל שיידרש. לפי כך - 1. שני הפולגונים לפיתוח עירוני בחלק המזרחי של התכנית בתחום רחובות שבמרכז סומנה רצועה ביעוד נופש אסטרטגית, יסומנו פולגון אחד לפיתוח עירוני, בד בבד, יסומן ציר ירוק. 2. בחלקה המערבי של רחובות במקום סימון של שני פולגונים ביעוד פיתוח עירוני, יסומן פולגון אחד של שטח ביעוד פיתוח עירוני, וזאת בהמשך לשטח הפיתוח העירוני המאושר של רחובות, ועל גביו יסומן ציר ירוק. 2. לעניין השטח המיועד לשטח פארק אקסטנסיבי בסמוך ומצפון לשכונת כפר גבירול. בבחינת ערכיות שטחים שנערכה בעת גיבוש מסמכי התכנית, נמצא כי שטח זה בעל ערכיות נמוכה מאוד. בפועל בחלק משטח זה קיים בינוי. 1. בהתאמה לתשריט שהוצג על - ידי מינהל התכנון, סומן שטח האמור לפיתוח עירוני. לעניין עבירות בנייה ככל שישנן, ולעת תכנון מפורט ייבחן מוסד תכנון את עבירות הבנייה וייתן עליהן את הדעת, בהתאם להוראות הדין, תוך מתון דגש -

גב' דלית זילבר :

באזור של רחובות שם למטה.

גב' תמר כפיר :

לא. אתה רואה את התשריט?

מר שחר סולר :

כן.

גב' תמר כפיר :

אתה רואה את הצעת מינהל התכנון.

מר שחר סולר :

הוא מקריא משהו שלא תואם לתשריט.

המועצה הארצית 5.6.18

מר שמעון בר - שמעון :

זה התשריט.

גב' תמר כפיר :

זה התשריט שהוגש.

מר שחר סולר :

אני יודע זה התשריט שיש לנו בחומר.

גב' תמר כפיר :

רגע.

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

מר שמעון בר - שמעון :

ייתן עליהם את הדעת בהתאם להוראות הדין, תוך מתן דגש כי לא תסכל תכנון עירוני בשטח. 2. לגבי חלקו הדרומי של השטח, כבר הוצא מחוץ לתחום התכנית, נמצא כי הינו מאושר לבינוי על - פי תכנית רח / 183 / 5 בהתאם למתווה שהוצג, שטח זה יצומצם ונמצא בשולי התכנית וכך ייגרע מתחומה. סך - הכול שטח הפיתוח העירוני שיסומן לאחר שינוי שטחים (לא ברור) בסעיפים א - ג - ה יהיה זהה לשטח שסומן ביעוד זה ברט שיוגש למועצה הארצית. 3. לעניין השטח המסומן בהוראות מיוחדות על - גבי יעוד שטח חקלאי מיוחד. המועצה הארצית סבורה כי קיימת חשיבות רבה לשמירת שטח שהינו גבעת הכורכר בעל ערכיות גבוהה מאוד, לאור ערכיותו הגבוהה של השטח ייקבע בתכנית זו הוראות לפיהן בקשה להיתר, בכלל זה היתר מכוח תכניות מאושרות בשטח קודם לאישורה של תכנית זו, יותנה בהגשת נספח סביבתי ובאישור הוועדה המחוזית. לעניין שטח שמורות וגנים המסומן ב - תמ"א / 35 ממזרח ובצמוד לדרך מספר 42, במסגרת בחינת ערכיות השטח שנעשתה בעת גיבוש מסמכי התכנית, לא נמצא כי שטח זה עינו בעל ערכיות גבוהה ובפועל מתפקד כשטח מסומן יעוד חקלאי מיוחד, המועצה הארצית מאשרת שינוי יעוד של שטח זה בהתאם לסעיף 9.7.4 להוראות התמ"א. לעניין מבנים לשימור שפורטו במסמך הסביבתי, להוראות התכנית תתווסף הוראה כי ניתן לאשר בתחום מבנה לשימור תכנית הכוללת שימושים העולים בקנה אחד עם הנגשתו של המתחם לנופש, זאת לאחר שמוסד התכנון השתכנע כי שימושים אלו תואמים (לא ברור) ונשענים על תשתיות קיימות ובכלל זה לעניין נגישות, בלבד אם התקבל לכך אישור הוועדה המחוזית. תתווסף הוראה שנותנת עדיפות למיקומם של שימושים אלו בהתאם במתחמים לשימור הנמצאים בנופש אקסטנסיבי. מסמכי התכנית יעודכנו ככל הניתן לכנת תכניות מתאר מחוזיות לאזורי נופש מטרופוליני, זאת בהתאם להחלטת המועצה הארצית ב - תמ"מ / 3 / 21 / 36 אנ"מ אילנות והמלצת הולנת"ע ב - תמ"מ / 3 / 21 / 38 אנ"מ השרון. תיקונים טכניים של מינהל התכנון. ולהסמיך את ולנת"ע לדון בהתנגדויות לתכנית ככל שיוגשו, למנות חוקר ככל שיידרש ולהמליץ למועצה הארצית בתכנית.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

וואו, ישר כוח. או - קיי. בואו ניגש להצבעה. מי בעד ירים את ידו. תודה רבה. נמנעים? אין. מתנגדים? אין.

מר אסף זנזורי :

הסתייגות.

מר זאב (זאביק) בילסקי - יושב ראש המועצה הארצית :

הסתייגות. או - קיי. אני מוכרח לעזוב, דלית תישאר אתכם עד הערב. תודה רבה אני חייב להגיד לכם מילה על הדיון של הבוקר. פשוט אני גאה במועצה ואני גאה פה להיות לעבוד יחד אתכם. תודה רבה.

גב' דלית זילבר :

תודה.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

טוב. אפשר להקריא הצעת החלטה? לאותו עניין, אנחנו עוברים לאני אחר, אני"מ השרון שלשמחתנו נמצא בשלב של אחרי שמיעת ההתנגדויות, על - ידי החוקר. ולדיון שנמצא ב - (לא ברור) רוב ההמלצות נכון שמעון? רוב ההמלצות אישרנו, את רוב ההמלצות של החוקר. אנחנו מבקשים גיא, להתחשב בנו, בשעה ולהציג בקצרה.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

אז בסדר. גם בהתחשב בשעה וגם העובדה שהתכנית הקודמת הייתה תכנית לאני אז על המבוא ממש אפשר לוותר. אתם יודעים כבר ממש מה זה אני"מ ומה חשיבותו. אני אתעכב שנייה על הטבלה הזו, זה מתוך התכנית הראשית, תמ"מ / 3 / 21 רשימת שימושים ותכליות שאפשר לכלול באני"מ, תהיה לזה התייחסות אחר - כך. אתם רואים שגם יש שימושים שהם ממש שטחים פתוחים, כמובן של חקלאות, ושימושים נוספים שהם שימושים של פנאי ונופש. תשריט התכנית הראשית עם סימון האני"מ, כבר אם תשימו לב בקו הכחול מסומן תחום התכנית הנוכחית, אתם רואים שנעשה דיוק של תחום התכנית. רואים שזה לא חופף ב - 100 אחוז את מה שמסומן בתכנית הראשית. אנחנו מדברים על תכנית של כמעט 7 אלפים דונם בתחום שתי רשויות מקומיות - המועצה האזורית חוף השרון והעיר רעננה. עכשיו, מבחינת המאפיינים של האני"מ, אז רוב השטח שהוא שטח של חקלאות, וזה בעצם נוף פרדסים של השרון. מדובר על חלק מהאני"מ לכלול נוף ב - תמ"מ / 35. בעצם הסיפור של מכלול הנוף הוא אותו נוף פרדסים אותו נוף חקלאות בשרון. החלק המשמעותי כמובן של האני"מ מיועד לשטחים פתוחים, וגם יש את אותם ה - 15 אחוז שדיברתם עליהם בדיון הקודם, שמיועדים לפיתוח, רובם מיועדים לפיתוח העיר רעננה. זו העיר הגדולה שנמצאת בסמוך לאני. מה התכנית הזאת בעצם עושה? זה בעקבות כמה שאלות שעלו בולנת"ע, מה עושה האני"מ. בעצם נותנת לנו תכנון כולל כמו ש - תמ"מ / 3 / 21 בעצם הורתה. היא מדייקת את הגבולות כמו שהראיתי קודם והיא מפרטת את האני"מ מקנ"מ של 1 ל - 50 אלף ל - 1 ל - 20 אלף ובוחנת את השטחים, בתחום האני"מ בהתייחס לרגישותם הסביבתית וביחס לערכים הקיימים בהם, בדומה לתכנית שראיתם לפני כמה דקות. בהתאם לזה היא פורסת שימושים שונים ותכליות שונות בתחום התכנית, כאשר מדובר על שימושים שהם חקלאי מיוחד דרך כמה מוקדים של פעילות פנאי ונופש, בשטח פתוח, פארק אינטנסיבי, ושטחים לפיתוח שכוללים פיתוח עירוני שהוא כאמור מצטרף לפיתוח של העיר רעננה. פיתוח כפרי, יש כאן את מושב בצרה, ההרחבה של מושב בצרה שהיא מאושרת עוד קודם לאישור התכנית הראשית. מוסד כפר נחמן, אזור תעסוקה שהתכנית הזאת מיקמה אותו בתפר בין שתי רשויות מקומיות כאשר מחצית משטחו בתחום המועצה האזורית חוף השרון ומחצית בתחום רעננה. לפי גבולות שיפוט הקיימים. ובית עלמין. שני בתי עלמין בעצם גם של בני - ציון וגם של רעננה. הראיתי קודם את רשימת השימושים ותכליות שאפשר לייעד בתחום האני"מ. אז בין תכליות ושימושים האלה התכנית הזאת לכל תא - שטח בהתאם למאפיינים שלו בעצם הגדירה את השימושים הספציפיים שהם עדיין ברמה מוכללת יחסית, כי מדובר על תמ"מ אבל שמתאימים לאותו תא - שטח. עכשיו, התכנית הזאת לא כוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה. לא מדברת על שינוי מערך זכויות. העובדה שהיא לא כוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, לא אומר שאי - אפשר לאחר מכן בתכנית מקומית, בתכנית ברמה נמוכה יותר, לקבוע מתחמים לאיחוד וחלוקה. ולקבוע הוראות בדבר איחוד וחלוקה. אבל אין הוראה מחייבת בתכנית הזאת, בנושא הזה. עכשיו, חשוב עוד נושא עקרוני אחד, לפני של אני עובר להתנגדויות, מבחינת תפיסת תכנון שהיא גם אני השתכנעתי מקובלת עליי, בעצם היעוד הקיים ברמה מקומית שהוא יעוד חקלאי, הוא בעצם עונה על מטרות האני"מ. בסדר? זה בעצם שטח פתוח כאשר יש אפשרות כבר היום יש מטרות, יש בתחום העיר רעננה אפילו דרכים סטטוטוריות, אפשר גם לטייל בתחום השטח הזה, השטחים החקלאיים בשימוש הקיים שלהם, הם גם משמרים את השטח הפתוח ובעצם עונים על כל מטרות האני"מ. אז אין פה - , אין כאן כוונה ליעד קרקע לשמורת טבע, לגן לאומי, איזה יעוד יותר ירוק. החקלאות בעיקרון היא היעוד הפתוח המשמעותי ברוב שטח התכנית. הוגשו 13 התנגדויות לתכנית. 10 התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע. מתוכם 3 ישובים, 3 אגודות שיתופיות של ישובים, שני מהנדסי הוועדות המקומיות רלוונטיות הגישו התנגדות, וגם רשות שדות התעופה. היו שני נושאים שהם חזרו להתנגדויות, אחד זה איפה מטבע הדברים איפה ממקמים את אותם ה - 15 אחוז לפיתוח, תכף אציג את זה גם ב - , תוכלו לראות את זה על הרקע של התשריט, וגם לנושא של איחוד וחלוקה. האם ראוי שתכנית כבר בשלב של תמ"מ תקבע הוראה מחייבת לנושא של איחוד וחלוקה. אז להתחיל עם הנושא הראשון. אתם יכולים לראות פה את תשריט התכנית, כאשר מסומן הסימון של המרקם העירוני. בעצם אתם רואים על רקע תשריט המרקמים של תמ"מ / 35 מצד ימין וקומפילציה תצריף עם תכנית המתאר הכוללת של רעננה משמאל. אפשר לראות שמבחינת

המועצה הארצית 5.6.18

תמ"א / 35 אתם רואים את הקו האדום, בעצם אם אנחנו רוצים אם אנחנו רוצים להישאר בתחום מרקם עירוני של תמ"א / 35, בעצם יש שתי חלופות עקרוניות שאפשר לדבר עליהן, להרחבת שטח מיועד לפיתוח של רעננה. חלופה צפונית שבעצם רעננה תתרחב צפונה, וחלופה מערבית. התנגדויות שהוגשו בעניין הזה, הייתה התנגדות אחת של מושב רשפון. שחלק מההרחבה מערבה נמצאת בתחום המשבצת של מושב רשפון. מושב רשפון אמר אני לא רוצה, אני מבקש אל תיעדו את הקרקע החקלאית שלי לפיתוח העיר רעננה. כי כבר נגזלו מהמשבצת החקלאית שלי קרקעות לטובת תשתיות ארציות, ב - 531, מסילת ברזל, הרחבת כביש 20 צפונה, וכדומה. מספיק. לעומת זאת, המשבצות הישובים האחרים אמרו רוצה אני, אנחנו רוצים את הפיתוח אצלנו. כי צריך לזכור שגם פיתוח כפרי גם נגזר באותם 15 אחוז, זאת אומרת אם נותנים עוד שטח לפיתוח כפרי של בצרה או בני - ציון זה גם על חשבון אותם ה - 15 אחוז. אז זה לגבי הישובים. וגם היו התנגדויות מצד בעלי קרקע פרטיים. יש בעלי קרקע פרטיים אני אראה עם העכבר גם יש באזור מזרחי פה שנמצא בתחום השיפוט העיר רעננה וגם באזור המרכזי פה מצפון לרעננה שגם בתחום השיפוט רעננה. ויש בעלי זכויות פרטיים. הם אמרו אנחנו רוצים את הפיתוח אצלנו. הם גם טענו אנחנו עונים על כל התבחינים כל הקריטריונים שהוועדה המחוזית והמועצה הארצית ציינו שהם הקריטריונים שעל - פיהם מיקמנו את שטחי הפיתוח. אנחנו גם צמודי דופן, אנחנו ממוקמים ליד אזור תעסוקה, אנחנו נמצאים ברצף, אנחנו יכולים להתחבר לדרכים וכדומה. אני עוד פעם התכנית לא לוותה במסמך שמונה את החלופות, אבל אני ביקשתי גם מצוות התכנון וגם מהוועדה המחוזית לסקור בצורה מפורטת מאוד את היתרונות ואת החסרונות של החלופות השונות. אני השתכנעתי שיש עדיפות מבחינה תכנונית לחלופה המערבית. אני שאלתי במפורש את צוות התכנון האם העובדה שמדובר על קרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל, השפיעה עליהם? הם אמרו שזה לא היה אחד מהשיקולים. אבל בכל מקרה, אני בבחינה שלי באמת התייחסתי לנושא מבחינה תכנונית לראות שיש באמת הצדקה תכנונית להעדפת החלופה הצפונית - המערבית על פני הצפונית. אז קודם - כל, אני אגיד שתי אמירות כלליות. קודם - כל מקובל עלי שרוב השטח לפיתוח ילך לטובת העיר רעננה ולא לטובת ישובים כפריים כי המדיניות של המועצה הארצית, של הוועדה המחוזית היא לתת עדיפות לפיתוח עירוני. כאמור יש פה גם חלק מסוים שהוא הולך להרחבה המאושרת מקדמת דנא, של משוב בצרה. מעבר לזה כמו שצינתי קודם, מיקום אזור תעסוקה נמצא בהסכמה בין שתי רשויות. למה חלופה מערבית עדיפה על פני חלופה צפונית? קודם - כל זה השיקולים מבחינתי המכריע שהיא יוצרת הבחנה או תפיסה מרחבית הרבה חד - משמעית שהיוצר אותה הכביש העוקף הצפוני של רעננה. אפשר לראות את העוקף הצפוני בשני התרשימים. הוא יוצר בעצם את ההבחנה הברורה בין שטחים מדרום לו שאין פה זיקה תכנונית ברורה לבין שטחים מצפון לו שהם שטחים פתוחים. עכשיו, ההבחנה הזו של צפון דרום היא מאוד יפה, כי היא משתלבת גם עם מה שהתכנון שבא מלמעלה וגם התכנון שבא מלמטה. התכנון שבא מלמעלה זה תמ"א / 35, תמ"א / 35 בעצם דיברה על הסולם של - שיש את הים ממערב ואת השד' הירוקה ממזרח, ואת הזרועות הירוקות כל - כך חשובות שקוטעות את רצף בינוי ופיתוח לאורך מישור החוף, ואצבע הזו שהיא בבנין גוש הרצליה, רעננה, כפר סבא לגוש של נתניה ובנותיה, הוא בעל חשיבות גדולה בתכנון הארצי. בסדר? אז קודם - כל זה עונה על התפיסה המרחבית הבסיסית של תמ"א / 35 וזה גם עונה על מגמות פיתוח של רעננה. זה גם top down גודל bottom up. אז זה יתרון מאוד משמעותי וכאמור החלוקה הרבה מאוד. מצפון לכביש ומדרום לכביש. מעבר לזה מצפון יש לנו גם כן מכלול נוף כאשר מעטפת מגיעה בעצם עד גבול המרקם העירוני ב - תמ"א / 35. יתרון נוסף של החלופות המערבית וזה שיקול מרכזי היום בתכנון, שהיא מוטת תחבורה ציבורית. קודם - כל היא גם יותר קרובה למרכז המטרופולין וגם היא סמוכה, מתוכנן מרכז תחבורה גדול פה כן, בקצה ממערב לתחום התכנית. והמרכז תחבורה גם יכלול חנה וסע וגם תחנת רכבת, יש תחנת רכבת נוספת בכביש בתוואי 531. אז התכנית -, החלופה המערבית מוטת יותר תחבורה ציבורית. היא גם משתמשת במשאב הקיים של פארק רעננה שמקיפה אותו בפיתוח. לעומת זאת, החלופה הצפונית יש לה חסרונות תחבורתיים זה הוצג בהרחבה בדיון. או - קיי זה לנושא של החלופות. חלופות פיתוח. נושא נוסף שחזר בהתנגדויות רבות היה הנושא של איחוד וחלוקה. האם מן הראוי כמו שאמרתי קודם, כבר לקבוע הוראה מחייב בנושא הזה בתכנית הזאת. הדוח שלי מפרט רקע ערכי נורמטיבי בנושא הזה, אני אגיד רק את עיקרי הדברים. אני אדלג אפילו על חלק מהם בעיקרון גם היועצת המשפטית אמרה את זה קודם. שמדובר על אחד מהכלים שעומדים לרשותו של מוסד תכנון, כלי איחוד וחלוקה. השיקול המרכזי אם להשתמש או לא להשתמש בו הוא שיקול תכנוני. בסדר? צריכה להיות קודם - כל הצדקה תכנונית, אם אתה משנה את הפרצלציה, אתה עושה איחוד וחלוקה. אפשר יחס הצדקה תכנונית, מבחינת ייעודי קרקע, וזה כרוך באיחוד וחלוקה, אתה עושה איחוד וחלוקה. וכאשר אתה קובע את גבולות המתחם לאיחוד וחלוקה, המבחן צריך להיות מבחן של זיקה תכנונית. צריך להיות צורך תכנוני קשר סיבתי. זאת אומרת אם אנחנו מתכננים שכונת מגורים וצורכי הציבור שלה גם כוללים בית - ספר תיכון אז הקראתי של בית - הספר התיכון מן הראוי שתיכנס באותו מתחם איחוד וחלוקה כמו מגרשי מגורים. בסדר? כי בגלל שיש בית - ספר תיכון, אפשר ליעד קרקע למגרש מגורים. בעלי הזכויות צריכים כולם להתחלק בעוגת הפיתוח. אז זה

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

בעצם ה - , עיקרי המסד הערכי שעומד בבסיס ההמלצות שלי. אלו היו הטענות. אנחנו לא נכנס, הכול מופיע דוח וגם הוצע בפני הולנטי, אלו היו עיקרי הטענות שהציגו המתנגדים בנושא הזה, אני ממליץ לדחות אותן. זה כאמור לא אומר בשלב הבא ניתן יהיה בתכנית מתחת לתמ"מ, נמוכה ממדרג תכניות, לקבוע הוראות בדבר איחוד וחלוקה. זה רק אומר שזה לא נקבע כמשהו מחייב היום. אני אוסיף שהתכנית בסופו של דבר, מציעה ברוב - , ברוב השטח הפתוח שהוא מוגדר חקלאי, מיוחד, שינויים תכנוניים מינוריים. לא מציעה, היא כאמור לא מציעה הפקעה, היא לא מבטלת את האפשרות לעסוק בחקלאות, יש לה כמה הוראות שנוגעות למבנים חקלאיים, ונוגעות לדרכים ומטרות. וגם את ההוראות בתכנית המופקדת אני מציע, אני ממליץ קצת למתן, כדי שממשק עם החקלאות יהיה רך יותר. אולי אקדים כבר קצת את המאוחר, זה מופיע בהמשך המצגת. כמו שאמרתי קודם, התפיסה של התכנית שהיא גם תפיסה שלנו, שבסופו של דבר חקלאות בת - קיימא אבל שכן, חקלאות איכותית לאורך זמן מאוד חשובה כדי לשמר את השטח הפתוח ואת האנ"מ הזה, ולכן כדאי לצמצם עד כמה שאפשר את החיכוך הפוטנציאלי בין שימושי פנאי ונופש לבין חקלאות.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :
טוב.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

או - קיי. אז אני מתקדם. אתם רואים כאן באיחוד וחלוקה עוד כמה מהעקרונות. בסדר. אני אגיד מה ההמלצות שלי לשינויים בתכנית לעומת התכנית המופקדת. קודם - כל כמו שאמרתי קודם, יש לנו את השטח הפתוח המשמעותי שהוא עקרו של האנ"מ מצפון לעוקף הצפוני. אתם רואים שיש פה שני מוקדי פיתוח משמעותיים. אני חשבתי שכדאי לאפשר כמו בתכנית דרך אגב, שראיתם קודם, שמדברת על כניסות, כניסות לשטח פתוח, אני חשבתי שגם נכון לאפשר ברמה תקנונית משהו שאני קראתי לו מבואה. בעצם איזה שהוא שער כניסה לשטח פתוח הזה. מכיוון שאנחנו רוצים שהממשק בין המטילים והחקלאים יהיה כמה שאפשר בהליכה ברגל, רכיבה על אופניים ולא ברכב פרטי אני מציע שהמבואות יהיו מלכות דבש מקום שבה אפשר יהיה לשים את האוטו, לאפשר שם אולי איזה שהוא מזנון, השכרת אופניים דברים כאלה. באמת לטובת הנופשים. זו הצעה אחת שלי, לקבוע את זה כהוראה. עם מגבלה על מטראז' בנוי, עם מגבלה מבחינת שטח, שימושים. אבל שאפשר יהיה לעשות את זה בתכנית המפורטת. אתם רואים כאן על המצגת את העקרונות.

מר רענן אמויאל :
אתה יכול להסביר שוב מה השער כניסה?

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

הוא - , אני מדבר על כמה - , בסדר. הצמצום החיכוך עם חקלאות, אני לא מכניס, אני מנסה להפחית, או אם אני מאפשר חניה, אוכל לקבוע הוראות והנחיות שיצמצמו את השימוש ברכב פרטי בלב השטח הפתוח. אני אומר הרקע הוא - ,

מר אלעד לב :
זה החיכוך בעצם.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

כן. זה החיכוך, לזה אני מתכוון. מעבר לזה יש איזה שהוא משהו הוא כל הזמן הציק לי בדיון בשמיעת ההתנגדויות, היה לי קשה לפענח מה הוא, אבל לקראת סוף הדיון הבנתי. שהתכנית קובעת יעוד קרקע שהוא נקרא שטח פארק אקסטנסיבי. בעצם ביעוד קרקע הזה היא כוללת בעצם 3 שטחים מסוגים שונים. שטחים שמסומנים בירוק הם שטחים שמיועדים להיות מוקדי פיתוח פנאי ונופש בשטח פתוח. מדובר על הר הזבל ועל מטי"ש, פארק צפרות, ואיזה שהוא מצפור. אבל היא גם מסמנת שטחים, זה שטחים שאמור להיות בהם קצת יותר פיתוח מאשר בשטח חקלאי. לעומת זאת היא גם מסמנת שטחים שסימנתי עכשיו, שטחים ברגישות נופית סביבתית גבוהה. כאילו אותו יעוד קרקע הוא גם לשטחים שהם יותר רגישים מהחקלאי ופחות רגישים מהחקלאי. יש פה אי - אפשר וסתירה. ועוד שני שטחים שהם לא זה ולא זה, בעצם הם בזיקה עירונית, זיקה מבחינתי נמצאים דרומית לעוקף צפוני. לכן אני מציע לעשות סדר בנושא הזה, להסדיר את השטחים שהם מוקפים באדום, בעצם זה השטחים הרגישים ולהגן עליהם באמצעות ההוראות. הם מסומנים בנספח נופי סביבתי, להפנות בהוראות בנספח נופי סביבתי בעצם את ההוראות ששמורות עליהן. הם יישארו. שבעצם מדברות שלא ייבנו בהם

"חבר" - למען הרישום הטוב

5.6.18 המועצה הארצית

מבנים חקלאיים ותכליות ושימושים הפרסיה שלהם תתחשב ברגישות נופית. לגבי שטחים מדרום, אקסטנסיבי מדרום לעקוף צפוני, את השטח הזה, אני מציע לבטל. בעקבות קבלת התנגדות של מהנדס העיר, רעננה. מכיוון שמדובר על בעצם איזו שהיא רצועה פתוחה שאני לא חושב שהיא מתאימה לרמת רזולוציה של תמ"מ. ככל שתמ"מ צריך לקבוע כתם ורמת הכללה יותר גבוהה ולא להיכנס לפרט אם פה תהיה רצועה פתוחה או לא. מעבר לזה שבדיון לשמיעת ההתנגדויות הובהר שהייתה טעות שהכוונה של הוועדה המחוזית הייתה אחרת, ממה שיצא בסופו של דבר. לגבי תא - השטח השני, הכחול הזה, הוא הוגדר אקסטנסיבי אני מציע לאפשר לוועדה המחוזית מכיוון שהוא בזיקה עירונית ברורה להוסיף תכליות ושימושים בתנאים כבישים שמפורטים בדוח החוקר. אז עכשיו אני מגיע לשקף ממש לפני אחרון. אלה שינויים בתשריט שאני מציע. לבטל את השטחים האלה, דיברתי על זה קודם, לבטל את השטח האקסטנסיבי הזה. כפועל יוצא אנחנו משנים גם בעצם את השטח האקסטנסיבי. מכיוון שאנחנו צריכים לשמור על מסגרת של 15 אחוז, של שטחים לפיתוח אם אנחנו מוסיפים פה שטח לפיתוח אנחנו גורעים פה שטח לפיתוח ומגדילים את הפארק האקסטנסיבי. האינטנסיבי, סליחה. מגדילים את הפארק האינטנסיבי. לסיכום שקף אחרון אלו ההמלצות שלי לשינויים בתכנית בעקבות שמיעת ההתנגדויות. צריך להקריא את זה? או שאתם -

מר אלעד לב :

גנים בוטניים לא אמרת.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

אמרתי גנים בוטניים.

מר אלעד לב :

אמרת?

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

כן. גנים בוטניים רק אבל לעשות איזו שהיא בדיקה אקולוגית.

מר אלעד לב :

כן.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

לראות שזה לא מפריע לחקלאות מסביב. צריך -

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

כן?

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

דלית צריך לעבור על זה? או אתם רואים?

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

לא נראה לי. שמעון? רוצה להקריא?

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

כן. לרענן יש שאלה.

(הפסקת הקלטה)

מר רענן אמויאל :

אמרת שיש התייחסות לנושא של מבנים,

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

כן.

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר רענן אמואל :

כל המתחמים שדיברת עליהם? או בכל השטחים -

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

אני מדבר על השטח ביעוד חקלאי. מיוחד. רוב השטח הוא חקלאי מיוחד. המתנגדים גם נמצאים בתחום חקלאי מיוחד. שם אני מציע יש לי את זה במצגת אחרי יותר מפורטת קצת.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

נראה לי שרוב האנשים פה היו בולנת"ע כאשר עשינו דיון מקיף מאוד.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

כן. אז אני יכול להראות את ההוראות לגבי מבנים חקלאיים.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

ברשותך.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

או - קיי. אז זה מה שאני מציע לגבי הדרכים. בסדר? לגבי השימוש -, התכנית קבעה שתיבחן אפשרות לשימוש בדרכים קיימות ובמטרות לטובת הליכה ברגל ושבילי אופניים. אני מציע לעשות סעיף קצת יותר מפורט שהוא מדבר על איזה שהוא תיאום גם עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, גם ככל הניתן עם בעלי זכויות בקרקע, דרך אגב התבססתי על חומרים של משרד החקלאות שהוא מדבר על שטחים חקלאיים רגילים כמו מטעים חממות ומשקי בעלי -. חיים, לאפשר הגבלת כניסת כלי - רכב. לגבי מבנים חקלאיים אני מציע אתם יכולים לראות כאן את הניסוח שאני מציע, ככלל תינתן עדיפות להותרת מרבית, להוסיף את המילה מרבית, מרבית השטח כשטח פתוח מעובד, זה בדומה להחלטה שקיבלתם באנ"מ אילנות. אני מציע להוסיף גם תוך הימנעות מהקמת מבנים שמיקומם בשטח זה הינו הכרחי. זאת אומרת זה קצת מכרך את ההוראה.

מר רענן אמואל :

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

מר אלעד לב :

אתה יכול להחזיר את השקף האחרון?

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

של כל השינויים?

מר שמעון בר - שמעון :

הולנת"ע אחרי שדנה בדוח החוקר, המליצה למועצה הארצית להחליט בהתנגדויות בהתאם להמלצות החוקר, לאחר את התכנית בתיקונים הבאים - לעניין אזור תעסוקה המוצע בתכנית הוועדה סברה כי יש לסמנו ביעוד פיתוח עירוני. לאפשר לוועדה המחוזית במסגרת התכנון המקומי לבחון את צורכי הפיתוח הנדרשים, מיקומם והיקפם, לרבות אפשרות של עירוב שימושים. יובהר כי סימון פיתוח עירוני לא מונע אפשרות ליעד אזור תעסוקה בשטח הזה. לעניין הוספת שימושים מוצעים באזור נופש אקסטנסיבי מדרום לבית עלמין גיא אם תוכל לחזור ל -, תודה. כן. יש אזור נופש אקסטנסיבי מדרום לבית עלמין, בין בית עלמין לבין שטחים לפיתוח של רעננה. יש שם מגורים סמוכים. גיא הציע להוסיף שם שימושים שהם אפשריים בנופש אינטנסיבי, הוועדה סבורה כי על - מנת להימנע ממטרדים לאזור מגורים סמוך, תתווסף הוראה לפיה לעת תכנון מפורט יישמר חיץ רצועה פתוחה מאזור המגורים לעניין שימושים נוספים. התכנית המופקדת כוללת הוראה בדבר תיאום עם תכניות מפורטות ושטחים פתוחים, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה, הוועדה סברה כי בהתאם למדיניות הנקוטה בידה, יש לשמור על סמכות מוסד תכנון להחליט על תכנית בראייה משותפת של כלל חברי הוועדה, ומכך תתקן ההוראה כי במקום תיאום ייקבע כי נדרשת חוות דעת. ינוסח סעיף לפיו בכל מקום בהוראות התכנית מפנות להתייעצות, תיאום חוות דעת עם גורמים נוספים, יוגבל מועד לקבלתה ל - 45 יום או מועד אחר כפי שיקבע מוסד התכנון, זאת לשם

המועצה הארצית 5.6.18

ייעול ומניעת עיכובים בהליכי תכנון, ושמסמכי התכנית יתאמו ככל הניתן ל - תמ"מ / 3 / 21 / 36 אנ"מ
אילנות המאושרת. לרבות הוספת סעיפים לעניין הטמנת תשתיות, תיאום ואיחוד תשתיות.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :
טוב. עוד מישהו?

מר רענן אמואל :
אני רוצה לשאול שאלות.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :
אה, כן. עוד שאלות כן.

מר רענן אמואל :
יש זכויות קיימות אני מניח למבנים, איך נכון גורעים את הדבר הזה?!

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :
מה?

מר רענן אמואל :
יש זכויות קיימות אני מניח למבנים.

גב' יעל אדורם :
לא פוגעים.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :
גם הולנת"ע - ,

מר רענן אמואל :
יש ההמלצה - ,

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :
גם הולנת"ע בהתייחסה לאני אילנות אמרה שזה שיש זכויות בתכניות מפורטות צריך לבדוק. ספציפית, אם התכנית המפורטת מאפשרת הקמת מבנים חקלאיים ומה התנאים. אבל היא לא אומרת בהכרח שחובת רשות רישוי לתת היתר למבנה חקלאי דווקא במקום ספציפי. או - קיי? עכשיו אותה הרוחב כמו שאני מציע - ,

מר רענן אמואל :
מה אמורים לעשות עם הוראה כזאת? אתה אמרת במרבית השטח לא יהיה.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :
קודם - כל, ההצעה שלי היא להגמיש מה שהיה בתכנית המופקדת. כן? אני הולך לקראת החקלאים. אבל עדיין רשות רישוי - ,

מר רענן אמואל :
לא, אני - ,

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :
יכולה להגיד באזור מסוים או תכנית, תכנית מפורטת יכולה לקבוע באזור מסוים שלא ראוי מסיבות כאלה או אחרות שיהיו בו מבנים חקלאיים.

מר שמעון בר - שמעון :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

המצב התכניתי גם ב - תמ"מ / 3 / 21 נקבע וגם פה בהתאם ל - תמ"מ / 3 / 21 שאין פגיעה תכנית מאושרת. מה שהיה ניתן להוציא היתר על - פי תכנית מאושרת אולי ניתן, תכנית חדשות שיגיעו לשטחים האלה יצטרכו לפעול על - פי ההוראות החדשות של תמ"מ / 3 / 21 / 38.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

טוב.

מר שחר סולר :

מרבית השטח זה אלפי דונמים.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

שנייה.

מר רענן אמואל :

לא. אני אגיד לך אתה צריך לקחת מבנים חקלאיים לקחת אותו באופן גורף. עכשיו לא באמת יודע אם יש זכויות. לפי דעתי יש זכויות. הבעיה שלנו היום שאני כאילו - , אנחנו מפרידים. אם אני לדוגמה צריך איזה כיסוי על מטעים או משהו כזה, גם את זה את המינימום הזה אני לא יכול לעשות גם אפילו פה. שזה נחשב סוג של מבנה או חממה. לקחתם את כל המבנים בכפיפה אחת וגם את המבנים הקלים ביותר, אמרתם באופן גורף לא. אני כמשרד החקלאות שאנחנו יודעים שאני צריך לייצר איזו שהיא סוג של גמישות מינימאלית גם על רקע שזה אזור נופש מטרופוליני. כדי לשמר קצת אופציות לחקלאות. לא תמיד - , אנחנו לא יכולים להבטיח שזה יהיה פרדס. נשים את זה על השולחן. לא יכולים להבטיח. לכן אני חושב שהיה צריך להקל פה קצת יותר בכל הנושא של כיסוי רשת חממות ודברים כאלה. לא במבנים קשיחים. לא מחסנים לא בתי אריזה כמובן לא מדבר על הדברים האלה. כאן לקחתם את כל החבילה של מבנים חקלאיים בכפיפה אחת, הכול בעצם אמרתם שרצוי שלא יהיה בכלל.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

אני רוצה קודם - כל לעניין 'שטח - ,

גב' יעל אדורם :

רענן.

מר רענן אמואל :

אני רק בא ואומר - ,

גב' יעל אדורם :

בסדר. זה החלטת הוועדה.

מר רענן אמואל :

בסדר. אני יודע. אבל עדיין אני חושב שהייתי שמח שאם תתייחס לזה, אולי הוא רואה את זה קצת אחרת. אני לא יודע.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

אז אני רוצה לדייק רגע. קודם - כל בשטחים יש אינטנסיביים, כן? שטח אינטנסיבי מדרום, ושטחים אקסטנסיביים שהם יישארו, בהם התכנית אוסרת על מבנים חקלאיים.

מר רענן אמואל :

כן. בטח.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

ברור. הדיון עוד על שטח חקלאי מיוחד וכמו שאמרתי, בתכנית המופקדת ככלל נאמר תינתן עדיפות להותרת השטח כשטח פתוח מעובד ולא מבנים חקלאיים.

המועצה הארצית 5.6.18

גב' תמר כפיר :

יש עדיפות ליעוד חקלאי, אם יש זכויות אפשר לעשות - ,

מר רענן אמויאל :

אבל לא, תמר, אני רוצה שזה יישאר שטח חקלאי, גם אם יש זכויות, את יודעת מה? גם הייתי חושב אפילו שלא צריך פה לא בתי אריזה ולא את הדברים הבודדים. את יודעת שאני לא בעד לבנות את זה באמצע שטחים פתוחים. אני אומר יותר מזה, אם במידה ואין כלום. בסדר? עדיין אני רוצה שהשטח ימשיך ישמש משמש חקלאות. יש דברים מינימאליים שמבחינתנו זה נחוץ. היום אנחנו את יודעת שאנחנו יש מטעים אנחנו חייבים רשת הרבה פעמים. זה חוסך במים זה שומר מברד. הרבה דברים.

גב' תמר כפיר :

מזה קשור לתכנית ?

מר רענן אמויאל :

אז רגע. פה אתם פסלתם לחלוטין - ,

מר שמעון בר - שמעון :

לא פסלנו.

מר רענן אמויאל :

רגע. שנייה. אתם כתבתם זכויות על - פי תכניות קיימות.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

נכון.

מר רענן אמויאל :

אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה בעצם.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

מה של - ,

מר רענן אמויאל :

נכון?

מר שמעון בר - שמעון :

זה לא מונע - ,

מר רענן אמויאל :

אני אומר תכנית עתידית.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

מה שנדרש עד עכשיו.

מר רענן אמויאל :

שנייה. אני אומר לתכנית עתידית, אפשרו רק - , יתאפשרו רק מבנים סוג בתי צמיחה, מסוג חממה כיסוי רשת ומנהרות זה הכול.

גב' ארזה צ'רצ'מן :

לא צריך להגביל.

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

מר שמעון בר - שמעון :

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

התכנית מאפשרת יותר.

מר רענן אמויאל :

לא, רגע. שנייה. אני בא ואומר. מה זה מאפשרת? אם אין זכויות?

מר שמעון בר - שמעון :

לא, מאפשרת - ,

מר רענן אמויאל :

אם בואו נאמר - ,

מר שמעון בר - שמעון :

גם לעתיד חקלאות לפי התוספת הראשונה לחוק.

מר רענן אמויאל :

כולל מבנים?

גב' יעל אדורם :

כן.

מר שמעון בר - שמעון :

כן. בגלל זה נוסף המשפט שמרבית השטח.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

דרוש במישרין.

מר רענן אמויאל :

לא, אתם אמרתם שלא יהיו מבנים חקלאיים בכלל אלא אם כן לפי תכניות קודמות.

מר שמעון בר - שמעון :

לא נכון.

גב' יעל אדורם :

לא.

מר שמעון בר - שמעון :

זה לא באנ"מ הזה.

מר רענן אמויאל :

אני לא באנ"מ הזה.

גב' יעל אדורם :

לא.

מר שמעון בר - שמעון :

לא באנ"מ הזה.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

לא לעולם אתה לא באנ"מ הזה. לא באנ"מ הזה.

מר שמעון בר - שמעון :

האנ"מ הקודם - ,

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

מר רענן אמויאל :

רגע. פה - ,

מר שמעון בר - שמעון :

אין זה.

מר רענן אמויאל :

אין פה מגבלות - ,

מר שמעון בר - שמעון :

יש מגבלה - ,

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

אבל אפשר לשים אם אתה רוצה.

מר רענן אמויאל :

סליחה שאני מעכב את כולם.

גב' תמר כפיר :

רענן, זה לא פוגע בתכניות מאושרות וזה לא מונע הגשת תכניות מאושרות לשימושים שהם מותרים על - פי התוספת הראשונה לחוק.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

מרים כן.

גב' מרים בילינג :

אני מוטרדת מהמבואה, זאת אומרת הרעיון מקסים וטוב ואני בעד. אבל מצד שני, שזה לא יפריע לבעלי מוגבלויות כל מיני. משפ' שלא יוכלו להיכנס בגלל שכמו שהגדרת, מעדיף על אופניים אני מעדיף ברגל. השאלה איפה האיזון בין מקום ל - ,

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

זה ללא ספק לא נועד להפריע. זה ההיפך, זה נועד להקל.

מר עמיר ריטוב :

זה לא מבואה כמו רט"ג. איפה הלל? זה מבואה חינוך. רק יהיה משהו אולי אופניים.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

ממש משהו - ,

מר עמיר ריטוב :

לא כניסה - ,

גב' מרים בילינג :

אנחנו מדברים על חוסר כניסה של רכב.

מר עמיר ריטוב :

לא דמי כניסה לפארק, לא.

גב' מרים בילינג :

מה?

"חבר" - למען הרישום הטוב

המועצה הארצית 5.6.18

מר עמיר ריטוב :

אין דמי כניסה לפארק. את מגיעה לשם רוצה להחנות את האוטו לנסוע באופניים שיהיה לך מקום.

מר רענן אמויאל :

זה מאוד משנה.

גב' מרים בילינג :

או - קיי.

מר עמיר ריטוב :

אינפורמציה. אולי פלאפל.

מר רענן אמויאל :

זה מונע גניבות מהפעילות החקלאית. זה הבעיה שלנו של כניסת רכבים לשטח חקלאי.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

היא צודקת היא לא רוצה שרט"ג ייקחו שפך כסף כמו שהם עושים בכל מקום.

מר הלל זוסמן :

מה זה קשור?

גב' מרים בילינג :

לא יהיה.

מר הלל זוסמן :

אני רוצה להתייחס גם.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

מה זה קשור? כל מקום ששמים אתכם זה ישר עולה כסף. קק"ל לא לוקחים כסף.

גב' מרים בילינג :

דווקא לא - ,

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

אני מסכימה איתה, אסור שזה ייסגר באיזה שהוא שלב על - ידי מישהו, לא על - ידי חומים וגם לא עירוני רוקים. או - קיי. מה רציתם לשאול?

מר הלל זוסמן :

מותר?

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

כן. תשאל. אני לא - ,

מר הלל זוסמן :

זה לא לשאול, זה להגיד. אני לא אלאה אתכם במה שהיה בולנט"ע, אני מקבל את החלטת הולנט"ע וזה, אבל באופן עקרוני זה cut and past לדיון הקודם, מבחינת מה שעלה פה באיחוד וחלוקה, ואיך טוענים את השטח הזה לטובת הציבור. יש פה עניין שאפילו הדרכים אפשר ככל שיהיו יותר פתוחות לציבור, בכלל גישה לשטח. לעניין הזה יש לי שאלה ללשכה המשפטית, זאת אומרת מטרופיקה היא בעצם מוגדרת דרך ציבורית שהיא לא פרטית, ואם בהצעה פה אין נסיגה מהגדרה של מטרופיקה על - פי החוק. זה השאלה.

גב' יעל אדורם :

מה ההצעה שנשמעה?

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

אין נסיגה. מדברים על מטרות קיימות. שמדובר על -, תינתן -, רק שנייה. תיבחן אפשרות לשימוש בדרכים ומטרות קיימות, לטובת שבילי הליכה ורכיבה על אופניים.

מר הלל זוסמן :

אם זה מטרות זה כבר מאפשר את הגישה הזו. למה לכתוב יתכן? כאילו אם זה מטרות לפי החוק מטרות היא דרך ציבורית, אז למה עכשיו נגיד שיתכן?

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

עוד פעם, השאלה הספציפית הזו לא עלתה בהתנגדויות, אבל הנוסח המופקד כפי שהקראתי. אני מניח שהכוונה בתכנית המפורטת שיעשו אז מערך תכנוני יתבסס גם על דרכים קיימות ומטרות קיימות. עוד פעם, המצב המשפטי שאני הבנתי שמטרות היא פתוחה לשימוש במעבר. פתוחה למעבר ציבור רחב. נכון? אני לא טועה, הלשכה המשפטית? יש זכות מעבר במטרות, מהיותה מטרות, לא קצת לקבוע את זה בתכנית. אתה חושש מנסיגה?

מר הלל זוסמן :

כן. רק לוודא שלא מסכימים על אותו דבר, רק לראות שבהצעה שלך באמת לגבי דרכים חקלאיות אין נסיגה בדבר הזה. עכשיו, עוד דבר זה שההבדל פה בין בתכנית הקודמת לזו, זה שפה באמת אין לנו -, אין לנו פה שטחים טבעיים כמו בתכנית הקודמת, שיש איזה שהוא צורך באמת, לקבוע (לא ברור) מה שנקרא, או לראות שהם באמת נשמרים. נושא שני זה שיש פה באמת מכלול נוף שהוא נותן איזה שהוא מתווה והוא בכל זאת שומר על השטח על - פי מגבלות של תמ"א / 35.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

מה אתם אומרים?

מר שמעון בר - שמעון :

ככה, לגבי האמירה על מטרות התכנית למעשה פונה לתכניות מקומיות שיבואו ומאפשרת שימושים של דרכים, שבילי הולכי רגל וכדומה, שבילי אופניים. ההנחה שיתקבלו בתכנית מקומית אולי תציע לשנות יעוד להפוך את זה לדרך מסוימת אז ככל אפשר תלך לכיוון מטרות. זה הנחיה כללית לתכנון, זה לא בא מכיוון של מניעת שימוש אפשרי היום במטרות.

מר הלל זוסמן :

זה כאילו מחבר, זה איך שזה מנוסח זה כאילו מחבר את זה שהמטרות היא בעצם לא דרך. לא מאמץ של דרכים אחרות.

מר שמעון בר - שמעון :

זה לא ניסוח סופי שיופיע בהוראות התכנית. הוראות התכנית ינוסחו בעקבות ההחלטה.

מר הלל זוסמן :

בסדר. אם כולנו אנחנו מסכימים על אותו דבר זה בסדר. רק צריך לראות של -,

גב' יעל אדורם :

מה החשש שלך? שזה עכשיו אומר שהיום אין זכות מעבר?

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

לא, אם את אומרת שזה ייבחן אז כאילו שזה לא מובן מאליו שיש זכות מעבר במטרות. זה מה שהלל אומר.

גב' יעל אדורם :

אה, או - קיי. זו לא הייתה הכוונה.

מר הלל זוסמן :

לכן אני אומר זו לא הכוונה, ברור לי. אבל שזה יהיה מנוסח, בצורה שזה ק - ,

גב' ארזה צ'רצ'מן :

תוציאו.

מר שמעון בר - שמעון :

רק הבהרה לגבי מכלול נוף, רוב השטח בתחום המכלול.

מר הלל זוסמן :

במעטפת.

מר שמעון בר - שמעון :

במעטפת.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

יתאפשר שימוש בדרכים. בסדר? לא תיבחן אלא יתאפשר.

מר הלל זוסמן :

או - קיי.

גב' תמר כפיר :

זה בוועדה כי אם זה שטחים מעובדים זה צריך להיות איזה שהוא שיתוף פעולה.

מר הלל זוסמן :

בוחנים.

גב' תמר כפיר :

עם המועצה האזורית.

מר הלל זוסמן :

גם במטרוקה?

גב' תמר כפיר :

מה

מר הלל זוסמן :

גם במטרוקה ?

מר שחר סולר :

מטרוקה זו דרך ציבורית. כביש ציבורי, אין דבר כזה שמישהו חוסם את זה.

מר רענן אמויאל :

זו אחת הבעיות שלנו, לייצר דרכים בשטח חקלאי.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

טוב. תתחיל להקריא.

מר גיא קו - ונקי - חוקר התכנית :

מה צריך לבחון? לעת התווית דרכים בתכנון מקומי, זו משהו כזה. כי זו הכוונה. שכאשר אתה עושה תכנון מקומי אתה חושב על מערך דרכים ומערך נגישויות אז אתה תתבסס על מטרוקות קיימות. אם אתה לא רוצה להפחית אולי אפשר לנסח את זה ככה.

מר הלל זוסמן :

בסדר. הכוונה ברורה.

מר שמעון בר - שמעון :

לעת הניסוח המדויק.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

טוב.

מר שמעון בר - שמעון :

נעשה את זה.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

כן?

מר שמעון בר - שמעון :

התכנית מפרטת את אזור נופש מטרופוליני שנקבע ב - תמ"מ / 3 / 21 בתחום רעננה וחוף השרון, ויוצר מקום של אתנחתא וחיץ בין שימושים אורבאניים אינטנסיביים במרחב הזה. ב - 22.5.18 דנה הולנת"ע בדוח החוקר בהתנגדויות בתכנית, המליצה למועצה הארצית לאשר את התכנית בהתאם להמלצות החוקר במספר שינויים. לאחר שהוצגו במועצה הארצית התכנית, עיקרי המלצות דוח החוקר בהתנגדויות, המלצות הולנת"ע ולאחר שקימה בהן דיון מודה לחוקר על עבודתו היסודית ומברכת על קידום התכנית המהווה חוליה נוספת בשרשרת תכניות באזורי נופש מטרופוליני במחוז מרכז. המועצה רואה חשיבות רבה במתן מענה לשטחי (לא ברור) מטרופוליניים שהם תנאי הכרחי לאיכות חיים נאותה לאוכלוסייה עירונית, בפרט לאור גידול האוכלוסייה המשמעותי הצפוי במרחב זה. לים כך מחליטה לאשר את התכנית בהתאם להמלצות הולנת"ע.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

הערות? תודה רבה. תודה לגיא.

מר חן ויצמן :

הצבעה.

גב' דלית זילבר - יושבת ראש הועדה :

רגע. מי בעד מי נגד? מי נמנע? מישהו מתנגד?

מר שחר סולר :

לא, החלטה יפה.

סיום דיון.